GRUPO II – CLASSE VII – Plenário
TC 028.814/2022-3.
Natureza: Representação.
Responsáveis: Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98, ex-Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde); Adriane Maria Pignatti (666.542.461-87, ex-Diretora Substituta do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde); Gustavo Apoliano Mesquita (893.810.331-53, pregoeiro); Pablo Guedes de Andrade Fenelon (718.910.211-68, pregoeiro); Tiago Pontes Queiroz (038.932.574-03, gestor de contrato); Gerson Fernando Mendes Pereira (156.350.153-87, fiscal de contrato); Adele Schwartz Benzaken (041.478.802-82, fiscal de contrato); Manoel Carlos Alves Braga (279.977.401-63, fiscal de contrato substituto); Regina Célia Silva Oliveira (493.224.861-04, fiscal de contrato); Renata Marques Santana (956.111.421-68, fiscal de contrato substituta); Global Gestão em Saúde S/A (10.375.666/0001-88); OVS Importadora Ltda. – Matriz (03.394.819/0001-79); OVS Importadora Ltda. – Filial (03.394.819/0005-00); Convida Refeições Ltda. (05.599.283/0001-53); Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (02.282.245/0001-84); FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (23.706.333/0001-36); e P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (07.376.572/0001-19).
Interessados: Tribunal de Contas da União e Senado Federal.
Órgão: Ministério da Saúde.
Representação legal: Felipe Carvalho de Novaes (OAB/PE 37.173); Bruno Vieira da Rocha Barbirato (OAB/AM 6.975); Piero Hervatin da Silva (OAB/SP 248.291); Jeane Cristina Machado (OAB/GO 27.245); José Orismo Pereira (OAB/SP 134.315) e outros.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. APARTADO DE SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. CPI DA PANDEMIA. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE LICITANTE NÃO COMPROVADAMENTE DETENTORA DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA E PERTENCENTE À EMPRESA IMPEDIDA DE LICITAR. FRAUDE À LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. INABILITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS. MULTAS. EMISSÃO DE CARTAS DE FIANÇA FIDEJUSSÓRIA PARA A GARANTIA DE CONTRATOS PÚBLICOS. ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS EMPRESAS

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

EMITENTES. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DE OUTROS ARROLADOS. ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de representação constituída em apartado à Solicitação do Congresso Nacional autuada no TC 038.711/2021-4, para o fim de apurar irregularidades em licitações específicas do Ministério da Saúde, bem como o envolvimento de empresas emitentes de cartas de fiança fidejussória para a garantia ilegal de contratos públicos.

2. Transcrevo, a seguir, a instrução aprovada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações):

"(...)

HISTÓRICO

2. Efetuada a análise conclusiva de mérito no Processo Originário TC 038.711/2021 – SCN (peça 4), foram constatados indícios de irregularidades que embasaram proposta de realização de audiências, oitivas e medidas adicionais a serem conduzidas em processo apartado de Representação, para o qual foi autuado este TC 028.814/2022-3 – REPR.

3. As comunicações foram destinadas a dez gestores do Ministério da Saúde, chamados nestes autos a apresentar razões de justificativa em sede de audiência, e às empresas OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) e à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601), em razão dos indícios de:

a) cometimento de fraude à licitação constatados no Pregão Eletrônico SRP 53/2018,

b) oferecimento de "cartas de fiança fidejussória" nos Contratos 249/2018, 152/2019, 316/2020 e 29/2021, firmados com o Ministério da Saúde, e

c) participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), representante da empresa estrangeira Cupid Limited, no Pregão Eletrônico SRP 81/2020, e para a qual foi adjudicado o item 1, sem que houvesse comprovado deter qualificação técnica.

4. Ambas as empresas foram devidamente alertadas que a ausência de manifestação ou o seu não acolhimento poderá implicar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a declaração de inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitações em que haja utilização de recursos federais.

5. Estando em andamento as requeridas comunicações processuais (peças 5 a 7), foi levado à apreciação do Plenário do TCU, em 29/3/2023, o TC 042.441/2021-8 – REPR, de iniciativa do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, na qual o MPTCU pede providências do Tribunal quanto ao fato de que têm sido admitidas, por órgãos da Administração Pública Federal, garantias de execução contratual constituídas por "cartas de fiança fidejussória", instrumento que não possui amparo legal.

6. Ao proferir o Voto condutor do Acórdão 597/2023-TCU-Plenário, de 29/3/2023, o Relator do TC 042.441/2021-8 – REPR, Ministro Vital do Rêgo, também Relator desta Representação, apontou (peça 251, p. 4, grifou-se):

17. Em consonância com o item 9.6.3 do Acórdão 2.373/2022-Plenário, foi determinado que "a apuração (...) da atuação da empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (...), por ter emitido carta de fiança fidejussória como garantia de execução do Contrato MS 152/2019, seja promovida no âmbito do TC 042.441/2021-8", isto é, exatamente nos presentes autos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

18. Não obstante, aqui não se encontra nenhuma análise concernente ao referido contrato. Ao contrário, é declarado que os contratos do Ministério da Saúde foram desconsiderados neste processo, por terem sido tema do TC 038.711/2021-4, no qual, todavia, foi proferido o Acórdão 2.373/2022- Plenário, determinando o contrário, pelo menos quanto ao Contrato MS 152/2019.

19. Por outro lado, pude confirmar que a apuração relativa ao Contrato MS 152/2019, bem como das outras contratações do Ministério da Saúde, no que se refere inclusive à responsabilização das contratadas e dos gestores, respectivamente, pelo oferecimento e aceitação de "cartas de fiança fidejussória", está sendo feita no TC 028.814/2022-3, constituído como representação apartada do TC 038.711/2021-4, em cumprimento ao subitem 9.6.1 do Acórdão 2.373/2022- Plenário.

20. Ainda falta, porém, providenciar as oitivas tendentes à responsabilização das empresas emitentes das "cartas de fiança fidejussória", ante o estabelecido no item 9.6.4 do Acórdão 2.373/2022-Plenário, as quais não constam (até agora) como investigadas no TC 028.814/2022- 3, a despeito de lá já terem sido oficiados os gestores e as contratadas quanto às garantias irregulares.
(...)
22. Desse modo, deve-se determinar à unidade técnica que promova as oitivas das empresas prestadoras de fianças no TC 028.814/2022-3, dando-se por resolvido que, não havendo prejuízo à apuração, o disposto nos itens 9.6.3 e 9.6.4 do Acórdão 2.373/2022- Plenário será atendido naquele processo.

7. Acolhendo a proposição do Relator, o Tribunal proferiu as seguintes deliberações no Acórdão 597/2023-TCU-Plenário, de 29/3/2023 (peça 250, p. 1-2):

9.2.3. providencie, no processo TC 028.814/2022-3, para fins de eventual aplicação da sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, as oitivas das empresas a seguir relacionadas, que atuaram na emissão e no oferecimento indevidos de "cartas de fiança fidejussória", de natureza não bancária, para a garantia de contratos públicos, sem validade para tanto, com infringência do art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993:

9.2.3.1. Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (emitente, CNPJ 23.706.333/0001-36) e Convida Refeições Ltda. (contratada, CNPJ 05.599.283/0001-53), no Contrato 42000/2017- 085/00 do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; 9.2.3.2. P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (emitente, CNPJ 07.376.572/0001-19) e Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (contratada, CNPJ 02.282.245/0001- 84), no Contrato 21/2017 do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares;

8. Em cumprimento às deliberações anteriormente transcritas foram efetuadas as oitivas que juntamente com as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis em sede de audiência constituem o objeto desta análise.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL E CPF	REPRESENTANTE LEGAL	PROCURAÇÃO	HÁ PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL?
Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03)	**CAROLINA DANTAS SALGUEIRO PONTES QUEIROZ, OAB/PE 23.514, CÉZAR AUGUSTO CACHO CASANOVA, OAB/PE 19.360, FELIPE CARVALHO DE NOVAES, OAB/PE 37.173, E NATHÁLIA REGINA MARTINI BARTOLI, OAB/PE 45.280.**	**PEÇA 228**	**NÃO.**

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98)	**NÃO HÁ.**		**NÃO.**
Adele Schwartz Benzaken (CPF: 041.478.802-82)	**FÁBIO NUNES BANDEIRA DE MELO, OAB/AM 4.331 E BRUNO VIEIRA DA ROCHA BARBIRATO, OAB/AM 6.975 E OUTROS.**	**PEÇAS 217 E 218.**	**NÃO.**
Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87)	**NÃO HÁ.**		**NÃO.**
Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87)			**NÃO.**
Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53)			**NÃO.**
Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63)			**NÃO.**
Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68)	**NÃO HÁ.**		**NÃO.**
Regina Celia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04)			**NÃO.**
Renata Marques Santana (CPF: 956.111.421-68)			**NÃO.**

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

INTERESSADO E CNPJ	REPRESENTANTE LEGAL	PROCURAÇÃO	HÁ PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL?
Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88)	**NÃO HÁ.**		
Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79)	**NÃO HÁ.**		
Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36)	**PROCURAÇÃO INVÁLIDA**	**PEÇA 279**	**NÃO.**
Convida Refeições Ltda. (CNPJ: 05.599.283/0001-53) – Verde Mais Serviços de Alimentação Ltda.	Piero Hervatin da Silva, OAB 248.291/SP; Renata Rita Volcov, OAB/SP 274.717; Anderson de Oliveira Lima Gonçalves, assistente jurídico; Melissa Esterce, OAB/SP 414.782	**PEÇA 285**	**NÃO.**
Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ: 02.282.245/0001-84)	**NÃO HÁ.**		
P.B. Investment Empresarial	**NÃO HÁ.**		

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

S/A – Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19)		
HISTÓRICO DE COMUNICAÇÕES		
PRONUNCIAMENTO DO AUDITOR-CHEFE (ITEM 9.6.1 DO ACÓRDÃO 2373/2022-PLENÁRIO, DE 26/10/2022)	Peça 7	7/12/2022
Acórdão 597/2023-TCU-Plenário, itens 9.2.3/9.2.3.1/9.2.3.2	Peça 250	29/3/2023
OFÍCIOS ENCAMINHADOS AOS RESPONSÁVEIS E AOS INTERESSADOS		
Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03)	**OFÍCIO 66589/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 33).**	
Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98)	**OFÍCIO 66590/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 34).** **OFÍCIO 5956/2023-TCU/SEPROC, DE 16/2/2023 (PEÇA 241).** **OFÍCIO 14190/2023-TCU/SEPROC, DE 4/4/2023 (PEÇA 253).**	
Adele Schwartz Benzaken (CPF: 041.478.802-82)	**OFÍCIO 66557/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 25)**	
Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87)	**OFÍCIO 66558/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 26).**	
Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87)	**OFÍCIO 66572/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 27).**	
Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53)	**OFÍCIO 66573/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 28).**	
Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63)	**OFÍCIO 66574/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 29).**	
Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68)	**OFÍCIO 66586/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 30).**	
Regina Celia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04)	**OFÍCIO 66587/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 31).**	
Renata Marques Santana (CPF: 956.111.421-68)	**OFÍCIO 66588/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 32).**	
Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88)	**OFÍCIO 66615/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 36).** **OFÍCIO 5953/2023-TCU/SEPROC, DE 16/2/2023 (PEÇA 240).** **EDITAL 662/2023-TCU/SEPROC, DE 27 DE ABRIL DE 2023 (PEÇA 257).**	
Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79)	**OFÍCIO 66614/2022-TCU/SEPROC, DE 22/12/2022 (PEÇA 37).**	
Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36)	**OFÍCIO 31822/2023-TCU/SEPROC, DE 12/7/2023 (PEÇA 264).** **OFÍCIO 41404/2023-TCU/SEPROC, DE 24/8/2023 (PEÇA 272).** **EDITAL 1110/2023-TCU/SEPROC, DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 (PEÇA**	

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

	275)
Convida Refeições Ltda. (CNPJ: 05.599.283/0001-53) – Verde Mais Serviços de Alimentação Ltda.	**OFÍCIO 60104/2023-TCU/SEPROC, DE 30/11/2023 (PEÇA 283).**
Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ: 02.282.245/0001-84)	**OFÍCIO 60110/2023-TCU/SEPROC, DE 30/11/2023 (PEÇA 284).**
P.B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19)	**OFÍCIO 31823/2023-TCU/SEPROC, DE 12/7/2023 (PEÇA 265).** **OFÍCIO 41405/2023-TCU/SEPROC, DE 24/8/2023 (PEÇA 271).** **EDITAL 1111/2023-TCU/SEPROC, DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 (PEÇA 276).**

DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RESPOSTA ÀS AUDIÊNCIAS, DILIGÊNCIA E OITIVA

Tiago Pontes Queiroz (CPF 038.932.574-03) – razões de justificativa à peça 229 e documentação anexada às peças 230 a 232.

Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98) – **não se manifestou**.

Adele Schwartz Benzaken (CPF: 041.478.802-82)) – razões de justificativa à peça 219 e documentação anexada às peças 220 a 227. Petição à peça 234 e documentação anexada às peças 235 e 236.

Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87) – razões de justificativa à peça 57 e documentação anexada às peças 58 a 79.

Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) – razões de justificativa à peça 44 e documentação anexada às peças 45 a 50.

Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53) – razões de justificativa à peça 174 e documentação anexada às peças 175 a 214.

Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) – razões de justificativa à peça 51 e documentação anexada às peças 52 a 56.

Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68) – razões de justificativa à peça 82 e documentação anexada às peças 83 e 84.

Regina Celia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) – razões de justificativa à peça 162 e documentação anexada às peças 163 a 173.

Renata Marques Santana (CPF: 956.111.421-68) – razões de justificativa à peça 85 e documentação anexada às peças 86 a 161.

Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88) – **não se manifestou**.

Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79) – **não se manifestou**.

Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) – expediente à peça 280.

Convida Refeições Ltda. (CNPJ: 05.599.283/0001-53) – Verde Mais Serviços de Alimentação Ltda. – manifestação em oitiva à peça 289.

Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ: 02.282.245/0001-84) – manifestação em oitiva à peça 290.

P.B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) – **não se manifestou**.

EXAME TÉCNICO

Audiências realizadas:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Irregularidade 1: cometimento de fraude à licitação, pois a participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00) no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 constituiu mero artifício utilizado pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93) para burlar a penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que, à época, estava suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde. Ademais, a licitante declarada vencedora não comprovou deter qualificação técnica, vez que não foram localizados no processo SEI 25000.203531/2018-11 os seguintes documentos exigidos pelo item 12.7 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência: "**7.1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário** emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante, com indicação da validade do documento; **7.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** participante da licitação emitida pela Anvisa, com indicação da validade do documento e **7.3. Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa** ou publicação do registro no Diário Oficial da União em nome da licitante. Se a licitante for distribuidora ou importadora, deverá apresentar a **autorização expressa do detentor do registro, para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional**. Será permitida ainda a apresentação de protocolo de pedido de revalidação do registro junto à Anvisa, desde que tenha sido requerido nos termos do § 6º do artigo 12 da Lei 6.360/76, em nome da licitante".

Responsável 1: Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53).

Conduta do responsável 1: na condição de Pregoeiro do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 declarou a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00) vencedora do item 1, sem que a licitante houvesse comprovado deter qualificação técnica, em razão da não apresentação dos documentos exigidos pelo item 12.7 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência e desconsiderando que a participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00) no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 constituiu mero artifício utilizado pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93) para burlar a penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que, à época, estava suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde.

Responsável 2: Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87).

Conduta da responsável 2: na condição de Diretora do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, substituta, homologou, em 22/11/2018, o resultado do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 sem que a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00), para a qual foi adjudicado o item 1, houvesse comprovado deter qualificação técnica, em razão da não apresentação dos documentos exigidos pelo item 12.7 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência e desconsiderando que a participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00) no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 constituiu mero artifício utilizado pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048- 93) para burlar a penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que, à época, estava suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde.

Normas infringidas: artigos 3º, *caput*, 27, inciso II, 30, inciso IV, 38, inciso II e 87, inciso III, todos da Lei 8.666/1993. Artigos 5º, 14, inciso II, 25, §§ 5º e 9º, 30, inciso XII, alínea "a", todos do Decreto 5.450/2005, então vigente à época de realização do certame inquinado. Item 12.7 do Edital e item 7 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP 53/2018.

Evidências: aplicação à empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001- 88) de penalidade de licitar e contratar com o Ministério da Saúde (peça 294, p. 1-3). Notificação de instauração de Tomada de Contas Especial (peça 294, p. 4-14). Processo TC 000.057/2022-3 – Tomada de Contas Especial que tramita neste Tribunal. Ficha Cadastral da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) com registro, em 22/3/2018, de elevação do capital da sede e alteração do objeto social (peça 294, p. 15). Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 (peça 294, p. 16-96). Ata de realização do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 (peça 294, p. 97-119). Ata complementar do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 (peça 294, p. 120-136). Termo de Homologação do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 (peça 294, p. 137-138). Procuração assinada pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), na condição de representante da Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79), datada de 23/7/2018, outorgando poderes à senhora Emanuela Batista de Souza (CPF: 330.976.208-42) para representar a empresa (peça 294, p. 139). Envio pelo endereço de correio eletrônico dlog@saude.gov.br à senhora Emanuela Batista de Souza (CPF: 330.976.208-42), em seus endereços de correio eletrônico emanuela.souza@precisamedicamentos, contato@globalsaude.com.br e emanuela.souza@bfssaude.com.br, da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

notificação de instauração de Tomada de Contas Especial tendo como responsáveis Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93) e Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01). Não localização nos autos do processo administrativo SEI 25000.203531/2018-11 dos documentos exigidos pelo item 12.7 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência (peça 294, p. 35 e p. 67), para fins de comprovação da qualificação técnica da licitante, sem os quais a Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79) não poderia ter sido habilitada e declarada vencedora do certame (peça 294, p. 136-137). O fato de a senhora Emanuela Batista de Souza Medrades (CPF: 330.976.208-42) haver assinado a Ata de Registro de Preços 115/2018 (peça 294, p. 140-142) e o Contrato 249/2018 (peça 294, p. 143-144) na condição de representante da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos. alteração do contrato social da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), datado de 22/12/2017, apresentado como documento de habilitação jurídica para participação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, no qual figuram como únicos sócios a empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601), no ato representada pela senhora Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01), e o senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), sendo ambos os signatários da referida alteração do contrato social (documento SEI 6817297 / 25000.203531/2018-11 – peça 294 p. 145-156). A proposta comercial da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), apresentada para o Pregão Eletrônico SRP 53/2018 está assinada pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93) - (SEI 6795686 – 2500.203531/2018-11 / peça 294, p. 157-158).

Razões de justificativas apresentadas por Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53) – peça 174.

9. Afirma que se encontram indisponíveis os sistemas "Processo Eletrônico de Compras – PEC", no qual teriam sido originalmente juntados os documentos da licitação, e "SinProcesso da Saúde", que foram sucedidos pelo sistema "SEI – Sistema Eletrônico de Informações".

10. Aduz que solicitou ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS acesso a íntegra dos documentos produzidos a época, mas foi informado que não é mais possível o acesso ao sistema PEC e o sistema SinProcesso está inativo.

11. Considera que, dado que o prazo para sua manifestação expiraria em 13/1/2023, restaria "cerceado o direito de ampla defesa e contraditório contrariando o Artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 e Artigo 2ª da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal" (p. 2).

12. Afirma, porém, haver realizado consulta ao *site* Comprasnet, nele havendo obtido "acesso aos documentos que foram apresentados pela empresa, à época, na sessão do Pregão Eletrônico (PE) 53/2018 (DOC 7 a 22), bem como das Atas da sessão que se segue (DOC 23 e 24)" - (idem).

13. Assinala que (p. 3, grifos no original):

> Segundo **Relatório de Ocorrências Ativas do SICAF**, página 3, referente à empresa GLOBAL GESTÃO EM SAÚDE S.A., CNPJ: 10.375.666/0001-88, consta a penalidade de **SUSPENSÃO do direito de licitar e contratar com o Ministério da Saúde** pelo prazo de 10/07/2018 até o dia **09/10/2018** (DOC 34). Considerando que a negociação com a empresa PRECISA iniciou-se em 10/10/2018, ou seja, um dia após o vencimento da penalidade, e que a proposta da empresa só foi aceita em 31/10/2018, não haveria óbice para participação da mesma no certame em questão, conforme mensagens, em destaque no *chat*, nas páginas 8 e 16 da Ata complementar 1 (DOC 24).

14. Relaciona os documentos de habilitação enviados pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), dentre os quais se encontrariam: **Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário** emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante, com indicação da validade do documento (DOC 12); **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** participante da licitação emitida pela Anvisa, com indicação da validade do documento (DOC 10 e 11); **Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa** ou publicação do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

registro no Diário Oficial da União em nome da licitante (DOC 14 e 15) e, sendo o caso de distribuidora ou importadora, autorização expressa do detentor do registro (DOC 30), para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional.

15. Em relação a esta "autorização expressa do detentor do registro", afirma haver sido realizada diligência à Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, que se pronunciou nos seguintes termos (p. 3, grifos no original):

> DESPACHO 03288/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU NUP: 25000.139904/2018-92 18. Com essas reflexões, entendo por bem sugerir que a área competente reavalie o caso concreto, e, em entendendo que o(s) **documento(s) faltante(s) não era essencial à habilitação**, ainda que importante para o certame licitatório, anule os atos posteriores ao recebimento dos documentos da primeira colocada, para o fim de, em sede de **diligência**, solicitar-lhe a complementação cabível, e só então dar sequência ao procedimento

16. Aduz que a diligência recomendada foi realizada e que a autorização foi encaminhada, havendo a documentação sido analisada e, conforme decisão proferida pelo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87), então ocupante da função de Diretor Substituto do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis do HIV/Aids e das Hepatites Virais, foi considerado que os documentos apresentados "atendem tecnicamente as exigências" (p. 4-5. Ver, ainda, peça 205).

17. Afirma conclusivamente (p. 5):

> Diante das informações prestadas, verifica-se que o servidor público Gustavo Apoliano Mesquita (CPF 893.810.331-53), então Pregoeiro do Ministério da Saúde à época da realização do supracitado PE, cumpriu o rito processual em obediência ao disposto na Lei de Licitação 8.666, de 21 de junho de 1993 e aos normativos vigentes no Ministério da Saúde, agindo dentro da normalidade, adotando conduta legítima na condução do certame e respeitando os princípios básicos da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) devidamente dispostos no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e cumprindo integralmente aos termos que o regem frente a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
>
> O mesmo se coloca à disposição para os futuros esclarecimentos, caso o TCU julgue pertinente.

Análise:

18. A preliminar suscitada sob a alegação de haver sido "cerceado o direito de ampla defesa e contraditório" do responsável não merece acolhida, dado que a alegada indisponibilidade de acesso a sistemas internos do Ministério da Saúde não impediu que o responsável obtivesse os documentos que considerou necessários à formulação de suas razões de justificativas, havendo admitido que realizou consulta ao *site* Comprasnet, no qual obteve "acesso aos documentos que foram apresentados pela empresa, à época, na sessão do Pregão Eletrônico (PE) 53/2018 (DOC 7 a 22), bem como das Atas da sessão que se segue (DOC 23 e 24)" - (peça 174, p. 2).

19. Ademais, ainda que o prazo para envio de sua manifestação tenha expirado em 13/1/2023, data em que o responsável protocolou no TCU suas razões de justificativa, cabe assinalar que, nos termos do disposto no art. 160, § 1º, do Regimento Interno do TCU, é facultado à parte chamada em audiência a juntada de documentos novos desde a constituição do processo até o término da etapa de instrução, havendo o responsável, portanto, disposto de período superior a um ano para coletar e trazer aos autos os documentos que ainda considerasse pertinentes ao esclarecimento dos fatos.

20. Para melhor compreensão do contexto em que se deram os fatos examinados neste processo, faz-se oportuno colacionar as seguintes informações.

21. A empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79) foi constituída em 23/8/1999, originalmente sediada na localidade de Santos (SP), tendo como objeto social o "comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas / *holdings* de instituições não-financeiras" (peça 295, p. 21).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

22. A senhora Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01), irmã do senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), é citada pela primeira vez na Ficha Cadastral da empresa na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 17/4/2014, na condição de diretora sem designação, assinando pela empresa (peça 295, p. 34).

23. Em 23/7/2014, a empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) e a senhora Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01) ingressam na sociedade passando a ser as suas únicas sócias. Do capital social, reduzido para R$ 1.689.647,00, a Global detém R$ 1.618.771,00 e a senhora Michelli, na condição de sócia e administradora, R$ 1,00, sendo o restante constituído por quotas em tesouraria (peça 295, p. 34-36).

24. Em consulta à base de dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, constatou-se que a empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88), sociedade anônima fechada, detém 99,44% do capital social da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79) e 99,99% do capital social da empresa BSF Gestão em Saúde Ltda. (CNPJ: 20.595.406/0001-71), cabendo assinalar que as três empresas têm em comum o senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)**, presidente da Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88) e que, desde 5/5/2015 e até 30/7/2019, figurava como sócio administrador e diretor da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79), na qual voltou a ser admitido como sócio e administrador em 25/6/2020 (peça 295, p. 36-38), sendo ainda o sócio administrador da BSF Gestão em Saúde Ltda. (CNPJ: 20.595.406/0001-71), empresa também controlada pela Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88), na qual detém 99,99% do capital social.

25. Em 21/8/2017, o endereço da sede da Precisa é alterado para Avenida Tamboré, 267, 28º Andar, Torre Sul, Edifício Canopus Corporate Alphaville, Bairro de Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000, que vem a ser o mesmo endereço da empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601), sendo também assinalado no registro ser esse o endereço residencial do senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)** - (peça 295, p. 36).

26. Em 4/10/2017, já sob o controle da Global, é criada uma filial da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos, registrada sob o CNPJ: 03.394.819/0005-00, tendo por objeto destacado a "distribuição de medicamentos" (peça 295, p. 36-37), com a qual o Ministério da Saúde viria a firmar o Contrato 249/2018, no qual foi apresentada como garantia "carta de fiança fidejussória" emitida pela empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36), no valor de R$ 1.374.814,88.

27. Segundo registra o Relatório Final da CPI da Pandemia às páginas 333-334, conforme fora apurado em relatórios de inteligência financeira recebidos pela comissão (grifou-se):

Também chamou a atenção da equipe de investigação da Receita Federal que auxiliou a CPI as informações fiscais acerca da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda (CNPJ 03.394.819/0001 79, 03.394.819/0006 83 e 03.394.819/0005 00), **que não apresentou faturamento nos anos de 2016, 2017, 2019 e 2020, mas ostentou movimentação financeira milionária nos citados períodos, tendo somente cinco funcionários em 2016 e dois em 2017**. **Em anos anteriores (2014 e 2015), a sociedade foi autuada pela Receita Federal em mais de R$ 12 milhões, referentes a IRPJ e CSLL**.

28. O Contrato 249/2018, no valor de R$ 27.496.297,50, é resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, cuja sessão pública de abertura foi realizada em 10/7/2018 (peça 295, p. 41-80), data em que, relembre-se, a empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) não poderia licitar e contratar com o Ministério da Saúde, em razão da penalidade de suspensão temporária que lhe fora aplicada (peça 294, p. 1-3).

29. Cabe assinalar que, em 14/2/2022, a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) teve sua denominação alterada para OVS Importadora Ltda., com alteração de endereço, constando como únicos sócios

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

remanescentes Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) e **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)** - (peça 295, p. 38).

30. A aplicação à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) da penalidade de suspensão para licitar e contratar com o Ministério da Saúde decorreu do inadimplemento do Contrato 2/2018, firmado por dispensa de licitação, em 26/6/2018, em razão de anterior inadimplemento da contratada nas Dispensas de Licitação 497/2017, 496/2017 e 495/2017, pelas quais a Global obtivera pagamento antecipado em montante superior a R$ 19 milhões, mas não entregou os medicamentos e não efetuou a devolução integral dos valores recebidos, além de diversas outras irregularidades que foram objeto de apuração no TC 012.449/2018-0 – REPR, de Relatoria do Ministro Augusto Nardes e sob responsabilidade da unidade técnica então denominada de SecexSaúde.

31. Na esfera judicial, tramita na 22ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal o processo 1028945-67.2018.4.01.3400 – Ação Civil de Improbidade Administrativa (peça 295, p. 1-6), na qual figuram como réus, juntamente com a Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88), cinco agentes públicos atuantes no Ministério da Saúde à época e relacionados à referida contratação da empresa. Conforme assinalado pela Juíza Federal Iolete Maria Fialho de Oliveira na decisão que recebeu a inicial (peça 295, p. 4, grifou-se):

O relato da petição inicial, assim como os documentos apresentados, indicam a existência de irregularidades ocorridas nos processos administrativos 25000.445092/2017-31, 25000.451232/2017-18 e 25000.444148/2017-30, que instrumentalizaram a aquisição, pelo Ministério da Saúde, de lotes dos medicamentos ALDURAZYME (laronidase), FABRAZYME (betagalsidase) e MYOZYME (alfaglicosidase), para atender a numerosas demandas judiciais.

Foram instaurados inquéritos civis pelo MPF, donde apurou-se que houve atrasos injustificados na entrega dos fármacos, com o consequente descumprimento de centenas de decisões judiciais e um grave desabastecimento, que culminou na morte de pelo menos 14 pacientes e na piora do quadro de saúde de centenas de outros.

Ressalte-se a alegação de ausência de apresentação, pela GLOBAL GESTÃO EM SAÚDE S/A, de documentos imprescindíveis à participação no certame (Declaração de Detentor de Registro – DDR, autorização de Funcionamento – AFE, fornecida pela ANVISA, dentre outros), bem como a ciência pelo Órgão Público (MS) do alerta da Fabricante de um dos fármacos, GENZIYME (SANOFI), da inexistência dos lotes de medicamentos oferecidos ao Ministério da Saúde.

Destaque-se ainda a informação de possível pressão, feita por superiores hierárquicos do Ministério da Saúde, para que subordinados efetivassem **autorização de pagamento à referida empresa de forma antecipada**, ainda que ausentes os pressupostos autorizadores. Tal fato foi inclusive confirmado pelo MPF ao acessar as ordens bancárias 2017OB801843, 2017OB801844 e 2017OB801845, **apontando tal pagamento, num total de R$ 19.906.197,80** (dezenove milhões, novecentos e seis mil, cento e noventa e sete reais e oitenta centavos).

32. O débito imputado à Global Gestão em Saúde S.A., decorrente dos pagamentos antecipados realizados pelo Ministério da Saúde, constitui objeto do TC 000.057/2022-3 – Tomada de Contas Especial que tramita no TCU sob a relatoria do Ministro Antônio Anastasia e de responsabilidade da unidade técnica AudTCE.

33. Com relação aos documentos comprobatórios da qualificação técnica apresentados pela Precisa quando da realização do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, o responsável trouxe aos autos cópia da **Licença de Funcionamento** emitida em 27/6/2018 pela Vigilância Sanitária Municipal de Itapevi (SP) em nome da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), ou seja, a filial aberta em 4/10/2017, com indicação de validade até 27/6/2019 (peça 192).

34. Cabe assinalar, entretanto, que ao se pesquisar a referida **Licença de Funcionamento** 352250507-464-000162-1-7 para "armazenar em área própria e distribuir" medicamentos, em consulta realizada no sítio eletrônico da Secretaria de Saúde de São Paulo – Sistema de Informação

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

em Vigilância Sanitária (Sivisa), a pesquisa não retornou resultados, indicando que a licença, que venceu em 27/6/2019, não teria sido renovada.

35. Também foi trazida aos autos cópia de **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** emitida pela Anvisa, publicada no Diário Oficial da União – segunda-feira, 24 de março de 2014 – Página 39 - introdução e 50 - informações da empresa - Resolução - RE N° 1.032, de 21 de março de 2014 (peças 191 e 190), que concede "autorização de Funcionamento para estabelecimentos de comercialização de medicamentos, farmácias e drogarias", ou seja, a atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos, que constituía o objeto social declarado à época pela Precisa (peça 295, p. 21).

36. A documentação refere-se à matriz da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) e não à sua filial (CNPJ: 03.394.819/0005-00), criada em 4/10/2017, que somente obteria **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** da Anvisa para **importar** e **distribuir** produtos para saúde em 20/5/2019 (peça 296, p. 1-2), ou seja, somente seis meses após a homologação do Pregão 53/2018 em 22/11/2018, ato praticado pela senhora Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87).

37. Cabe assinalar que na **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** emitida em 21/6/2018 pela Anvisa para a matriz da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) para distribuição de medicamentos e insumos farmacêuticos encontra-se assinalado que a autorização refere-se somente à matriz, não sendo possível, portanto, estender seus efeitos para filiais (peça 296, p. 3), cabendo assinalar que a filial fora constituída tendo por tendo por objeto destacado apenas a "distribuição de medicamentos".

38. A matriz da Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) detinha autorização da Anvisa para "armazenar, distribuir, expedir e importar" **medicamentos** desde 21/6/2018 (peça 296, p. 4 e p. 9), porém não detinha o registro do produto ou a "autorização expressa do detentor do registro", nem estava autorizada a importar "produtos correlatos", atualmente denominados de "equipamentos médicos", que é o caso de preservativos femininos, conforme indicado no "Manual para Regularização de Equipamentos Médicos na Anvisa", sendo classificado como item de Classe III que requer registro destinado a comprovar o direito de fabricação e de importação, conforme estabelecido pela Resolução RDC 751, de 15 de setembro de 2022.

39. Assim, a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) e tampouco sua filial não detinham condições que as possibilitassem participar do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, seja quando da publicação, em 29/5/2018, do primeiro aviso de licitação do Pregão 53/2018 (peça 296, p. 5), que não foi localizado no processo SEI 25000.203531/2018-11, certame que seria suspenso pelo Ministério da Saúde, seja quando foi reaberto, em 28/6/2018, estando a sessão pública prevista para ocorrer em 10/7/2018, tampouco havendo sido localizada a juntada desse aviso no referido processo administrativo.

40. Cabe assinalar que as exigências de prévio registro e licenciamento para importação e distribuição de "produtos correlatos" já se encontravam estabelecidas pela Resolução RDC 185, de 22 de outubro de 2001, da Anvisa e remontam a disposições da Lei 6.360/1976 com a regulamentação estabelecida pelo Decreto 8.077/2013, todos vigentes quando da elaboração do edital do Pregão 53/2018.

41. A matriz da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) somente obteria **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** emitida pela Anvisa para "armazenar, distribuir, expedir e **importar**" produtos para a saúde correlatos em 17/5/2019 (peça 296, p. 9-10), ou seja, também somente após a homologação do Pregão 53/2018, ato praticado em 22/11/2018 pela senhora Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87).

42. Resta evidente, portanto, que a Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) e sua filial (CNPJ: 03.394.819/0005-00) não

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

possuíam autorização da Anvisa para importar e distribuir produtos de saúde correlatos quando da homologação do Pregão 53/2018, não atendendo, portanto, a exigências estabelecidas pelo Edital.

43. Com relação ao **Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa** ou publicação do registro no Diário Oficial da União em nome da licitante, o responsável trouxe aos autos comprovante de deferimento do preservativo feminino "Cupid Female Condom", fabricado pela empresa indiana Cupid Limited (peças 195 e 194), porém, o registro foi concedido à empresa Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., o que comprova que a Precisa Comercialização de Medicamentos não detinha o registro do produto.

44. O Edital previa que se a licitante fosse distribuidora ou importadora, deveria apresentar a **autorização expressa do detentor do registro, para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional**. Uma vez que a Precisa não havia apresentado a "autorização expressa do detentor do registro", o responsável requereu em diligência sua apresentação, com prazo para atendimento até o dia 29/10/2018 (peça 203), seguindo orientação da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde (peça 197).

45. A Precisa encaminhou declaração, firmada em 26/10/2018 e com validade declarada por noventa dias contados de sua emissão, na qual a Emergo Brazil Import informa que a Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), ou seja, a matriz, "encontra-se apta a comercializar em âmbito nacional" o produto preservativo feminino "*Cupid female condom*" (peça 204), não havendo registro de que essa declaração tenha sido prorrogada pela declarante.

46. Entretanto, não concorre em favor do responsável a alegação de que o Diretor Substituto do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis do HIV/Aids e das Hepatites Virais analisou e considerou que a documentação apresentada atendia tecnicamente às exigências, pois os documentos analisados pelo Diretor substituto dizem respeito apenas à comprovação de registro do produto, emitido pela Anvisa, e autorização da empresa detentora do registro (peça 205). Porém, a verificação dos documentos de habilitação constitui atribuição do pregoeiro e todos os demais documentos de qualificação técnica foram considerados conformes e aceitos pelo responsável.

47. Ademais, o Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 estabeleceu que (peça 294, p. 30 e p. 32, grifou-se):

10.16. Sob pena de desclassificação ou inabilitação, os documentos referentes à habilitação parcial do SICAF deverão se referir ao mesmo CNPJ, salvo aqueles legalmente permitidos.
(...)
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, **o Pregoeiro verificará** o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.1.1. **SICAF**
(...)
12.2. **O Pregoeiro consultará** o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, *caput*, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, bem como o disposto no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

48. Bastaria ao responsável, portanto, na condição de Pregoeiro do certame, haver efetuado simples consulta ao credenciamento da Precisa no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e ao contrato social da empresa para obter a informação de que a Global Gestão em Saúde S/A (CNPJ: 10.375.666/0001-88) detinha mais de 99% do capital social da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555),

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

dados que foram disponibilizados pelo próprio senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)**.

49. Verifica-se que a documentação apresentada pela licitante ao órgão contratante ora refere-se à matriz, ora à filial da Precisa, com a qual foram firmados os Contrato 249/2018 e Contrato 152/2019, decorrentes do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 – Ata de Registro de Preços ARP 115/2018, no que aparenta ser mero expediente para burlar restrições existentes sobre a matriz da Precisa, cabendo observar que, nos termos do disposto no art. 11, inciso VI, do então vigente Decreto 5.450/2005, cabia ao Pregoeiro "**verificar e julgar as condições de habilitação**".

50. Conforme estabelecido no item 12.5.5 do Edital, a licitante deveria fazer prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, instituída pela Lei 12.440/2011 (peça 294, p. 34).

51. A empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) e sua controladora, a empresa Global Gestão em Saúde S. A., não estariam em condições de obter Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em face da Ação Trabalhista 1000140-12.2017.5.02.0205 - TRT 2ª Região (5ª Vara do Trabalho de Barueri), com **sentença condenatória proferida em 19/7/2018, que transitou em julgado em 31/7/2018** (peça 296, p. 11-23).

52. Conforme assinalado na referida sentença condenatória, a Precisa e a Global constituem grupo econômico, havendo sido "representadas pelo mesmo advogado e preposto em audiência", razão pela qual foram condenadas a responder solidariamente pelos débitos trabalhistas na referida Ação Trabalhista 1000140-12.2017.5.02.0205 (peça 297, p. 13).

53. Cabe salientar que nessa reclamação trabalhista as reclamadas apresentaram em garantia "carta de fiança fidejussória" emitida pela Fib Bank, que foi equivocadamente aceita pelo juízo como se apólice de seguro garantia fosse.

54. Ademais, a empresa Precisa tampouco estaria em situação regular junto ao FGTS, dado que em manifestação escrita apresentada ao juízo, na mesma Ação Trabalhista 1000140-12.2017.5.02.0205, o grupo econômico formado pela Precisa e a Global "em contestação **confessou** a ausência de recolhimento" do FGTS do reclamante, razão pela qual foram condenadas "ao pagamento do FGTS mais 40% referente ao período de janeiro a agosto de 2016" (peça 296, p. 16, grifou-se), cabendo considerar que constitui fator impeditivo à regularidade perante o FGTS a "confissão ou declaração de débitos de contribuições não regularizados por pagamento ou parcelamento" (FGTS Manual de Orientações Regularidade do Empregador – V16 – Caixa Econômica Federal, páginas 5-6).

55. Ainda em consulta à Ação Trabalhista 1000140-12.2017.5.02.0205 constatou-se que, até a presente data, não ocorreu a liquidação do débito, havendo o juízo competente, em 7/8/2023, determinado "**a expedição de mandado de pesquisa patrimonial via GAEPP**, **em face das Executadas**, pelo valor atualizado do crédito exequendo, **e da Seguradora** [*sic*] até o limite do valor da garantia (id 6c3dc94)" - (peça 296, p. 24-26, grifos no original).

56. Pesquisa efetuada pelo Auditor indica que a existência de restrições impeditivas à Precisa e à Global seria facilmente verificável à época do certame (peça 296, p. 27-38).

57. A alegação do responsável de que não haveria óbice para a participação da Precisa no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, pois a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Ministério da Saúde, que fora aplicada à Global Gestão em Saúde, vigorou até 9/10/2018 e "a negociação com a empresa PRECISA iniciou-se em 10/10/2018, ou seja, um dia após o vencimento da penalidade, e que a proposta da empresa só foi aceita em 31/10/2018" (peça 174, p. 3) não merece acolhida.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

58. O ingresso da Precisa no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 ocorre às 12:01:29 horas do dia 6/7/2018, data em que a empresa registrou sua proposta no Comprasnet, conforme se verifica na Ata da sessão pública de abertura, realizada em **10/7/2018** (peça 199, p. 2).

59. A penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde consistia na suspensão de licitar, isto é participar de licitações, e contratar com o Ministério da Saúde durante o período de **10/7/2018** a 9/10/2018, consistindo atribuição do Pregoeiro examinar, quando do encerramento da etapa de lances, "a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital", conforme disposto no art. 25, do então vigente Decreto 5.450/2005.

60. Logo, o responsável detinha a obrigação de desclassificar a proposta apresentada pela Precisa no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, considerando que sua participação no certame consistia mero artifício utilizado pelo senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)** para burlar a penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que, à época, estava suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde, **o que caracteriza o cometimento de fraude à licitação**.

61. Tal conclusão é corroborada pelas seguintes evidências:

a) registro de elevação do capital da sede da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), **em 22/3/2018**, para R$ 12.952.989,00, com alteração do objeto social de "comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, *holdings* de instituições não-financeiras" para "representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas" (peça 295, p. 37), alterações sem as quais a empresa não poderia ter participado do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, que exigia da licitante exercer "atividade compatível com o objeto desta licitação" e a comprovação de patrimônio líquido de 5% do valor estimado da contratação ou item pertinente (peça 295, p. 88 e p. 103); porém, a Precisa não detinha autorização da Anvisa para importar e distribuir produtos de saúde e correlatos;

b) procuração assinada pelo senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)**, na condição de representante da Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79), datada de 23/7/2018, outorgando poderes à senhora Emanuela Batista de Souza Medrades (CPF: 330.976.208-42) para representar a empresa (peça 295, p. 83);

c) a senhora Emanuela Batista de Souza Medrades (CPF: 330.976.208-42) haver assinado a Ata de Registro de Preços 115/2018 (peça 295, p. 165-167) e o Contrato 249/2018 (peça 295, p. 39-40) na condição de representante da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos;

d) a documentação apresentada pela Precisa ao órgão contratante para fins de comprovação de habilitação e de qualificação técnica ora refere-se à matriz, ora à filial da Precisa, com a qual foram firmados os Contrato 249/2018 e Contrato 152/2019, decorrentes do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 – Ata de Registro de Preços ARP 115/2018, no que aparenta ser mero expediente para burlar restrições existentes sobre a matriz;

e) envio pelo endereço de correio eletrônico dlog@saude.gov.br à senhora Emanuela Batista de Souza (CPF: 330.976.208-42), em seus endereços de correio eletrônico emanuela.souza@precisamedicamentos, contato@globalsaude.com.br e emanuela.souza@bfssaude.com.br, da notificação de instauração de Tomada de Contas Especial no âmbito do Ministério da Saúde tendo como responsáveis Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93) e Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01) – (peça 295, p. 10-18);

f) em consulta à base de dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, constatou-se que a empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88), sociedade anônima fechada, detém 99,44% do capital social da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79) e 99,99% do capital social da empresa BSF Gestão em Saúde Ltda. (CNPJ: 20.595.406/0001-71), cabendo assinalar que as três empresas têm em comum o senhor

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), presidente da Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88) e que, desde 5/5/2015 e até 30/7/2019, figurava como sócio administrador e diretor da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79), na qual voltou a ser admitido como sócio e administrador em 25/6/2020 (peça 295, p. 36-38), sendo ainda o sócio administrador da BSF Gestão em Saúde Ltda. (CNPJ: 20.595.406/0001-71), empresa também controlada pela Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88), na qual detém 99,99% do capital social;

g) em 21/8/2017 o endereço da sede da Precisa fora alterado para Avenida Tamboré, 267, 28º Andar, Torre Sul, Edifício Canopus Corporate Alphaville, Bairro de Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000, que vem a ser o mesmo endereço da empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601), sendo também assinalado no registro ser esse o endereço residencial do senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)** - (peça 295, p. 36);

h) alteração do contrato social da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), datado de 22/12/2017, apresentado como documento de habilitação jurídica para participação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e juntado ao processo SEI 25000.203531/2018-11, no qual figuram como únicos sócios a empresa **Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001- 88 – NIRE 35300436601), no ato representada pela senhora Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01) e o senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), sendo ambos os signatários da referida alteração do contrato social** (documento SEI 6817297 / 25000.203531/2018-11 - peça 295, p. 168-179);

i) a proposta comercial da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), apresentada para o Pregão Eletrônico SRP 53/2018 **está assinada pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)** - (SEI 6795686 – 2500.203531/2018-11 / peça 295, p. 180-181);

j) a informação de que a Global Gestão em Saúde S/A (CNPJ: 10.375.666/0001-88) detinha mais de 99% do capital social da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) poderia ser facilmente obtida mediante simples consulta ao credenciamento da Precisa no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, dados que foram informados pelo próprio senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)**, e também no documento de alteração do contrato social da Precisa, que foi apresentado como documento de habilitação da licitante no Pregão Eletrônico SRP 53/2018; e

k) o fato de a Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda (CNPJ 03.394.819/0001 79, 03.394.819/0006 83 e 03.394.819/0005 00), **não haver apresentado faturamento nos anos de 2016, 2017, 2019 e 2020, apesar de haver ostentado movimentação financeira milionária nos citados períodos, tendo somente cinco funcionários em 2016 e dois em 2017**, segundo registra o Relatório Final da CPI da Pandemia às páginas 333-334, conforme fora apurado em relatórios de inteligência financeira recebidos pela comissão.

62. A menção explícita feita pelo responsável de que "a negociação com a empresa PRECISA iniciou-se em 10/10/2018, ou seja, um dia após o vencimento da penalidade, e que a proposta da empresa só foi aceita em 31/10/2018" denota que a condição impeditiva de participação no certame não lhe era nem poderia ser desconhecida, restando evidente na documentação apresentada pela Precisa que a empresa compunha grupo econômico controlado pela Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001- 88 – NIRE 35300436601), empresa que fora declarada impedida de licitar e contratar com o Ministério da Saúde.

63. Constitui pretensão de distorcer o real sentido dos fatos a alegação de que "a negociação com a empresa PRECISA iniciou-se em 10/10/2018, ou seja, um dia após o vencimento da penalidade, e que a proposta da empresa só foi aceita em 31/10/2018", pois a fase externa do pregão tem início com a publicação do edital e a efetiva participação de licitante se inicia com o registro de sua proposta no sistema eletrônico e a sua participação na sessão pública, sendo irrelevante que a condução do certame e a negociação entabulada pelo responsável com a Precisa,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

após a desclassificação de duas outras empresas que apresentaram propostas para o item 1 e de o responsável haver resolvido pelo indeferimento de recurso apresentado contra a habilitação da Precisa, tenha ultrapassado o prazo de vigência da suspensão para licitar e contratar.

64. Logo, concorre em desfavor do responsável o fato de haver pontuado que "a negociação com a empresa PRECISA iniciou-se em 10/10/2018, ou seja, um dia após o vencimento da penalidade", o que permite inferir que o responsável agiu por vontade livre e consciente de alcançar o resultado de burlar a penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que, à época, estava suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde, **o que, considerando o conjunto de evidências coletadas neste processo, caracteriza o cometimento de fraude à licitação**.

65. Em face de todo o exposto, **encaminha-se proposta de rejeição das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53) e a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, além de, em razão da gravidade das infrações cometidas, aplicar-lhe, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal**.

Razões de justificativas apresentadas por Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87) – (peça 57).

66. Transcreve disposições do art. 22, *caput* e §§ 1º a 3º, do Decreto-Lei 4.657/1942 assinalando que não lhe deve ser atribuída responsabilidade pelos fatos em questão, pois "**a validação da documentação técnica é de competência da Área Demandante e que a Empresa Precisa não estava impedida de participar da licitação**" (p. 3, grifos no original).

67. Enumera atribuições do Departamento de Logística em Saúde e do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis e da Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em IST, Aids e Hepatites Virais, estabelecidas pelo então vigente Decreto 8.901/2016, afirmando que "a aquisição de preservativos e validação da documentação técnica é de responsabilidade da Área Demandante, que no caso vertente, é o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais, por meio da Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em IST, Aids e Hepatites Virais".

68. Assinala que todos os processos licitatórios realizados no PEC e no SIN, sistemas anteriormente utilizados que se encontram inativos, "não estão acessíveis (Docs. 7 e 8) e portanto a homologação do pregão 53/2018 realizada em 28/11/2018 com toda a documentação comprobatória não está disponível para a consulta" (p. 4).

69. Afirma que no Despacho de homologação 555/2018/DLOG/SE/MS encontram-se "referências às informações de tarefas realizadas previamente a homologação, tais como: número do processo de aquisição no PEC/SIN-Processo, relatório da CGLIS/Pregoeiro, pesquisa de preço, audiência pública, empresas vencedoras, valor total, dentre outras informações" (p. 4).

70. Aduz ter havido recurso no certame e que "houve validação técnica pela área. Tais documentos foram inseridos no sistema PEC/SIN-Processo e assinados eletronicamente", observando que o processo administrativo originário é o "25000.062261/2017-09 e que por motivos alheios ao meu conhecimento não está acessível, bem como reforço o que já foi dito: que o PEC/SIN-Processo 14090, subfluxo 21913 contém toda a instrução processual prévia a homologação e que também não está disponível para acesso", sendo que o processo SEI "25000.203531/2018-11 refere-se à execução da Ata de Registro de Preços 115/2018, resultante do Pregão Eletrônico 53/2018 com os respectivos contratos 249/2018 e 152/2019 assinados" (p. 4-5).

71. Afirma que a empresa Precisa "não estava impedida em participar do certame e caso fosse declarada vencedora não havia óbice de que a Administração Pública não [*sic*] pudesse contratá-la", havendo a referida empresa entregado "toda a documentação exigida no edital, conforme especificada no Termo de Referência, bem como a aprovação pela área técnica demandante desta Pasta" (p. 5), a qual se encontra disponível no Comprasnet.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

72. Considera haver "fragilidade nos sistemas geradores das certidões que impedem ou não a participação em licitações e suas respectivas contratações", pois não registram "e informações dos sócios de empresas sancionadas, bem como o cruzamento dessas informações com a participação desses sócios em outras empresas cujo CNPJ se encontra sem restrições" (p. 5-6).

73. Aduz que cumpriu a legislação ao homologar o certame, dada a presença no processo de "algumas listas de verificação das tarefas realizadas e alguns Despachos que foram inseridos no sistema e assinados eletronicamente por vários atores" (p. 6-7), destacando entre esses "o Despacho 77/2018–DIAHV/SVS/MS referente à validação da documentação técnica (Doc. 20), bem como a aviso de publicação do edital no DOU e em jornal de grande circulação. (Docs. 21 e 22). Essas publicações inclusive estão inseridas no SEI 25000.203531/2018-11" (p. 7).

74. Conclusivamente, requer ao Tribunal que "defira as razões de justificativa por mim apresentadas" (p. 8).

Análise:

75. A alegação de que a aquisição de preservativos seria de responsabilidade de outro departamento não merece acolhida, dado que constitui atribuição do Departamento de Logística em Saúde (DLOG), nos termos do disposto no art. 8º do então vigente Decreto 8.901/2016:

I - planejar o processo de logística integrada de insumos estratégicos para a saúde;

II - planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades de compra de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde;

III - acompanhar e avaliar a elaboração dos contratos e dos aditivos referentes ao fornecimento de bens e à prestação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde;

IV - planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde adquiridos pelo Ministério da Saúde;

V - planejar, coordenar, orientar e avaliar os processos de orçamento, finanças e contabilidade das compras de bens e das contratações de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde; e

VI - desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da Saúde, relativas aos créditos sob sua gestão.

76. O Diretor do DLOG é o signatário do Contrato 249/2018 e sua unidade gestora é o DLOG. O Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 identifica o DLOG como a unidade responsável pela aquisição, havendo sido elaborado pela Coordenação-Geral de Licitações e Contratos de Insumos Estratégicos para Saúde (CGLIS/DLOG/SE/MS), subunidade administrativa diretamente subordinada ao DLOG.

77. Nos termos da Portaria GM/MS 1.419, de 8 de junho de 2017, competia à essa subunidade, subordinada ao DLOG (grifou-se):

Art. 128. À Coordenação-Geral de Licitações e Contratos de Insumos Estratégicos para Saúde compete:

I - coordenar, monitorar e avaliar as atividades inerentes ao processo licitatório e as contratações de insumos estratégicos para a saúde;

II - coordenar, monitorar e avaliar os atos necessários à formalização dos instrumentos para efetivação das compras de insumos estratégicos para a saúde;

III – subsidiar o processo de planejamento logístico integrado do Ministério da Saúde com informações sobre as licitações e contratos de insumos estratégicos para a saúde;

IV - gerir o processo de aquisição de insumos estratégicos para a saúde para atendimento às demandas judiciais;

V - coordenar a apuração das ocorrências de indícios de infrações cometidas por empresas nas fases de licitação e execução de contratos; e

VI - coordenar e avaliar a restituição de garantias contratuais e acompanhar a execução das penalidades a fornecedores e prestadores de serviços.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

78. Na mesma Portaria GM/MS 1.419, de 8 de junho de 2017, em seu art. 118, encontram-se replicadas, literalmente, as competências atribuídas ao DLOG no art. 8º do Decreto 8.901/2016, já transcrito no parágrafo 71 desta instrução.

79. No Contrato 249/2018, firmado em 13/12/2018, ocorreu descumprimento do cronograma de entrega, sendo que a primeira parcela, prevista para ocorrer até 23/3/2019, foi entregue com 193 dias de atraso. A entrega da segunda e última parcela, prevista para ocorrer até 21/6/2019, foi entregue com 132 dias de atraso (peça 46 p. 263-271 - Relatório Final de Execução do Contrato 249/2018, de 28/9/2021).

80. Transcreve-se excerto do Relatório Final de Execução do Contrato 249/2018, de 28/9/2021 (peça 46, p. 268-269, grifou-se):

Na condição de fiscal do Contrato 249/2018, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e das Infecções Sexualmente Transmissíveis - DCCI considera que a Contratada descumpriu o prazo de entrega das 1ª e 2ª parcelas contratadas. O Ministério da Saúde (MS) notificou a empresa pelos atrasos na entrega das referidas parcelas e a empresa não se manifestou. **Verifica-se incalculável prejuízo à Administração**, haja vista a indisponibilidade do insumo para distribuição de preservativos femininos do material látex.

Em relação ao atraso de 193 dias na entrega da 1ª parcela, a empresa não se manifestou após ser notificada pelo atraso. O DCCI então, aplicou advertência à contratada e encaminhou Relatório (9352060) ao DLOG com sugestão de aplicação de multa.

Para o atraso de 132 dias na entrega da 2ª parcela, a empresa se manifestou através da Carta (0022449530) justificando os atrasos ocorridos. As justificativas da empresa foram analisadas, conforme Despacho SEI/2021– DCCI/SVS/MS (0022940609), e não foram acolhidas.

Nesse sentido, a contratada cumpriu, embora com atrasos, com as entregas e quantitativos previstos em contrato. No entanto, consoante o disposto no inciso XV, do art. 4º, da Portaria nº 78/2006 e Circular MS/SE/GAB nº 40, **submete-se os autos à autoridade competente para aplicação das sanções previstas no contrato, na qualidade de Diretor do Departamento de Logística em Saúde, para análise e deliberação final**, sugerindo a aplicação da penalidade de multa prevista no Contrato, conforme segue:

Contrato 249/2018 – 1ª parcela entregue atrasada.

Prazo pactuado: 23/03/2019.

Data de entrega: 02/10/2019.

Valor da multa a ser atualizada pelo DLOG: R$ 1.373.440,06 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos).

Contrato 249/2018 – 2ª parcela entregue atrasada.

Prazo pactuado: 21/06/2019.

Data de entrega: 01/11/2019.

Valor da multa a ser atualizada pelo DLOG: R$ 1.373.440,06 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos).

81. Cabe assinalar que, apesar de a contratada haver sido notificada, em 23/4/2019, pelo "Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais", no exercício da fiscalização do contrato, da aplicação de Advertência em razão do atraso na execução da entrega da primeira parcela (peça 295, p. 39-41), a penalidade foi desconstituída em 27/10/2021 pelo então Diretor do DLOG, senhor Ridauto Lúcio Fernandes, que se declarara "surpreendido" ao tomar conhecimento dessa notificação, uma vez que "a competência para **APLICAR** a imposição de sanções administrativas, no caso em tela, é, tão somente, do **Diretor do Departamento do Logística,** por ser essa a autoridade responsável pela celebração do contrato e, também, o ordenador de despesas" (peça 295, p. 42-44, grifos no original).

82. Resta evidente, portanto, que o DLOG era a unidade responsável pela aquisição e pela gestão do Contrato 249/2018, havendo o DLOG ratificado os preços de referência da licitação,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

além de haver dispensado, nessa ocasião, a publicação do Termo de Referência e seus anexos (peça 75); ratificado o preço de referência em dólar norte americano e aprovado a participação de empresa estrangeira no certame (peça 76); além de haver aprovado e autorizado a publicação do Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 (peça 73), conforme se verifica em documentação trazida aos autos pela própria responsável; havendo sido também o DLOG quem, em 2/5/2018, designou o Pregoeiro e a equipe de apoio que atuou no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 (peça 296, p. 45).

83. Com relação às multas contratuais propostas pela fiscalização do Contrato 249/2018, verifica-se no processo SEI 25000.059176/2020-51 que o então Diretor do DLOG, senhor Ridauto Lúcio Fernandes, notificou a Precisa, em 20/1/2022, que, após a devida apreciação de recurso administrativo, fora mantida a aplicação da penalidade de multa em montante de **R$ 2.746.880,12**, valor atualizado até 14/10/2021, havendo informado que, em caso de não pagamento, haveria o "encaminhamento do valor atualizado para inscrição em dívida ativa e, consequentemente, a adoção de medidas judiciais pela Advocacia Geral da União, nos termos da Lei 6.830/1980" (peça 296, p. 46-47, grifos no original).

84. Devidamente notificada por *e-mail*, uma vez que não localizada no endereço informado, a Precisa não se manifestou, tampouco efetuou o pagamento da multa, que foi registrada no SICAF em 18/2/2022 (peça 296, p. 48).

85. O DLOG buscou notificar a Fib Bank para acionar a "garantia" em subsequentes tentativas, mas a empresa não foi localizada no endereço informado, cabendo observar que a vigência da "carta de fiança fidejussória" havia expirado em 11/12/2019, logo não já não havia mais qualquer "garantia" contratual em vigor. Ademais, na "garantia", em valor inferior ao da multa aplicada, encontra-se expresso que a fiança não cobre indenizações referentes a multas (peça 294, p. 160).

86. Em 2/5/2022 o Diretor do DLOG requereu à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional – Divisão da Dívida Ativa (DIDAT) a inscrição do valor da multa aplicada em Dívida Ativa da União. Porém, verificou-se em consulta ao sistema "Regularize (Lista de Devedores)" da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que, até a presente data, a inscrição não ocorreu.

87. Com relação à alegada indisponibilidade de acesso a sistemas internos do Ministério da Saúde, isso não impediria que a responsável, além da extensa documentação que juntou às peças 58 a 79, obtivesse os documentos que ainda considerasse necessários à formulação de suas razões de justificativas, dado que poderiam ter sido requisitados ao órgão.

88. Ademais, nos termos do disposto no art. 160, § 1º, do Regimento Interno do TCU, é facultado à parte chamada em audiência a juntada de documentos novos desde a constituição do processo até o término da etapa de instrução, havendo a responsável, portanto, disposto de período superior a um ano para coletar e trazer aos autos os documentos que ainda considerasse pertinentes ao esclarecimento dos fatos.

89. Cabe assinalar que a responsável requereu ao Ministério da Saúde e obteve, em 2/1/2023, acesso externo com visualização integral ao processo SEI 25000.203531/2018-11.

90. Quanto à alegada "fragilidade nos sistemas geradores das certidões que impedem ou não a participação em licitações e suas respectivas contratações", pois não registram "informações dos sócios de empresas sancionadas, bem como o cruzamento dessas informações com a participação desses sócios em outras empresas cujo CNPJ se encontra sem restrições" (peça 57, p. 5-6), a responsável não poderia desconhecer, na condição de Diretora substituta do DLOG, que a empresa Global Gestão em Saúde encontrava-se suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde por iniciativa e decisão do próprio DLOG (peça 294, p. 1-3).

91. Ainda que não fosse possível verificar nas certidões apresentadas o quadro societário da licitante Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0001-79), declarada vencedora do certame, bastaria à responsável haver examinado os documentos de habilitação e a proposta apresentada pela Precisa, que se encontra assinada pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), sócio administrador e diretor da Precisa, para constatar que o

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

mesmo figura como representante da Precisa e que a Global Gestão em Saúde S/A (CNPJ: 10.375.666/0001-88), empresa por ele presidida e da qual é acionista, detém 99,44% do capital social da empresa Precisa.

92. Ademais, ao contrário do que alega a responsável, o SICAF possui funcionalidade, disponível desde 8/6/2015, que emite alerta da existência de "ocorrências impeditivas indiretas do fornecedor", que são resultado de cruzamento de informações sobre o quadro societário das empresas e que visa evitar possível tentativa de burla à penalidade de declaração de inidoneidade, impedimento de contratar ou licitar com a Administração Pública ou suspensão temporária de licitar com a Administração.

93. O alerta diz se os sócios do CNPJ consultado correspondem a um CPF cadastrado como dirigente ou cônjuge de um outro cadastro que esteja com ocorrência impeditiva vigente no sistema. Trata-se de alerta do sistema que impõe ao gestor o dever de verificar se o CNPJ consultado teria sido criado ou utilizado exclusivamente com o intuito de burlar a pena administrativa anteriormente aplicada.

94. Caberia ainda considerar a proximidade da data de aplicação da penalidade à Global pelo DLOG, publicada em 29/6/2018 e retificada em 2/7/2018 (peça 294, p. 1-3), e as datas de publicação do Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 (29/5/2018) e de sua reabertura (28/6/2018) e a data então informada de realização da sessão de abertura (10/7/2018), não sendo possível desconsiderar que o rumoroso caso que resultou na aplicação da penalidade foi amplamente divulgado à época pelos veículos de imprensa.

95. Em relação ao fato de a responsável haver homologado o Pregão Eletrônico SRP 53/2018, é sólida a jurisprudência do TCU que indica a responsabilidade do agente homologador que desconsidere irregularidade constatáveis no processo licitatório, sendo exemplos:

ENUNCIADO

Ao homologar a licitação, a autoridade pública vincula sua responsabilidade com os atos praticados pela comissão de licitação, reconhecendo-os como válidos, razão por que responde por irregularidades verificadas na condução do certame (Acórdão 3389/2010-Plenário, de 8/12/2010, Relator Ministro Augusto Nardes).

ENUNCIADO

A homologação de certame licitatório é ato administrativo de alta relevância, porquanto se trata do momento em que a autoridade competente tem o poder-dever de verificar a legalidade dos atos praticados e avaliar a conveniência da contratação. Não é um ato de simples anuência com os da comissão de licitação, ainda que lastreados em parecer jurídico (Acórdão 2659/2014-Plenário, de 8/10/2014, Relator Ministro José Múcio Monteiro).

ENUNCIADO

A homologação de um procedimento licitatório não é ato meramente formal, em que a autoridade competente apõe sua assinatura e toma ciência do resultado do certame. Trata-se, na verdade, de ato por meio do qual a autoridade administrativa exerce o controle sobre a legalidade do procedimento. Assim, caso haja alguma irregularidade no transcorrer da licitação, cumpre à autoridade competente rejeitar a homologação (Acórdão 690/2008-Primeira Câmara, de 11/3/2008, Relator Ministro-substituto Marcos Bemquerer)

96. Em face de todo o exposto e incorporando à presente a análise já efetuada nos parágrafos 21 a 60 desta instrução, **encaminha-se proposta de rejeição das razões de justificativa apresentadas pela senhora Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87) e a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, além de, em razão da gravidade das infrações cometidas, que resultaram no cometimento de fraude à licitação, aplicar-lhe, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal**.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

97. Deve ser considerada **circunstância agravante** para fins de apenação da responsável a aceitação da "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 249/2018, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), pelas razões exposta na análise do tópico seguinte de audiência.

Oitivas realizadas.

Realizar, nos termos do art. 250, inciso V, e art. 271 do Regimento Interno/TCU, a oitiva das empresas OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) e Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601), para, no prazo de até quinze dias, manifestarem-se, caso queiram, sobre:

a) os indícios de cometimento de fraude à licitação constatados no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, relacionado à participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00) no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 constituiu mero artifício utilizado pelo senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93) para burlar a penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que, à época, estava suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde;

b) oferecimento de "cartas de fiança fidejussória" nos contratos 249/2018, 152/2019, 316/2020 e 29/2021 para atendimento às disposições contratuais concernentes à garantia de execução contratual em violação ao disposto no art. 56 da Lei 8.666/1993;

c) participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) no Pregão Eletrônico SRP 81/2020 sem que a empresa, supostamente representante da empresa estrangeira Cupid Limited e para a qual foi adjudicado o item 1, houvesse comprovado deter qualificação técnica, em razão da não apresentação dos documentos exigidos pelo item 13.12 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência: "**7.1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário** emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante, com indicação da validade do documento; **7.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** participante da licitação emitida pela Anvisa, com indicação da validade do documento; **7.3. Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa** ou publicação do registro no Diário Oficial da União em nome da licitante - 7.3.1 Também pode ser apresentado pela representante legal da empresa estrangeira/distribuidora **autorização expressa do detentor do registro, para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional**. 7.3.2 Será permitida ainda a apresentação de **protocolo de pedido de revalidação do registro junto à Anvisa**, desde que tenha sido requerido nos termos do § 6º do artigo 12 da Lei 6.360/76, em nome da licitante no caso do *caput* ou, no caso do item 7.3.1, em nome da detentora do registro, que autoriza comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional".

Alertar à OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) e à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que a ausência de manifestação ou o seu não acolhimento poderá implicar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a declaração de inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitações em que haja utilização de recursos federais.

98. Apesar de devidamente notificada, em 2/1/2023 (peça 80), a empresa OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) optou por não se manifestar nos autos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

99. A empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) foi devidamente notificada por edital publicado em 15/5/2023 (peças 257 e 258), após duas tentativas frustradas de comunicação por meio de carta registrada (peças 36, 81, 240 e 255), havendo também optado por não se manifestar nos autos.

Análise.

100. Nos termos do art. 250, inciso V, e art. 271 do Regimento Interno/TCU, foi facultado às empresas OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) e Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) manifestarem-se em oitiva, havendo sido alertadas que a ausência de manifestação ou o seu não acolhimento poderia implicar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a declaração de inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitações em que haja utilização de recursos federais.

101. Devidamente notificadas, as citadas empresas não encaminharam qualquer manifestação ao TCU.

102. Cabe assinalar que a empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) foi sancionada administrativamente pela Petrobras S/A – Comitê de Integridade com a cominação de multa no valor de **R$ 2.330.377,85**, em razão de fraude na execução do Contrato - Petrobras 0200.0093599.14.2, estando suspensa para participar de licitação e contratar com a Petrobras, pelo prazo de vinte e quatro meses, em decisão ratificadora publicada em 5/2/2021 no Diário Oficial da União (peça 296, p. 49).

103. Conforme se extrai dos autos do TC 005.394/2018-0 – MON (apensado ao TC 035.802/2015-4), de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro e sob responsabilidade técnica da então denominada SeinfraPetróleo, que teve por objeto o monitoramento dos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1.652/2016-TCU-Plenário, em atendimento ao subitem 9.3 do Acórdão 23/2017-TCU-Plenário, referente ao programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobras, as sanções de suspensão para licitar e contratar aplicadas à empresa Global pela estatal ocorreram no âmbito do referido Contrato 0200.0093599.14.2, firmado em 2/3/2015, no montante de R$ 549.152.352,00, que veio a ser rescindido pela Petrobras em 14/9/2015.

104. Todavia, segundo apurado no TC 006.789/20218 – REPR, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler e sob responsabilidade técnica da AudSaúde, cujo objeto é a Dispensa de Licitação 10/2021 para aquisição de vacina Covaxin/BBV152, contra a Covid-19, não há comprovação de que houve o pagamento da multa, da publicação extraordinária da decisão condenatória em jornal de grande circulação e a suspensão de participação em licitação. O sítio eletrônico da empresa Global não contém qualquer informação acerca da aplicação da penalidade decorrente do processo sancionatório PAR (https://www.globalsaude.com.br/, acesso em 22/9/2022. A consulta foi reiterada em 13/3/2024, porém o *site* encontra-se desativado).

105. Tampouco foram encontradas evidências de que a Petrobras tenha dado conhecimento ao Ministério Público Federal para apuração de eventuais delitos e que a estatal tenha encaminhado as consequentes medidas judiciais cabíveis, previstas no caso de descumprimento das sanções aplicadas e divulgadas no Aviso de Penalidade publicado no Diário Oficial da União de 5/2/2021.

106. Em 12/1/2024 a Controladoria-Geral da União (CGU) publicou no Diário Oficial da União que havia aplicado à empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) as seguintes penalidades, pela prática dos atos lesivos previstos no artigo 5º, inciso IV, alíneas "b" e "d", da Lei 12.846/2013 e no **artigo 88, incisos II e III, da** Lei 8.666/1993 (peça 295, p. 50-51, grifou-se):

a) **multa**, no valor de **R$ 21.697.740,49** (vinte e um milhões seiscentos e noventa e sete mil setecentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), com fundamento no artigo 6º, inciso I, da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Lei 12.846, de 2013, assim como no artigo19, inciso I, do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022;

b) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, com fundamento no artigo 6º, inciso II, da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, assim como no artigo 19, inciso II, e 28 do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, a ser cumprida da seguinte forma:

i) em meio de comunicação de grande circulação, física ou eletrônica, na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, pelo prazo de 01 (um) dia;

ii) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo de 90 dias; e

iii) em seu sítio eletrônico, em destaque na página principal, pelo prazo de 90 dias; e

c) **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, com fundamento no artigo 87, inciso IV, c/c o artigo 88, inciso III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até que passe por um processo de reabilitação, no qual deve comprovar cumulativamente o escoamento do prazo mínimo de 2 anos sem licitar e contratar com a administração pública contados da data da aplicação da pena, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário e a superação dos motivos determinantes da punição.

Os efeitos desta decisão ficam suspensos até o decurso do prazo previsto no artigo 15 do Decreto 11.129, de 11 de julho de 2022 [*prazo de dez dias, contado da data de publicação da decisão*]**, e, caso haja apresentação de pedido de reconsideração, até o correspondente julgamento**.

107. Conforme se verifica na Nota Técnica 7/2023/COREP2 - ACESSO RESTRITO/DIREP/SIPRI, de 25/5/2023 (peça 296, p. 52-61), extraída do processo PAR 00190.108503/2021-75, publicizado pela CGU, as sanções aplicadas decorrem de irregularidades ocorridas na aquisição de medicamentos pelo Ministério da Saúde, instrumentalizada nos processos administrativos 25000.445092/2017-31 (SEI 2119678), 25000.451232/2017-18 (SEI 2119679), 25000.444148/2017-30 (SEI 2119677) e 25000.453537/2017-56 (SEI 2119722).

108. Conquanto a empresa Global Gestão em Saúde S.A tenha sido vencedora com o menor preço, ofertou medicamentos mesmo sem possuir a devida autorização para comercializá-los, pois não dispunha de Declaração do Detentor do Registro (DDR) autorizando a importação por terceiro, e das Licença de Importação (LI) e Autorização de Funcionamento (AFE) expedidas pela Anvisa.

109. Conforme já mencionado no parágrafo 30 desta instrução, o caso constitui objeto do processo judicial 1028945-67.2018.4.01.3400 – Ação Civil de Improbidade Administrativa (peça 295, p. 1-6), que tramita na 22ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e na qual figuram como réus a Global e cinco agentes públicos atuantes no Ministério da Saúde à época e relacionados à referida contratação da empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88).

110. Em relação ao caso, tramita no TCU o TC 000.057/2022-3 – TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia e sob responsabilidade técnica da AudTCE, no qual a unidade técnica propõe a citação em débito da Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88) no montante de **R$ 22.798.632,00** (valor atualizado do débito, sem juros, em 27/6/2023), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, aplicados no âmbito do Contrato 2/2008. O referido processo encontra-se em comunicação.

111. Ainda em relação à empresa Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88), no âmbito do TC 031.529/2022-4, de relatoria do Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa e sob responsabilidade técnica da AudTCE, foi prolatado o Acórdão de Relação 2823/2023-TCU-2ª Câmara, de 11/4/2023, contendo a seguinte determinação:

1.7.1. à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, exerça a atribuição prevista no art. 7º, inciso I, do Estatuto da Postal-Saúde, buscando fiscalizar a aplicação dos aludidos recursos em

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

prol da efetiva adoção de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a pronta recuperação do dano decorrente das irregularidades identificadas no âmbito dos Contratos firmados com a empresa Global Gestão em Saúde S/A.

112. Em manifestação encaminhada ao Tribunal no TC 031.529/2022-4 – TCE, em 28/6/2023. a ECT informou, em peças classificadas com a chancela de sigilo, a adoção de medidas administrativas e judiciais para tentar reverter prejuízo causado à estatal no montante de **R$ 142.990.181,72 (valor atualizado até 18/4/2018)** em decorrência do "Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Benefícios e de Plano de Medicamentos" (Contrato 93/2013) e de seus Termos Aditivos, firmado entre a "Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios", mantenedora do plano de saúde dos empregados da ECT, e a Global Gestão em Saúde S.A.

113. A empresa OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), desde 18/1/2023 encontra-se com impedimento/proibição de contratar em todos os poderes da esfera do Distrito Federal até 18/1/2025 (peça 296, p. 62-63), órgão sancionador Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (processo 00060-00159590/2021-03), em decorrência de irregularidades em dispensa de licitação realizada para a aquisição de testes rápidos para detecção da Covid-19, questão que, no âmbito do TCU, é objeto do **TC 008.944/2021-0 – REPR**, de relatoria do Ministro-substituto Marcos Bemquerer e sob responsabilidade técnica desta AudContratações.

114. Conforme se extrai de instrução lançada à peça 119, páginas 8-9, do referido processo:

60. No caso da empresa Precisa, identificou-se um sobrepreço de R$ 10.035.000,00, cujo cálculo considerou a quantidade fornecida (150.000 unidades), bem como a diferença entre o preço unitário ofertado por essa empresa (R$ 139,90) e a PMH (R$ 73,00). Esse valor **não se configurou em débito, haja vista a prolação de decisão judicial que determinou a suspensão dos pagamentos, assim como a adoção de medida cautelar** por esta Corte de Contas (parágrafos 21-27 desta instrução).

115. Em 15/1/2024 a Controladoria-Geral da União publicou no Diário Oficial da União que havia aplicado à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, cuja razão social foi alterada para OVS Importadora Ltda (CNPJ 03.394.819/0001-79), as seguintes penalidades, pela prática do ato lesivo contido no artigo 5º, inciso IV, "b" e "d" da Lei 12.846/2013 e no **art. 88, incisos III, c/c art. 87, inciso IV, da** Lei 8.666/1993 (peça 296, p. 64):

a) **multa**, no valor de **R$ 3.879.251,35**, com fulcro no artigo 6º, inciso I, da Lei 12.846, de 2013 e nos artigos 15, inciso I, 17 e 18 do Decreto nº 8.420/2015;

b) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, com fulcro no artigo 6º, inciso II, e §5º da Lei nº 12.846, de 2013, a ser cumprida da seguinte forma:

i) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, pelo prazo de 1 dia;

ii) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo de 75 (setenta e cinco) dias;

iii) em seu sítio eletrônico, em destaque na página principal do referido sítio, pelo prazo de 30 (trinta) dias; e

c) de **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, com fulcro no art. 87, inc. IV c/c art. 88, inciso III, da Lei 8.666, de 1993, ficando a empresa impossibilitada de licitar ou contratar até que passe por processo de reabilitação, no qual deve comprovar cumulativamente o escoamento do prazo mínimo de 2 anos sem licitar e contratarem com a administração pública contados da data da aplicação da pena, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário e a superação dos motivos determinantes da punição;

Os efeitos desta decisão ficam suspensos até o decurso do prazo previsto no artigo 15 do Decreto 11.129, de 11 de julho de 2022 [*prazo de dez dias, contado da data de publicação da*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

decisão]**, e, caso haja apresentação de pedido de reconsideração, até o correspondente julgamento**

116. Conforme se verifica na Nota Técnica 2517/2023/COREP1 - ACESSO RESTRITO/DIREP/SIPRI, de 4/11/2022, extraída do processo PAR 00190.107232/2021-31, publicizado pela CGU, a empresa foi processada e as sanções aplicadas em decorrência da comprovação de (peça 296, p. 65-76, menção à p. 65, grifou-se):

...irregularidades na atuação empresa como representante da Bharat Biotech International Limited – BBIL para aquisição da vacina Covaxin, destinada ao combate à covid-19. A empresa processada teria fraudado a realização de atos de procedimento licitatório público pela apresentação de documentos com indícios de montagens, com tradução indevida, e, principalmente, pela apresentação de uma procuração supostamente forjada e falsa; por supostamente fraudar contrato mediante a apresentação de proformas *invoices* (faturas) com informações de cobrança em desacordo com os termos pactuados; e por possíveis irregularidades relacionadas à prática de fraude contratual em função da apresentação de uma carta de fiança em desacordo com a Lei 8.666/93 e ao Contrato 29/2021.

117. A aquisição de vacinas Covaxin pelo Ministério da Saúde foi objeto do TC 010.745/2022-0 – SCN que, por força de deliberação exarada no Acórdão 89/2024-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo e sob responsabilidade técnica da AudSaúde, encontra-se sobrestado até decisão de mérito do TC 006.789/2021-8 – REPR, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler e sob responsabilidade técnica da AudSaúde.

118. Cabe novamente assinalar que o objeto deste ponto da análise é o cometimento de fraude à licitação constatada no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, o que não é tratado em nenhum dos demais processos citados que foram autuados no TCU.

119. Em face de todo o exposto, considerando que a empresa OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), e através de sua filial OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), atuando por meio de seus sócios e administradores, o senhor Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), auxiliado por Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01) e Emanuela Batista de Souza Medrades (CPF: 330.976.208-42), agindo de vontade livre e consciente de alcançar o resultado e em concurso com os agentes públicos Gustavo Apoliano Mesquita (CPF 893.810.331-53) e Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87) ou favorecidos por suas condutas omissivas, propiciaram a participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, que constituiu mero artifício utilizado para burlar a penalidade aplicada à Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) que, à época, estava suspensa para licitar e contratar com o Ministério da Saúde, irregularidades que foram materializadas com a admissão da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. como licitante no referido certame e com a posterior assinatura com o Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde do Contrato 249/2018 e do Contrato 152/2019, encaminha-se **proposta de, com fundamento no disposto no art. 46 da Lei 8.443/1992, seja declarada pelo Tribunal de Contas da União a inidoneidade das empresas Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601), OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), e de sua filial OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00)**.

120. Cabe assinalar em relação às medidas punitivas aplicadas pela CGU às empresas Global e Precisa que as penalidades previstas na Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) podem ser aplicadas conjuntamente com outras previstas na legislação, pois o princípio do *non bis in idem* não veda a possibilidade de a legislação atribuir mais de uma sanção administrativa à mesma conduta.

121. Ademais, tais decisões da CGU ainda estariam sujeitas à interposição de recurso, provável razão pela qual as sanções não se encontram publicadas no Portal da Transparência (peça

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

296, p. 77-79), o que afasta a possibilidade de se reconhecer a detração do tempo e do valor da multa dessas penalidades, tendo em vista que ainda não foram efetivadas.

122. Entretanto, a proposta de declaração de inidoneidade das empresas Global Gestão em Saúde Ltda. e Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., cuja razão social foi alterada para OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79), ora encaminhada nessa instrução, decorre de fato diverso aos que motivaram a aplicação de sanções pela CGU.

123. Enquanto esta sancionou a empresa Global em razão de ilicitudes na aquisição de medicamentos por dispensa de licitação, e a empresa Precisa em razão das ilicitudes apuradas no Contrato 29/2021, a declaração de inidoneidade proposta nesta instrução decorre do cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, afastando, conclusivamente, qualquer cogitação de haver possibilidade de aplicação de penalidade às empresas pela mesma causa, dado que as sanções decorrem de atos ilícitos distintos apurados sobre fatos diversos.

124. Em relação à atuação de responsáveis Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01) e Emanuela Batista de Souza Medrades (CPF: 330.976.208-42), na condição de sócios e administradores das empresas Global e Precisa, prevalece na jurisprudência do TCU o entendimento de que não há possibilidade de se estender a sanção de declaração de inidoneidade aos sócios da empresa fraudadora por via da desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento do disposto no art. 50 da Lei 10.406/2002, dado que, tendo em vista que o dispositivo legal destinar-se-ia ao ressarcimento de prejuízo causado, não seria compatível para fins de extensão de penalidade administrativa, sendo paradigmático a esse respeito o Acórdão 495/2013-TCU-Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro.

125. Tal possibilidade foi novamente aventada por unidade técnica no TC 012.747/2012-2 – REPR, havendo, porém, prevalecido no Acórdão 1592/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; 1º Revisor Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti e 2º Revisor Ministro Bruno Dantas, a tese revisora que confirmou a impossibilidade de se estender a sanção de declaração de inidoneidade aos sócios da empresa fraudadora por via da desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de respaldo legal.

126. Em julgado recente, o Tribunal exarou o Acórdão 397/2024-TCU-Plenário, de 6/3/2024, Relator Ministro Antônio Anastasia, em que decidiu que a eventual criação de nova sociedade empresária com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, exige da Administração as providências necessárias à inibição de sua participação em licitações, em processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados, conforme entendimentos já expressos nos Acórdãos 1986/2013-TCU-Plenário e 2.914/2019-TCU-Plenário.

127. Entretanto, com a promulgação da Lei 14.133/2021 passou-se a admitir, em tese ao menos, dada a inexistência de precedentes no TCU, a possibilidade de se estender a sanção de declaração de inidoneidade aos sócios da empresa fraudadora por via da desconsideração da personalidade jurídica, ao dispor em seu art. 160, *in verbis*:

Art. 160. **A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei** ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

128. Porém, os fatos tratados neste processo são anteriores à promulgação da Lei 14.133/2021 e não se admite que a lei possa retroagir para fins de aplicação de sanção penal ou administrativa.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

129. Considerando que a análise ora efetuada concluiu pelo cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, realizado pelo Ministério da Saúde, atraindo, em tese, sobre os agentes Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93), Michelli Aparecida Maximiano Gonçalves (CPF: 212.833.058-01) e Emanuela Batista de Souza Medrades (CPF: 330.976.208-42), atuando na condição de sócios e administradores das empresas Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601), OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), e de sua filial OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), a incidência da conduta tipificada nos artigos 337-F e 337-I do Decreto-Lei 2.848/1940, havendo os supramencionados agido de vontade livre e consciente de alcançar o resultado e em concurso com os agentes públicos Gustavo Apoliano Mesquita (CPF 893.810.331-53) e Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87) ou favorecidos por suas condutas omissivas para o cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, em vista do que encaminha-se **proposta de envio de cópia desta instrução e da decisão que vier a ser proferidas nestes autos à Procuradora-chefe Anna Carolina Resende Maia Garcia da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) – Ministério Público Federal ou a quem estiver no exercício do cargo no momento da comunicação**.

130. Com relação à avaliação da eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU no presente caso, tem-se que, no âmbito do TCU, a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo, dispondo, em seu art. 1º, que o mencionado instituto "observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509".

131. Assim, em consonância com a mencionada Lei 9.873/1999, o artigo 2º da Resolução-TCU 344/2022 dispõe que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados do termo inicial indicado no artigo 4°", o qual dispõe por seu turno:

Art. 4° O prazo de prescrição será contado:

I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas;

II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial;

III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessa natureza;

IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno;

V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada.

132. A Resolução-TCU 344/2022 também estabelece, em seu artigo 5º, as causas para a interrupção de contagem dos prazos prescricionais:

Art. 5º A prescrição se interrompe:

I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;

III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;

IV - pela decisão condenatória recorrível.

§ 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causa que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo.

§ 2° Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo.

§ 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

133. Em relação à prescrição intercorrente, a Resolução-TCU 344/2022 dispõe em seu art. 8º:

Art. 8º Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 1° A prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos que não interfiram de modo relevante no curso das apurações.

§ 2° As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente.

134. Logo, deverão ser observados dois prazos para que se configure a ocorrência da prescrição: um primeiro de cinco anos, para o início das apurações: prescrição quinquenal; e outro de três anos, caso o "procedimento administrativo", exatos termos conferidos pela Lei 9.873/1999, permaneça paralisado: prescrição intercorrente.

135. No presente caso, considerando as disposições acima descritas e que a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 ocorreu no dia 10/7/2018 (peça 294, p. 97):

- Marco inicial para a contagem dos prazos prescricionais:

a) 17/9/2021: data de autuação do TC 038.711/2021-4 – SCN requerendo a realização em caráter de urgência, de rigorosa auditoria em todos os contratos de todos os órgãos da administração direta e indireta da União em todos os contratos em que Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) figure com instituição garantidora;

- Eventos com aptidão de interromper a contagem dos prazos prescricionais:

b) 6/10/2021: prolação do Acórdão 2439/2021-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, que autorizou no item 9.3 a realização de oitiva e diligência ao Ministério da Saúde e outras providências preliminares;

c) 12/11/2021: interposição de pedido de reexame por Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) contra o item do referido Acórdão (peça 97 do TC 038.711/2021-4 – SCN);

d) 15/12/2021: prolação do Acórdão 3140/2021-TCU-Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que não conheceu do pedido de reexame interposto por Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36);

e) 9/2/2022: prolação do Acórdão 231/2022-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, prorrogando, em caráter excepcional, o prazo para atendimento ao TC 038.711/2021-4 – SCN até 29/4/2022;

f) 19/4/2022: conclusão do pronunciamento da unidade técnica quanto ao mérito do TC 038.711/2021-4 – SCN, propondo a cominação de multa à Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) por litigância de má-fé e a constituição de apartado, na forma de Representação de iniciativa da então denominada Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), para a realização das audiências, oitivas e demais providências relacionadas, entre outras, ao possível cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018;

g) 18/10/2022: prolação do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, que determina no item 9.6.1, a autuação de processo específico de representação para apuração dos indícios de irregularidade trazidos ao conhecimento desta Corte de Contas no âmbito desta SCN, relacionados à condução e homologação dos Pregões Eletrônicos SRP 53/2018 e SRP 81/2020, conduzidos pelo Ministério da Saúde, bem assim os relativos à formalização, gestão e fiscalização dos Contratos MS 249/2018, 152/2019 e 316/2020, e à aceitação da garantia na forma de carta de fiança fidejussória apresentada pela FIB Bank no âmbito do Contrato 29/2021, "ficando a referida

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

unidade técnica autorizada, desde já, a realizar as audiências, as oitivas e as demais providências descritas no Anexo I da instrução de mérito de peça 161";

h) 9/11/2022: autuação deste TC 028.814/2022-3 – REPR com a finalidade de realizar a apuração dos indícios de irregularidade trazidos ao conhecimento do TCU, relacionados à condução e homologação dos Pregões Eletrônicos SRP 53/2018 e SRP 81/2020, conduzidos pelo Ministério da Saúde MS, bem como relativos à formalização, gestão e fiscalização dos Contratos MS 249/2018, 152/2019 e 316/2020, e à aceitação da garantia na forma de carta de fiança fidejussória apresentada pela FIB Bank no âmbito do Contrato 29/2021;

i) 7/12/2022: conclusão do pronunciamento desta AudContratações determinando a realização de audiências e oitivas (peças 5 a 7);

j) 29/3/2023: prolação do Acórdão 597/2023-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, determinando no item 9.2.3 a realização de oitivas complementares neste TC 028.814/2022-3 – REPR;

k) 27/6/2023: conclusão do pronunciamento desta AudContratações determinando o envio de comunicações para realização das oitivas complementares (peças 260 a 262);

l) 22/1/2024: data em que foi iniciada a presente instrução.

136. Tomando o marco inicial para a contagem do prazo prescricional e examinando a sequência de eventos processuais enumerados no item anterior, os quais teriam o condão de interromper a contagem de prazo para a prescrição das ações a cargo do Tribunal de Contas da União, observa-se que não houve o transcurso de mais de cinco anos entre os eventos. Portanto, considerada a regulamentação conferida pela Resolução-TCU 344/2022, não teria ocorrido a prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU.

137. Em face da vigente regulamentação no Tribunal de Contas da União e tendo o dia 6/10/2021 (evento "b" acima descrito) como marco inicial para a contagem do prazo para a prescrição intercorrente, a teor do entendimento fixado pelo Acórdão 534/2023-TCU-Plenário, de 22/3/2023, Relator Ministro Benjamin Zymler, e os eventos processuais já relacionados anteriormente, verifica-se que o procedimento não permaneceu sem movimentação por prazo superior a três anos, não se operando, por conseguinte, a prescrição intercorrente.

138. Conclui-se, portanto, que não houve transcurso do prazo prescricional em relação às competências ressarcitória e sancionatória do TCU, inexistindo, assim, impedimento ao prosseguimento do feito em relação aos procedimentos tendentes à aplicação de sanções por atos praticados com eventual inobservância à legislação aplicável no que é pertinente ao ponto.

139. Tendo em vista que as irregularidades seguintes em análise decorrem de ações e eventos posteriores a 10/7/2018, conclui-se que avaliação já realizada sobre a possível prescrição da pretensão punitiva do TCU abrange também os demais pontos. Logo, não ocorreu a prescrição em relação às competências ressarcitória e sancionatória do TCU. Portanto, não há obstáculos para a continuação do processo em relação aos procedimentos tendentes à aplicação de sanções por atos praticados com eventual inobservância à legislação aplicável no que é pertinente aos demais fatos relatados nesta Representação.

Irregularidade 2: aceitação de "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Finanças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 249/2018, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 1: Adele Schwartz Benzaken (CPF: 041.478.802-82).

Conduta do responsável 1: na condição de fiscal do Contrato 249/2018, designada pela Portaria CGLIS 363, de 13 de dezembro de 2018, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória"

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 249/2018, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 2: Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87).

Conduta do responsável 2: na condição de fiscal do Contrato 249/2018, designado pela Portaria CGLIS 363, de 13 de dezembro de 2018, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 249/2018, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 3: Tiago Pontes Queiroz (CPF: 038.932.574-03).

Conduta do responsável 3: na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ordenador de despesa e gestor do Contrato 249/2018, no qual é o signatário, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 249/2018, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Norma infringida: art. 56 da Lei 8.666/1993.

Evidências: Contrato 249/2018 (peça 294, p. 143-144). "Carta de fiança fidejussória" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) - (peça 294, p. 159-160). Portaria CGLIS 363, de 13 de dezembro de 2018 (peça 294, p. 161).

Razões de justificativas apresentadas por Adele Schwartz Benzaken (CPF: 041.478.802-82) – (peça 219 e petição à peça 234).

140. Efetua digressão versando a respeito dos requisitos que considera devam estar presentes para "configuração de ilicitude de um fato jurídico" (p. 5-10) para afirmar "a ausência de qualquer responsabilidade da peticionante", dado que (p. 11):

- Mesmo tendo sido designada fiscal do contrato, a peticionante não possuía competência para "aceitar" a "carta de fiança fidejussória" posto que, pelo organograma do próprio Ministério da Saúde, os atos inerentes à celebração do contrato (incluindo a recepção e validação de eventuais garantias) eram de competência do DLOG - Departamento de Logística, e não do DIAHV/SVS Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde; e

- A remessa da "carta de fiança fidejussória" supostamente irregular e do contrato ao setor da peticionante (DIAHV/SVS) ocorreu somente após a sua exoneração do cargo (DOC. 06 e 07).

141. Assinala que ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Saúde do Ministério da Saúde (DIAHV/SVS), então sob a direção da responsável, "referia-se tão somente ao planejamento das eventuais contratações a serem realizadas", cabendo ao Departamento de Logística em Saúde (DLOG), em seguida, "planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades de **compra de bens e de contratação de serviços**" (p. 13, grifos no original).

142. Afirma que cabe ao DLOG (p. 14, grifos no original):

...averiguar a melhor forma de licitar a aquisição dos bens, celebrar os contratos e **verificar, se for o caso, as garantias contratuais**. É somente **após a finalização do processo de contratação** que o processo é novamente remetido ao órgão ligado à atividade-fim (*in casu*, o DIAHV-SVS) para que este realize os atos de fiscalização da execução contratual.
(...)
Portanto, ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (DIAHV/SVS) ficava submetida a **análise técnica das necessidades** do Ministério naquela área, e posteriormente, somente após a celebração do contrato e eventual apresentação de garantias, a **análise da execução física dos contratos** - logo, **a verificação da entrega dos produtos na qualidade e quantidade ajustadas**.

143. Transcreve disposições da Portaria 78/2006 do Ministério da Saúde (p. 15-18), pelo que considera que (p. 18-19, grifos no original):

...o fiscal é responsável pelo **acompanhamento da execução do objeto do contrato**, o qual inspeciona, examina e verifica a conformidade da execução contratual a que foi nomeado, com a finalidade de analisar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, portanto, responsabilidade com o **mérito técnico do que está sendo executado**, observadas as condições convencionadas em contrato.

As atividades atribuídas ao fiscal no âmbito dos contratos estão discriminadas nos Relatórios, as quais detalham as ocorrências verificadas ao longo da execução contratual (documento anexo).

Infere-se, desta forma, que o fiscal acompanha a execução contratual, assegurando o recebimento ou a execução do serviço de acordo com as normas licitadas, momento que ocorre após a assinatura do contrato. Assim, este **não atua na licitação ou celebração do contrato**. Não por outra razão, a peticionante - técnica especializada na atividade-fim - fora elencada como fiscal do contrato. Se incumbisse a este a análise de aspectos administrativos inerentes à atividade-meio, como licitações em contratos, o Ministério da saúde teria designado profissionais ligados a esta, e não à atividade-fim, para fiscalizá-lo.
(...)
A aceitação da garantia contratual ocorre no momento imediatamente posterior à celebração do contrato e anterior à remessa dos autos ao fiscal do contrato. Tem-se, portanto, que a assinatura do contrato antecede as atribuições/responsabilidades cominadas ao fiscal, momento em que este não participa do ato administrativo. Em razão da complexidade, a avaliação e o aceite da garantia é ação que compete ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde - DLOG/SE, vez que detém a expertise técnica e o conhecimento das práticas de mercado – no que se refere à concessão de fiança bancária e seguro-garantia – para avaliar documentos dessa natureza.

144. Considera não ser atribuição do fiscal do contrato "aceitar ou avaliar o oferecimento de "carta de fiança"", pois, dado o "princípio da segregação de funções", "o servidor designado como fiscal não pode estar envolvido diretamente com processos de análise documental, como a garantia contratual, e de pagamentos do contrato", limitando-se a responsável, portanto, a acompanhar "o **mérito técnico** do que está sendo executado", pelo que ora aponta caber ao DLOG "a **análise administrativa e jurídica**" (p. 20, grifos no original).

145. Assinala que o signatário do Contrato 249/2018, de parte do Ministério da Saúde, foi o senhor Tiago Pontes Queiroz, à época, Diretor do DLOG e que, quando da apresentação da "carta de fiança" CON 41072018, emitida pela empresa Fib Bank, o documento foi anexado ao processo administrativo pela então Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde -

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS, havendo sido endereçado ao DLOG e não ao DIAHV/SVS.

146. Assinala que a_"carta de fiança" CON 41072018 indica como beneficiário o DLOG e que este não solicitou ao DIAHV/SVS que fizesse análise e manifestação a respeito da garantia contratual apresentada dessa forma, pois "**a competência para analisar a garantia contratual evidentemente era do DLOG - Departamento de Logística em Saúde e não do DIAHV/SVS**" (p. 23, grifos no original).

147. Salienta que a responsável foi exonerada da função de Diretora do DIAHV/SVS antes da juntada da referida "carta de fiança" aos autos do processo administrativo e de sua posterior remessa para o DIAHV/SVS, observando que o Contrato 249/2018 foi firmado em 13/12/2018, estabelecendo prazo de até dez dias para apresentação da garantia após a assinatura do contrato, mas a portaria de designação dos fiscais somente seria publicada em 24/12/2018 e que o respectivo processo administrativo somente foi encaminhado pelo DLOG ao DIAHV/SVS em 15/1/2019.

148. Afirma haver sido exonerada da função de Diretora do DIAHV/SVS em 11/1/2019, ato que foi publicado no Diário Oficial da União em 14/1/2019, pelo que considera que sua exoneração "fez **cessar** todo e qualquer vínculo da jurisdicionada com o cargo, **inclusive sua designação enquanto Fiscal do Contrato 249/2018** - do qual já não podia mais se responsabilizar" (p. 29, grifos no original).

149. Considera que tais fatos demonstram a "**impossibilidade temporal** de verificação da garantia, uma vez que quando da sua juntada aos autos, a gestora já havia sido exonerada, e não mais exercia a função de fiscal de contrato ou qualquer outro cargo dentro do Ministério da Saúde" (p. 31, grifos no original).

150. Conclusivamente, requer o acolhimento das razões de justificativa e que todas as notificações, intimações e especialmente as publicações referentes ao feito sejam dirigidas aos advogados Fábio Nunes Bandeira de Melo (OAB/AM - 4.331) e Bruno Vieira da Rocha Barbirato (OAB/AM 6.975).

151. Estando o processo em instrução nesta unidade técnica, a responsável encaminhou petição, em 27/1/2023, requerendo a juntada de documentos de modo a complementar as razões de justificativas ora expostas.

152. Os referidos documentos comprovariam que a responsável "durante boa parte do período de dezembro/2018 e janeiro/2019 - antes de sua exoneração, gozou de férias remuneradas, tendo inclusive viajado para fora do país" (peça 234, p. 2) e que sua designação para atuar como fiscal do Contrato 249/2018 foi publicada quando a responsável se encontrava em viagem ao Panamá.

Análise:

153. Considerando que restou evidenciado que a responsável foi exonerada da função de Diretora do DIAHV/SVS que exercia no Ministério da Saúde em 11/1/2019, ato que foi publicado no Diário Oficial da União em 14/1/2019 (peça 227), havendo retornado ao quadro do órgão estadual de origem; considerando que a exoneração eximiu a responsável de qualquer atribuição de fiscalização de contratos do Ministério da Saúde; considerando que a portaria de designação dos fiscais do Contrato 249/2018 foi publicada em 24/12/2018 (peça 225 e peça 294, p. 161), mas que o respectivo processo administrativo somente foi encaminhado pelo DLOG ao DIAHV/SVS em 15/1/2019 (peça 226), sendo posterior, portanto, ao ato de exoneração da responsável; considerando, por fim, que tais evidências são suficientes para afastar qualquer responsabilização por eventuais irregularidades no exercício da fiscalização, sem necessidade de quaisquer considerações adicionais, encaminha-se **proposta de acolhimento das razões de justificativa apresentadas pela senhora Adele Schwartz Benzaken (CPF: 041.478.802-82)**.

Razões de justificativas apresentadas por Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) – (peça 44).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

154. Em relação ao Contrato 249/2018, no valor de R$ 27.496.297,50, resultante da Ata de Registro de Preço ARP 115/2018, apresenta à peça 46, páginas 1 a 9, cópia de relatório de execução contratual que elaborou, datado de 28/9/2021.

155. Afirma que a empresa Precisa foi notificada pelo Ofício 538/2018-DCIES/CGLIS/DLOG/SE para assinar o contrato e apresentar comprovante de prestação de garantia, sendo que o Contrato 249/2018 foi assinado com a contratada pelo Departamento de Logística.

156. Assinala que (p. 3):

A Garantia Contratual "carta de fiança" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A foi anexada aos autos pela então Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (doc. SEI/MS 7509494). Os autos foram remetidos ao então Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV/SVS) a fim de dar prosseguimento ao feito até o término contratual, acompanhando e fiscalizando a sua execução. Ressalte-se que não houve solicitação do DLOG para análise e manifestação acerca da garantia contratual.

157. Transcreve disposições da Portaria 78/2006 do Ministério da Saúde, pelo que considera que (p. 8, grifou-se):

...o fiscal é responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do contrato, o qual inspeciona, examina e verifica a conformidade da execução contratual a que foi nomeado, com a finalidade de analisar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, portanto, **responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo executado**, observadas as condições convencionadas em contrato.

As atividades atribuídas ao fiscal no âmbito dos contratos estão discriminadas nos Relatórios, as quais detalham as ocorrências verificadas ao longo da execução contratual (documento anexo).

Infere-se, desta forma, que **o fiscal acompanha a execução contratual**, assegurando o recebimento ou a execução do serviço de acordo com as normas licitadas, momento que ocorre após a assinatura do contrato. Assim, este **não atua na fase inicial licitatória, a exemplo de avaliação da documentação enviada para a formalização do contrato**.

158. Afirma haver, no exercício de suas atribuições, cumprido a lei e respeitado as normas procedimentais, assinalando que:

...em razão da complexidade, a avaliação e o aceite da garantia é ação que compete ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde - DLOG/SE, vez que detém a expertise técnica e o conhecimento das práticas de mercado – no que se refere à concessão de fiança bancária e seguro-garantia – para avaliar documentos dessa natureza.

159. Considera que "não incube ao fiscal do contrato aceitar ou avaliar o oferecimento de "carta de fiança", uma vez que a gestão contratual só iniciará após a adjudicação e a homologação do contrato, especificamente após a prestação de garantia contratual exigida pelo Órgão" (p. 9).

160. Conclusivamente, afirma que "não restou configurado danos ao erário e malversação dos recursos públicos nos contratos alocados, de forma que os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido", comprometendo-se a "nos próximos atos que porventura vier a atuar como fiscal e/ou gestor, tal constatação será observada antes de se iniciar com a execução do objeto/serviço contratado" (p. 9).

Análise:

161. O responsável faz referência à Portaria GM 78, de 16/1/2006, do Ministério da Saúde, norma sabidamente defasada e insuficiente, mas ainda em vigor, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de execução dos contratos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

firmados pelo órgão, abrangendo todos os contratos administrativos, sejam de "material a ser adquirido" ou "serviço a ser contratado".

162. A Portaria GM 78, de 16/1/2006 não estabelece qualquer distinção entre as figuras de gestor e de fiscal de contrato, considerando-os como sendo o mesmo agente. A norma não recebeu qualquer atualização desde sua edição, desconsiderando, por exemplo, a possibilidade de haver distinção entre as atribuições de "gestor", "fiscal técnico do contrato" e "fiscal administrativo do contrato", figuras introduzidas na Instrução Normativa 2, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que disciplina a contratação de serviços, com as inovações trazidas pela Instrução Normativa 6, de 23 de dezembro de 2013.

163. A Portaria CGLIS 363, de 13 de dezembro de 2018 (peça 294, p. 161), que designou os fiscais do Contrato 249/2018, não estabelece as atribuições dos fiscais, limitando-se a fazer remissão à Portaria GM 78, de 16/1/2006. Assim, não haveria restringido a atuação dos fiscais à fiscalização técnica do contrato, mas também abrangeria, ao contrário do que alega o responsável, a fiscalização quanto aos aspectos administrativos do contrato, que inclui o exame da regularidade da documentação apresentada e a manutenção pela contratada, ao longo da execução contratual, das condições exigidas no momento da contratação.

164. O responsável alegou que o fiscal "**não atua na fase inicial licitatória, a exemplo de avaliação da documentação enviada para a formalização do contrato**" (peça 44, p. 8 grifou-se), razão pela qual considera que estaria desobrigado de efetuar qualquer verificação na "carta de fiança fidejussória" apresentada pela contratada como garantia ao Contrato 249/2018. No entanto, a apresentação de garantia ocorre após a assinatura do contrato, quando já encerrada a fase de seleção do fornecedor.

165. Incorreu em falha grave o responsável ao pressupor que somente deveria examinar a documentação apresentada pela contratada, especialmente quanto ao instrumento de garantia contratual, caso houvesse "solicitação do DLOG para análise e manifestação" (peça 44, p. 3), dado que a figura do fiscal não está vinculada por subordinação hierárquica à unidade gestora do contrato, no caso o DLOG, devendo o fiscal de contrato atuar de forma autônoma e de modo a resguardar o interesse da Administração, e não como mero subalterno cumpridor de ordens.

166. Ademais, conforme estabelecido no item 12.4 do Termo de Referência da contratação, constituíam atividades do fiscal de contrato: "12.4.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais" e "12.4.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigações assumidas" (peça 294, p. 71, grifou-se), a serem observadas nos termos da Cláusula Nona do Contrato 249/2018: "**9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO** 9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência." (peça 294, p. 144, grifos no original).

167. No caso em questão, a atuação do fiscal quanto aos aspectos administrativos assumia ainda maior relevância, tendo em vista o valor expressivo da contratação, no montante de **R$ 27.496.297,50**, e que se tratava de aquisição com entregas parceladas, devendo ser verificado pelo fiscal, antes de cada pagamento, se a contratada atendia às exigências estabelecidas originalmente na contratação.

168. Caso o responsável houvesse atuado de forma diligente e sem aguardar ordens do DLOG, provavelmente teria sido possível, por exemplo, antecipar que a contratada teria dificuldades na importação do produto, como de fato se verificou, ocasionando desabastecimento da rede de saúde pública e o consequente comprometimento da política pública em decorrência de atrasos na entrega do produto, que, conforme alegou a Precisa, em expediente datado de 19/3/2019, resultariam de "dificuldades de tratativas com a fabricante e na obtenção da Licença de Importação" (peça 296, p. 80).

169. A Precisa apresentara, para fins de comprovação de qualificação técnica, declaração, firmada em 26/10/2018 e com **validade declarada por noventa dias contados de sua emissão**, na

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

qual a Emergo Brazil Import, detentora do registro do produto, informava que a Precisa "encontra-se apta a comercializar em âmbito nacional" o produto preservativo feminino "Cupid Female Condom" (peça 204), porém não há registro de que essa declaração tenha sido prorrogada pela declarante e que o responsável tenha indicado a necessidade de sua atualização/substituição.

170. No Contrato 249/2018, firmado em 13/12/2018, ocorreu descumprimento do cronograma de entrega, sendo que a primeira parcela, prevista para ocorrer até 23/3/2019, foi entregue com 193 dias de atraso. A entrega da segunda e última parcela, prevista para ocorrer até 21/6/2019, foi entregue com 132 dias de atraso, além da entrega de 627.600 unidades do produto haverem sido entregues avariadas, conforme assinalado em Relatório de execução contratual elaborado pelo próprio responsável, sem que haja registro nesse relato de ter havido a devida reposição das unidades avariadas (peça 46, p. 2 e p. 5).

171. Transcreve-se excerto do referido Relatório final de execução do Contrato 249/2018, de 28/9/2021, elaborado pelo próprio responsável (peça 46, p. 6-7, grifou-se):

Na condição de fiscal do Contrato 249/2018, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e das Infecções Sexualmente Transmissíveis - DCCI considera que a Contratada descumpriu o prazo de entrega das 1ª e 2ª parcelas contratadas. O Ministério da Saúde (MS) notificou a empresa pelos atrasos na entrega das referidas parcelas e a empresa não se manifestou. **Verifica-se incalculável prejuízo à Administração, haja vista a indisponibilidade do insumo para distribuição de preservativos femininos do material látex**.

Em relação ao atraso de 193 dias na entrega da 1ª parcela, a empresa não se manifestou após ser notificada pelo atraso. O DCCI então, **aplicou advertência** à contratada e encaminhou Relatório (9352060) ao DLOG com **sugestão de aplicação de multa**.

Para o atraso de 132 dias na entrega da 2ª parcela, a empresa se manifestou através da Carta (0022449530) justificando os atrasos ocorridos. **As justificativas da empresa foram analisadas, conforme Despacho SEI/2021– DCCI/SVS/MS (0022940609), e não foram acolhidas**.

Nesse sentido, a contratada cumpriu, embora com atrasos, com as entregas e quantitativos previstos em contrato. No entanto, consoante o disposto no inciso XV, do art. 4º, da Portaria nº 78/2006 e Circular MS/SE/GAB nº 40, **submete-se os autos à autoridade competente para aplicação das sanções previstas no contrato, na qualidade de Diretor do Departamento de Logística em Saúde, para análise e deliberação final**, sugerindo a aplicação da penalidade de multa prevista no Contrato, conforme segue:

Contrato 249/2018 – 1ª parcela entregue atrasada.

Prazo pactuado: 23/03/2019.

Data de entrega: 02/10/2019.

Valor da multa a ser atualizada pelo DLOG: R$ 1.373.440,06 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos).

Contrato 249/2018 – 2ª parcela entregue atrasada.

Prazo pactuado: 21/06/2019.

Data de entrega: 01/11/2019.

Valor da multa a ser atualizada pelo DLOG: R$ 1.373.440,06 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos).

172. Porém, como já visto em tópico precedente desta análise, a penalidade de advertência foi desconstituída pelo Diretor do DLOG, as multas propostas em montante de **R$ 2.746.880,12**, confirmadas em sede de recurso administrativo e registradas no SICAF, não foram pagas pela Precisa e, apesar disso, até a presente data, não houve a devida inscrição desses débitos na dívida ativa da União. As tentativas de acionar a "garantia", quando já vencida há mais de dois anos a vigência da "carta de fiança fidejussória", de origem ilícita e inepta em sua finalidade, restaram frustradas, não havendo sido a Fib Bank localizada no endereço informado.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

173. Ainda com relação, propriamente, à "carta de fiança fidejussória" CON41072018, emitida em papel timbrado de "Fib Garantias S. A." e que informa como fiador ""Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S.A." (peça 294, p. 159-160), apresentada como instrumento de garantia contratual, trata-se de instrumento inepto para tal fim e sem qualquer amparo legal, dado não ser instrumento de fiança bancária ou apólice de seguro-garantia, **razão pela qual sua aceitação configura o cometimento de erro grosseiro e prática de ato manifestamente ilegal**, cabendo assinalar que, nos termos do disposto no art. 3º do Decreto-Lei 4.657/1942 – Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), "Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece".

174. No que se refere à alegação de que "não restou configurado dano ao erário e malversação dos recursos públicos nos contratos alocados, de forma que os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido", com o que o responsável pretende afastar qualquer possibilidade de apenação, ainda que tenha admitido a ocorrência de significativos atrasos nas entregas e o recebimento de unidades avariadas, cabe esclarecer que a imposição de multa com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 independe de haver dano ao erário ou dolo nas ações dos responsáveis. Para tanto, basta a chamada "culpa contra a legalidade" na prática de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar, consoante pacífica jurisprudência do TCU (dentre outros, Acórdãos 87/2003, Relator Ministro Guilherme Palmeira; 1132/2007, Relator Ministro Benjamin Zymler; 2070/2008, Relator Ministro Ubiratan Aguiar; 2303/2010, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 676/2011, Relator Ministro José Múcio Monteiro; e 795/2014, Relatora Ministra Ana Arraes, todos do Plenário).

175. A multa tem caráter punitivo e efeitos instrutivos, com a função de servir de reforço negativo para a prática de atos irregulares. Seu fundamento, portanto, é a simples constatação de que houve desconformidade decorrente de conduta culposa do responsável.

176. Tampouco é possível afastar a possibilidade de cominação da multa sob a mera alegação de que não ocorreu prejuízo ao erário ou má-fé. A multa é procedimento inerente à competência da Corte, e não se dá somente na hipótese em que o responsável atuou com o deliberado propósito de burlar a lei com o intuito de privilegiar alguém ou de fazer gasto sabidamente supérfluo.

177. Em face do exposto, **encaminha-se proposta de rejeição das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) e a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992**.

178. Entretanto, devem ser consideradas **circunstâncias atenuantes** para fins de dosimetria da multa ora proposta ao responsável a sabida defasagem e insuficiência da Portaria GM 78, de 16/1/2006, normativo que orienta a fiscalização de contratos administrativos no Ministério da Saúde; e o fato de a Portaria CGLIS 363, de 13 de dezembro de 2018 (peça 294, p. 161), que designou os fiscais do Contrato 249/2018, não haver estabelecido as atribuições dos fiscais, limitando-se a fazer remissão à Portaria GM 78, de 16/1/2006.

Razões de justificativas apresentadas por Tiago Pontes Queiroz (CPF: 038.932.574-03) – (peça 229).

179. Afirma que a "carta de fiança" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A foi anexada aos autos pela então Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (doc. SEI/MS 7509494), assinalando que "**a mencionada carta de fiança foi apenas protocolada em 15/1/2019**, data em que o ora notificado não mais estava na Direção do Departamento de Logística, e, por consequência, não mais geria os atos ali decorrentes dessa função" (p. 3, grifos no original), havendo sido exonerado da função de Diretor do DLOG em 9/1/2019.

180. Aduz que cabia ao Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV/SVS) acompanhar e fiscalizar a execução contratual.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

181. Conclusivamente, requer ao Tribunal "**que sejam julgadas improcedentes as imputações realizadas no âmbito desta Representação em face do Peticionante**" (p. 5, grifos no original).

Análise:

182. O fato de a "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 haver sido juntada aos processo SEI 25000.203531/2018-11 apenas em 15/1/2019 não comprova que somente nessa data o documento teria sido entregue ao DLOG. O referido processo SEI 25000.203531/2018-11 foi autuado em 26/11/2018, ou seja, quatro dias após a homologação do certame. Trata-se de processo de execução do Contrato 249/2018, sendo certo haver um processo específico autuado para a realização do Pregão SRP 53/2018.

183. Conforme apontado por outros responsáveis arrolados neste processo de representação, os documentos da licitação teriam sido originalmente inseridos no sistema Processo Eletrônico de Compras – PEC e, em outubro de 2018, quando instituído o sistema eletrônico SinProcesso da Saúde, em substituição ao sistema PEC, fora autuado outro processo nesse então novo sistema, que viria a ser substituído pelo SEI. Assim haveria, pelo menos, três diferentes processos eletrônicos em que foram juntados documentos relativos ao certame e à contratação.

184. O Contrato 249/2018 foi assinado em 13/12/2018, data em que a Precisa foi informada por *e-mail* que "o prazo para a apresentação da garantia contratual é até 28/12/2018" (peça 295, p. 81), sendo certo que a Precisa já havia sido informada, **em 11/12/2018**, quando foi convocada para assinar o Contrato 249/2018, que deveria apresentar "comprovante de prestação de garantia, no valor de US$ 355.326,13 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis dólares e treze centavos de dólar), que convertido por hipótese, na razão US$ 1.00 para R$ 3,8692, perfaz o valor total estimado de R$ 1.374.814,88" (peça 49).

185. Na "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 consta como data de emissão 12/12/2018, sendo certo que o documento foi assinado digitalmente pelo emitente em **14/12/2018**, conforme foi possível verificar no sítio eletrônico "Assinaweb" (peça 295, p. 82-83).

186. Ademais, no âmbito do TC 042.441/2021-8 – REPR foi apurado que, em 14/6/2019, a empresa Fib Bank protocolou na Prefeitura Municipal de Barueri (SP) uma denúncia espontânea por meio da qual requereu a geração de guias para o recolhimento do ISSQN sobre receitas de 63 transações de serviços de fornecimento de garantia para os quais não havia emitido qualquer nota fiscal, juntando, então, uma relação discriminativa dos contratos, empresas, valores e serviços prestados.

187. Além da inscrição na dívida ativa do débito fiscal apurado, compreendendo o período de 11/2018 a 12/2019, a Prefeitura Municipal de Barueri (SP) lavrou três autos de infração sobre a empresa Fib Bank pelo cometimento das seguintes irregularidades: não emissão de nota fiscal no período fiscalizado; não recolhimento do ISSQN correspondente e por não haver comunicado à Administração Municipal a alteração do objeto social da empresa, conforme registros arquivados na JUCESP em 6/3/2020, e a alteração de um de seus diretores/representante legal. Até a presente data, não há registro de que esses débitos tenham sido quitados.

188. Dentre as transações para as quais a Fib Bank admitiu em sua denúncia espontânea não haver emitido nota fiscal encontra-se a emissão da "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 em favor da empresa Precisa, confirmando que a transação foi efetuada em 12/12/2018.

189. Considerando que, nos termos estabelecidos contratualmente, a Precisa deveria apresentar a garantia no prazo de dez dias úteis, após a assinatura do Contrato 249/2018, não aparenta ser plausível que, dispondo da "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 desde 14/12/2018, pelo menos, a empresa tenha levado mais de um mês para apresentá-la ao DLOG, não havendo qualquer registro de cobrança de parte deste pela não entrega da garantia no prazo estipulado contratualmente.

190. Ademais, causa estranheza que o processo SEI 25000.203531/2018-11 não registre qualquer movimentação no período de 15/12/2018 a 14/1/2019.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

191. O Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 contém em seu preâmbulo as seguintes informações: "PEC Nº: 20733 - SIPAR: 25000.062261/2017-09", o que indicaria ser este o processo de origem da contratação, razão pela qual o Auditor, em 1º/3/2024, requereu ao Ministério da Saúde acesso externo ao processo, havendo obtido, em 4/3/2024, a seguinte resposta:

> Esclarece-se que o NUP 25000.062261/2017-09 requerido não é encontrado ao ser pesquisado no SEI, considerando que foi utilizado como protocolo no sistema Processo Eletrônico de Compras (PEC) nº 20733, conforme consta no Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2018.
>
> O PEC, à época, era utilizado por este Departamento para instrução processual da fase interna dos processos licitatórios para aquisições de IES.
>
> Contudo, considerando que a utilização do sistema, no âmbito deste Ministério, foi descontinuada e que este Departamento não possui mais acesso aos dados lá tramitados, resta disponibilizar acesso ao processo nº 25000.203531/2018-11, onde ocorreu a execução da ARP nº 115/2018, firmada com a empresa Precisa.

192. Constata-se, portanto, haver um processo 25000.062261/2017-09 / PEC 20733 já autuado antes da publicação do Edital, no qual teria havido juntada de documentos até que fosse autuado o processo 25000.203531/2018-11 em 26/11/2018, ou seja, quatro dias após a homologação do certame, não sendo possível afirmar que não tenha havido a juntada de outros documentos, após essa data, no processo de origem.

193. Assim, a "carta de fiança fidejussória" CON 41072018, emitida em 12/12/2018, pode ter sido originalmente juntada ao processo 25000.062261/2017-09 / PEC 20733 antes da exoneração do responsável do cargo de Diretor do DLOG, publicada em 9/1/2019.

194. De modo a esclarecer a questão, o Auditor consultou o Ministério da Saúde se ainda seria possível acessar o sistema PEC (Processo Eletrônico de Compras), que se encontra desativado, ou se teria havido perda de toda a base de dados do sistema. A consulta foi direcionada ao Datasus e, posteriormente, em 6/3/2024, foi obtida a seguinte resposta:

> Após consultarmos o DATASUS acerca da possibilidade de disponibilização do NUP 25000.062261/2017-09 (PEC 20733), nos foi informado que: "*Encontra-se disponível na DFPO1 o schema DBSINPROCESSO relativo ao sistema PEC, ela totaliza 1,8G. Precisam ver se o TCU vai disponibilizar uma ares SFTP ou se utilizarmos o q-ware para cessão dos dados.*".
>
> Assim, questionamos novamente se seria possível a disponibilização especificamente do processo requerido (PEC 20733) ou se a transferência seria de toda a base de dados. Em resposta, o DATASUS informou: "*Em contato com a CDESS esta área informou que o sistema antigo (PEC) era apenas custodiado pelo DATASUS, mas, não era mantido por este Departamento. Desta forma, informamos que a extração só poderá ser feita na íntegra (dump full) caso seja necessária.*".

195. A questão foi submetida ao Núcleo de Dados desta AudContratações, havendo se chegado conjuntamente à conclusão de que a extração de toda a base de dados de um sistema até então ignorado para ser obtida uma única informação, no caso, a data exata em que a "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 foi recebida no Ministério da Saúde, demandaria esforço considerável ao longo de prazo indeterminado, retardando a conclusão desta análise, sem haver a certeza de que, ao final, tal informação chegaria a ser obtida.

196. Diante do exposto, considerando os atributos de prioridade, urgência e interesse do Congresso Nacional atribuídos a este processo e considerando, nas condições atuais, a incerteza quanto à viabilidade técnica de ser obtida a informação da data exata em que a "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 foi recebida no Ministério da Saúde, tornando inconclusivo o desfecho da questão em relação ao responsável, encaminha-se **proposta de acolhimento das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Tiago Pontes Queiroz (CPF: 038.932.574-03)**, sem prejuízo de que possam vir a ser reavaliadas no futuro, caso venham a ser obtidos, tempestivamente, novos elementos a respeito do ponto ora em questão.

Irregularidade 3: aceitação de "carta de fiança fidejussória" 6821/2019 emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 152/2019, resultante do Pregão Eletrônico SRP

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 1: Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87).

Conduta do responsável 1: na condição de fiscal do Contrato 152/2019, designado pela Portaria CGIES 131, de 23 de setembro de 2019, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" 6821/2019 emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 152/2019, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 2: Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63).

Conduta do responsável 2: na condição de fiscal substituto do Contrato 152/2019, designado pela Portaria CGIES 131, de 23 de setembro de 2019, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" 6821/2019 emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 152/2019, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 3: Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98).

Conduta do responsável 3: na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e gestor do Contrato 152/2019, no qual é o signatário, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" 6821/2019 emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 152/2019, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Norma infringida: art. 56 da Lei 8.666/1993.

Evidências: "Carta de fiança fidejussória" 6821/2019 emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) - (peça 294, p. 162). Contrato 152/2019 (peça 294, p. 163-165). Portaria CGIES 131/2019 (peça 294, p. 166).

Revelia – considerações.

197. O senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), apesar de devidamente notificado da chamada em audiência, em terceira tentativa (peças 34, 237, 241, 242, 253 e 256), não apresentou razões de justificativa.

198. Resta comprovado que o ofício de comunicação de audiência foi inequivocamente entregue no endereço correto, condição suficiente para se considerar que houve a devida notificação ao responsável, conforme precedentes assinalados a seguir:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada, no endereço correto do responsável, não havendo necessidade de que o recebimento seja feito por ele próprio (Acórdão 3648/2013-TCU-Segunda Câmara, Relator Ministro José Jorge).

É prescindível a entrega pessoal das comunicações pelo TCU, razão pela qual não há necessidade de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. Entregando-se a correspondência no endereço correto do destinatário, presume-se o recebimento da citação (Acórdão 1019/2008-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler).

As comunicações do TCU, inclusive as citações, deverão ser realizadas mediante Aviso de Recebimento - AR, via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bastando para sua validade que se demonstre que a correspondência foi entregue no endereço correto (Acórdão 1526/2007-TCU-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz).

199. Nos processos perante o TCU, diferentemente do que ocorre no processo civil, a revelia não leva à presunção de que são verdadeiras as imputações atribuídas aos responsáveis (dentre outros, Acórdão 2.449/2013-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler), porém, não impede o regular prosseguimento do processo, ao teor do disposto no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e o eventual aproveitamento de elementos da defesa apresentada por qualquer um dos responsáveis em favor aos demais, mesmo ao revel, no que concerne exclusivamente às circunstâncias objetivas, ao teor do disposto no art. 161 do Regimento Interno do TCU.

Razões de justificativas apresentadas por Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) – (peça 44).

200. Em relação ao Contrato 152/2019, no valor de R$ 41.244.446,25, resultante do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, apresenta à peça 46, páginas 10 a 17, cópia de relatório de execução contratual que elaborou, datado de 28/9/2021.

201. Afirma que a empresa Precisa foi notificada pelo Ofício 248/2018-DCIES/CGLIS/DLOG/SE [*em realidade, Ofício 248/2019-DCIES/CGLIS/DLOG/SE, de 11/9/2019*] para assinar o contrato e apresentar comprovante de prestação de garantia, sendo que o Contrato 152/2019 foi assinado com a contratada pelo Departamento de Logística em 20/9/2019.

202. Aponta que (p. 4):

A Garantia Contratual "carta de fiança 6821/2019" emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank foi recebida e anexada aos autos pela então Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (doc. SEI/MS 0011722241). Os autos foram remetidos ao então Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV/SVS) a fim de dar prosseguimento ao feito até o término contratual, acompanhando e fiscalizando a sua execução. Ressalte-se que não houve solicitação do DLOG para análise e manifestação acerca da garantia contratual (doc. SEI/MS 0011722248).

203. Transcreve disposições da Portaria 78/2006 do Ministério da Saúde, pelo que considera que (p. 8):

...o fiscal é responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do contrato, o qual inspeciona, examina e verifica a conformidade da execução contratual a que foi nomeado, com a finalidade de analisar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, portanto, responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo executado, observadas as condições convencionadas em contrato.

As atividades atribuídas ao fiscal no âmbito dos contratos estão discriminadas nos Relatórios, as quais detalham as ocorrências verificadas ao longo da execução contratual (documento anexo).

Infere-se, desta forma, que o fiscal acompanha a execução contratual, assegurando o recebimento ou a execução do serviço de acordo com as normas licitadas, momento que ocorre após a assinatura do contrato. Assim, este não atua na fase inicial licitatória, a exemplo de avaliação da documentação enviada para a formalização do contrato.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

204. Afirma haver, no exercício de suas atribuições, cumprido a lei e respeitado as normas procedimentais, assinalando que (p. 8, grifou-se):

...em razão da complexidade, **a avaliação e o aceite da garantia é ação que compete ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde** - DLOG/SE, vez que detém a expertise técnica e o conhecimento das práticas de mercado – no que se refere à concessão de fiança bancária e seguro-garantia – para avaliar documentos dessa natureza.

205. Considera que "não incube ao fiscal do contrato aceitar ou avaliar o oferecimento de "carta de fiança", uma vez que a gestão contratual só iniciará após a adjudicação e a homologação do contrato, especificamente após a prestação de garantia contratual exigida pelo Órgão" (p. 9).

206. Conclusivamente, afirma que "não restou configurado danos ao erário e malversação dos recursos públicos nos contratos alocados, de forma que os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido", comprometendo-se a "nos próximos atos que porventura vier a atuar como fiscal e/ou gestor, tal constatação será observada antes de se iniciar com a execução do objeto/serviço contratado" (p. 9).

Análise:

207. O responsável faz referência à Portaria GM 78, de 16/1/2006, do Ministério da Saúde, norma sabidamente defasada e insuficiente, mas ainda em vigor, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de execução dos contratos firmados pelo órgão, abrangendo todos os contratos administrativos, sejam de "material a ser adquirido" ou "serviço a ser contratado".

208. A Portaria GM 78, de 16/1/2006 não estabelece qualquer distinção entre as figuras de gestor e de fiscal de contrato, considerando-os como sendo o mesmo agente. A norma não recebeu qualquer atualização desde sua edição, desconsiderando, por exemplo, a possibilidade de haver distinção entre as atribuições de "gestor", "fiscal técnico do contrato" e "fiscal administrativo do contrato", figuras introduzidas na Instrução Normativa 2, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que disciplina a contratação de serviços, com as inovações trazidas pela Instrução Normativa 6, de 23 de dezembro de 2013.

209. A Portaria CGIES 363, de 23 de setembro de 2019 (peça 294, p. 161), que designou os fiscais do Contrato 152/2019, não estabelece as atribuições dos fiscais, limitando-se a fazer remissão à Portaria GM 78, de 16/1/2006. Assim, não haveria restringido a atuação dos fiscais à fiscalização técnica do contrato, mas também abrangeria, ao contrário do que alega o responsável, a fiscalização quanto aos aspectos administrativos do contrato, que inclui o exame da regularidade da documentação apresentada e a manutenção pela contratada, ao longo da execução contratual, das condições exigidas no momento da contratação.

210. O responsável alegou que o fiscal "**não atua na fase inicial licitatória, a exemplo de avaliação da documentação enviada para a formalização do contrato**" (peça 44, p. 8 grifou-se), razão pela qual considera que estaria desobrigado de efetuar qualquer verificação na "carta de fiança fidejussória" apresentada pela contratada como garantia ao Contrato 152/2019, assinado em 20/11/2019. No entanto, a apresentação de garantia ocorre após a assinatura do contrato, quando já encerrada a fase de seleção do fornecedor.

211. Incorreu em falha grave o responsável ao pressupor que somente deveria examinar a documentação apresentada pela contratada, especialmente quanto ao instrumento de garantia contratual, caso houvesse "solicitação do DLOG para análise e manifestação" (peça 44, p. 4), dado que a figura do fiscal não está vinculada por subordinação hierárquica à unidade gestora do contrato, no caso o DLOG, devendo o fiscal de contrato atuar de forma autônoma e de modo a resguardar o interesse da Administração, e não como mero subalterno cumpridor de ordens.

212. Ademais, conforme estabelecido no item 12.4 do Termo de Referência da contratação, constituíam atividades do fiscal de contrato: "12.4.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais" e "12.4.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

sobre o cumprimento pela empresa das obrigações assumidas" (peça 294, p. 71, grifou-se), a serem observadas nos termos da Cláusula Nona do Contrato 249/2018: "**9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO** 9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência." (peça 294, p. 144, grifos no original).

213. No caso em questão, a atuação do fiscal quanto aos aspectos administrativos assumia ainda maior relevância, tendo em vista o valor expressivo da contratação, no montante de **R$ 41.244.446,25**, e que se tratava de aquisição com entregas parceladas, devendo ser verificado pelo fiscal, antes de cada pagamento, se a contratada atendia às exigências estabelecidas originalmente na contratação.

214. Caso o responsável houvesse atuado de forma diligente e sem aguardar ordens do DLOG, provavelmente teria sido possível, por exemplo, antecipar que a contratada teria dificuldades na importação do produto, como de fato se verificou, ocasionando desabastecimento da rede de saúde pública e o consequente comprometimento da política pública em decorrência de atrasos na entrega e do envio de caixas avariadas/rasgadas contendo noventa mil unidades do produto que precisaram ser substituídas (peça 46, p. 12-14).

215. A Precisa apresentara, para fins de comprovação de qualificação técnica, declaração, firmada em 26/10/2018 e com **validade declarada por noventa dias contados de sua emissão**, na qual a Emergo Brazil Import, detentora do registro do produto, informava que a Precisa "encontra-se apta a comercializar em âmbito nacional" o produto preservativo feminino "Cupid Female Condom" (peça 204), porém não há registro de que essa declaração tenha sido prorrogada pela declarante e que o responsável tenha indicado a necessidade de sua atualização/substituição.

216. Conforme alegou a Precisa, em expediente datado de 27/8/2021, os atrasos nas entregas seriam resultado de haver sido decretado *lockdown* na Índia em razão da pandemia de Covid-19, justificativas que "não foram acolhidas" inicialmente pelo Ministério da Saúde, conforme aponta o próprio responsável em seu Relatório de execução contratual (peça 46, p. 15).

217. O Relatório de execução do Contrato 152/2019, elaborado pelo próprio responsável, registra que houve atraso na entrega em duas das parcelas previstas por culpa da contratada, conforme se verifica no quadro transcrito a seguir (peça 46, p. 11):

Parcela	Quantidade	Prazo de entrega (até)	Entrega efetuada	Atraso (dias)
1ª	3.527.500	31/1/2020	3/2/2020	3
2ª	5.862.500	31/3/2020	1/4/2020	1
3ª	5.862.500	30/5/2020	13/11/2020	165
4ª	2.335.000	29/7/2020	13/11/2020	135
TOTAL	**17.587.500**			

218. Conforme aponta o referido Relatório (peça 46, p. 15, grifou-se):

Em relação ao atraso de 3 dias na 1ª e 1 dia na 2ª parcela, a empresa está isenta de penalidades, tendo em vista que o atraso se deu devido a ajustes do agendamento por parte do almoxarifado do Ministério da Saúde. Em relação ao atraso de 165 dias na entrega da 3ª parcela, e de 135 dias na entrega da 4ª parcela, a empresa se manifestou através da Carta (0022449740) justificando os atrasos ocorridos. **As justificativas da empresa foram analisadas, conforme Despacho SEI/2021– DCCI/SVS/MS (0022940609), e não foram acolhidas**.

Nesse sentido, a contratada cumpriu, embora com atrasos, com as entregas e quantitativos previstos em contrato. No entanto, consoante o disposto no inciso XV, do art. 4º, da Portaria nº 78/2006 e Circular MS/SE/GAB nº 40, submete-se os autos à autoridade competente para aplicação das sanções previstas nos contratos, na qualidade de Diretor do Departamento de Logística em Saúde, para análise e deliberação final, sugerindo a aplicação da penalidade de multa prevista no Contrato, conforme segue:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Contrato 152/2019 - 3ª e 4ª parcelas entregue atrasadas.

Prazo pactuado: 30/05/2020 e 29/07/2020, respectivamente.

Data de entrega final: 13/11/2020 – ambas as parcelas

Valor da multa a ser atualizada pelo DLOG: **R$ 1.373.440,06** (um milhão trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos) para 3ª parcela e **R$ 547.033,27** (quinhentos e quarenta e sete mil trinta e três reais e vinte e sete centavos) para 4ª parcela.

219. No entanto, não há registro no processo SEI 25000.203531/2018-11 de que o DLOG tenha dado continuidade aos procedimentos para aplicação dessas multas contratuais, havendo sido autuado, para fins de eventual aplicação de penalidades, o processo SEI 25000.149537/2021-31, que, uma vez identificado e após requisição, em 4/3/2024, foi disponibilizado ao Auditor no dia seguinte.

220. Verifica-se no processo SEI 25000.149537/2021-31 que, em 11/11/2021, o então Diretor do DLOG, senhor Ridauto Lúcio Fernandes, proferiu despacho assinalando "em que pese o Relatório Final de Execução 0023169059 tenha considerado como irregular a execução do Contrato 152/2019, tendo em vista os atrasos apresentados nas 3ª e 4ª parcelas", com sugestão de aplicação de multa no valor de R$ 2.048.895,34, entendia serem justificáveis "**as irregularidades ocorridas durante a execução do cronograma de entrega do Contrato, frente ao cenário pandêmico que assolou todo o mundo**", razão pela qual decidiu pela não aplicação da penalidade contratual (peça 296, p. 84-89, menção à p. 88, grifos no original), decisão que foi comunicada à Precisa em 12/11/2021 (peça 296, p. 90).

221. Com relação, propriamente, à "carta de fiança fidejussória" 6821/2019 emitida em papel timbrado de "Profit Bank – fiança digital" e que informa como fiador ""P. B. Investment Empresarial S/A" (peça 294, p. 162), apresentada como instrumento de garantia contratual, trata-se de instrumento inepto para tal fim e sem qualquer amparo legal, dado não ser instrumento de fiança bancária ou apólice de seguro-garantia, **razão pela qual sua aceitação configura o cometimento de erro grosseiro e prática de ato manifestamente ilegal**, cabendo assinalar que, nos termos do disposto no art. 3º do Decreto-Lei 4.657/1942 – Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), "Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece".

222. No que se refere à alegação de que "não restou configurado dano ao erário e malversação dos recursos públicos nos contratos alocados, de forma que os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido", com o que o responsável pretende afastar qualquer possibilidade de apenação, ainda que tenha admitido a ocorrência de significativos atrasos nas entregas e o recebimento de unidades avariadas, cabe esclarecer que a imposição de multa com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 independe de haver dano ao erário ou dolo nas ações dos responsáveis. Para tanto, basta a chamada "culpa contra a legalidade" na prática de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar, consoante pacífica jurisprudência do TCU (dentre outros, Acórdãos 87/2003, Relator Ministro Guilherme Palmeira; 1132/2007, Relator Ministro Benjamin Zymler; 2070/2008, Relator Ministro Ubiratan Aguiar; 2303/2010, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 676/2011, Relator Ministro José Múcio Monteiro; e 795/2014, Relatora Ministra Ana Arraes, todos do Plenário).

223. A multa tem caráter punitivo e efeitos instrutivos, com a função de servir de reforço negativo para a prática de atos irregulares. Seu fundamento, portanto, é a simples constatação de que houve desconformidade decorrente de conduta culposa do responsável.

224. Tampouco é possível afastar a possibilidade de cominação da multa sob a mera alegação de que não ocorreu prejuízo ao erário ou má-fé. A multa é procedimento inerente à competência da Corte, e não se dá somente na hipótese em que o responsável atuou com o deliberado propósito de burlar a lei com o intuito de privilegiar alguém ou de fazer gasto sabidamente supérfluo.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

225. Em face do exposto, **encaminha-se proposta de rejeição das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) e a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992**.

226. Entretanto, devem ser consideradas **circunstâncias atenuantes** para fins de dosimetria da multa ora proposta ao responsável a sabida defasagem e insuficiência da Portaria GM 78, de 16/1/2006, normativo que orienta a fiscalização de contratos administrativos no Ministério da Saúde; e o fato de a Portaria CGLIS 363, de 13 de dezembro de 2018 (peça 294, p. 161), que designou os fiscais do Contrato 249/2018, não haver estabelecido as atribuições dos fiscais, limitando-se a fazer remissão à Portaria GM 78, de 16/1/2006.

Razões de justificativas apresentadas por Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) – (peça 51).

227. Afirma que a empresa Precisa foi notificada pelo Ofício 248/2018-DCIES/CGLIS/DLOG/SE [*em realidade, Ofício 248/2019-DCIES/CGLIS/DLOG/SE, de 11/9/2019*] para assinar o contrato e apresentar comprovante de prestação de garantia, sendo que o Contrato 152/2019 foi assinado com a contratada pelo Departamento de Logística em 20/9/2019, havendo sido designado fiscal substituto do contrato em 23/9/2019.

228. Aponta que (p. 3):

A Garantia Contratual "carta de fiança 6821/2019" emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank foi recebida e anexada aos autos pela então Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (doc. SEI/MS 0011722241). Os autos foram remetidos ao então Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV/SVS) a fim de dar prosseguimento ao feito até o término contratual, acompanhando e fiscalizando a sua execução. Ressalte-se que não houve solicitação do DLOG para análise e manifestação acerca da garantia contratual (doc. SEI/MS 0011722248).

Na qualidade de fiscal do contrato em tela, e em consonância com as atribuições da função, foi expedido o Relatório do Contrato 152/2019, o qual segue em anexo.

229. Aduz que foi designado para atuar como fiscal substituto pela Portaria CGIES 131.

230. Transcreve disposições da Portaria 78/2006 do Ministério da Saúde, pelo que considera que (p. 6-7):

...o fiscal é responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do contrato, o qual inspeciona, examina e verifica a conformidade da execução contratual a que foi nomeado, com a finalidade de analisar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, portanto, responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo executado, observadas as condições convencionadas em contrato.

Infere-se, desta forma, que o fiscal acompanha a execução contratual, assegurando o recebimento ou a execução do serviço de acordo com as normas licitadas, momento que ocorre após a assinatura do contrato. Assim, este não atua na fase inicial licitatória, a exemplo de avaliação da documentação enviada para a formalização do contrato.

231. Afirma que "a assinatura do contrato antecede as atribuições/responsabilidades cominadas ao fiscal, momento em que este não participa do ato administrativo", somente havendo sido designado fiscal substituto após a assinatura do contrato, assinalando que (p. 7):

...em razão da complexidade, a avaliação e o aceite da garantia é ação que compete ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde - DLOG/SE, vez que detém a *expertise* técnica e o conhecimento das práticas de mercado – no que se refere à concessão de fiança bancária e seguro-garantia – para avaliar documentos dessa natureza.

232. Considera que "não incube ao fiscal do contrato e ao seu substituto aceitar ou avaliar o oferecimento de "carta de fiança", uma vez que a gestão contratual só iniciará após a adjudicação e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

a homologação do contrato, especificamente após a prestação de garantia contratual exigida pelo Órgão" (p. 7).

233. Conclusivamente, afirma que "não restou configurado dano ao erário e malversação dos recursos públicos nos contratos alocados, de forma que os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido", comprometendo-se a "nos próximos atos que porventura vier a atuar como fiscal e/ou gestor, tal constatação será observada antes de se iniciar com a execução do objeto/serviço contratado" (p. 8).

Análise:

234. Verifica-se que a manifestação do responsável constitui cópia servil de um mesmo texto que embasou as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87), fiscal titular do Contrato 152/2019.

235. Sendo assim, considerando a análise efetuada no tópico precedente, encaminha-se proposta de **rejeição das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) em face das irregularidades que motivaram sua chamada em audiência**. Todavia, considerando que o responsável fora designado para atuar como fiscal substituto por ocasião de eventuais afastamentos do fiscal titular; considerando que não há registro de que o responsável tenha exercido a atribuição de fiscal em razão de afastamentos do fiscal titular; considerando que ao longo da execução contratual o responsável não formalizou qualquer contato com a contratada; considerando, por fim, que o senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) é o único signatário do Relatório de execução do Contrato 152/2019, o que indica que o responsável não teria atuado efetivamente como fiscal do referido contrato, considera-se que tais circunstâncias atenuantes constituem fator determinante para a **não aplicação de qualquer sanção ao responsável**.

236. Considerando que nas razões de justificativa apresentadas pelos senhores Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) e Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63), ambos apontaram que "a avaliação e o aceite da garantia é ação que compete ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde", alegação, contudo, insuficiente para afastar a responsabilização desses agentes, mas que em nada podem ser aproveitadas em favor do senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel, encaminha-se **proposta de cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel**.

Irregularidade 4: habilitação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), declarada vencedora do item 1 do Pregão Eletrônico SRP 81/2020, sem que a licitante houvesse comprovado deter qualificação técnica, nos termos estabelecidos pelo Edital/Termo de Referência.

Responsável 1: Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68).

Conduta do responsável 1: na condição de Pregoeiro do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 declarou a empresa estrangeira Cupid Limited, supostamente representada pela empresa nacional Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00) vencedora do item 1, sem que a licitante houvesse comprovado deter qualificação técnica, em razão da não apresentação dos documentos exigidos pelo item 13.12 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência: "**7.1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário** emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante, com indicação da validade do documento; **7.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** participante da licitação emitida pela Anvisa, com indicação da validade do documento; **7.3. Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa** ou publicação do registro no Diário Oficial da União em nome da licitante - 7.3.1 Também pode ser apresentado pela representante legal da empresa estrangeira/distribuidora **autorização expressa do detentor do registro, para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional**. 7.3.2 Será permitida ainda a apresentação de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

protocolo de pedido de revalidação do registro junto à Anvisa, desde que tenha sido requerido nos termos do § 6º do artigo 12 da Lei 6.360/76, em nome da licitante no caso do *caput* ou, no caso do item 7.3.1, em nome da detentora do registro, que autoriza comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional".

Responsável 2: Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98).

Conduta do responsável 2: na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, homologou em 28/8/2020, o resultado do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 sem que a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00), supostamente representante da empresa estrangeira Cupid Limited e para a qual foi adjudicado o item 1, houvesse comprovado deter qualificação técnica, em razão da não apresentação dos documentos exigidos pelo item 13.12 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência: "**7.1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário** emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante, com indicação da validade do documento; **7.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** participante da licitação emitida pela Anvisa, com indicação da validade do documento; **7.3. Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa** ou publicação do registro no Diário Oficial da União em nome da licitante - 7.3.1 Também pode ser apresentado pela representante legal da empresa estrangeira/distribuidora **autorização expressa do detentor do registro, para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional**. 7.3.2 Será permitida ainda a apresentação de **protocolo de pedido de revalidação do registro junto à Anvisa**, desde que tenha sido requerido nos termos do § 6º do artigo 12 da Lei 6.360/76, em nome da licitante no caso do *caput* ou, no caso do item 7.3.1, em nome da detentora do registro, que autoriza comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional".

Normas infringidas: artigos 3º, *caput*, 27, inciso II, 30, inciso IV, 38, inciso II, 32, § 4º, e 87, inciso III, todos da Lei 8.666/1993. Artigos 5º, 14, inciso II, 25, §§ 5º e 9º, 30, inciso XII, alínea "a", todos do Decreto 5.450/2005, então vigente à época de realização do certame inquinado. Item 12.7 do Edital e item 7 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP 53/2018.

Evidências: Ata de realização do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 (peça 294, p. 167-176). Termo de Homologação do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 (peça 294, p. 177). Despacho DLOG/SE/MS, de 21/10/2020 (peça 294, p. 178-179).

237. O senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), apesar de devidamente notificado da chamada em audiência, em terceira tentativa (peças 34, 237, 241, 242, 253 e 256), não apresentou razões de justificativa

Razões de justificativas apresentadas por Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68) – (peça 82).

238. Afirma que "boa parte da instrução processual se encontra acostada ao Sin-Processo (sinprocesso.saude.gov.br) o qual se encontra desativado", destacando, porém, que "toda a documentações [*sic*] de habilitação da empresa participante do Certame pode ainda ser consultadas no Portal Comprasnet o qual segue anexo" (p. 2).

239. Assinala que "o pregoeiro não é o responsável pela análise dos documentos descritos no item 7 do Termo de Referência nos certames realizados neste Departamento" (idem), apontando que tal atribuição compete às "Áreas Demandantes responsáveis pela elaboração do Termo de Referência, que no caso em tela, foi à Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/AIDS e das Hepatites Virais - CGAHV/.DCCI/SVS/MS" (p. 2-3).

240. Conclusivamente, coloca-se "à inteira disposição para dirimir quaisquer eventuais dúvidas que ainda restarem, ou para fornecer cópias de partes dos autos que este Juízo julgar pertinente ou necessário" (p. 3), disponibilizando, para tanto, seus endereços de correio eletrônico e telefone.

Análise:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

241. Em relação aos documentos exigidos pelo item 13.12 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência, verifica-se o seguinte:

7.1. Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da licitante, com indicação da validade do documento;

242. A licença de funcionamento trazida aos autos pelo responsável refere-se à filial da Precisa (CNPJ: 03.394.819/0005-00), conforme se verifica à peça 83, páginas 1 a 4. No entanto, o Contrato 316/2020 foi firmado com a matriz da Precisa (CNPJ: 03.394.819/0001-79), para a qual não foi apresentada licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal.

243. Conforme previsto no item 13.6 do Edital, ao se referir aos documentos de habilitação: "Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz" (peça 296, p. 104).

244. Cabe assinalar que tal disposição segue literalmente a redação recomendada em minuta de edital disponibilizada pela Advocacia Geral da União.

245. A exigência de apresentação da Licença de Funcionamento decorre de expressa disposição estabelecida no art. 2º da Lei 6.360/1976, *in verbis*:

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos.

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1º as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.

246. A licença da filial havia expirado em 3/6/2020, pelo que estaria vencida quando da realização da sessão pública do Pregão Eletrônico SRP 81/2020, em 27/7/2020, que seria homologado em 28/8/2020. Porém, a validade da licença fora prorrogada por mais noventa dias, "a contar da data do início do atendimento presencial ao público", pelo Governo Estadual de São Paulo, em 3/6/2020, medida de caráter geral adotada em caráter de excepcionalidade em decorrência da pandemia de Covid-19 (peça 83, p. 3).

247. Em pesquisa realizada no Sistema de Informação em Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo – Sivisa (peça 296, p. 161) e no Diário Oficial do Município de Itapevi (SP) constatou-se que, em 9/3/2018, a matriz da Precisa obtivera a licença sanitária 352250507-477-000120-1-7 para "dispensar medicamento e dispensação por meio remoto" – Processo 0375/18, com validade até **28/2/2019** (peça 296, p. 162).

248. O sistema Sivisa também informa que foi "indeferido no sistema a solicitação" de renovação até 22/12/2022 da licença 352250507-477-000120-1-7 e que "não consta licença sanitária na Vigilância" (peça 296, p. 163), sendo incerto, ao mínimo, que a matriz da Precisa detinha licença válida por ocasião do Pregão Eletrônico SRP 81/2020, não havendo sido apresentada pela licitante.

7.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante da licitação emitida pela Anvisa, com indicação da validade do documento;

249. A AFE trazida aos autos pelo responsável refere-se à matriz da Precisa, com a qual foi firmado o Contrato 316/2020 (peça 83, p. 6), atestando a regularidade, no ponto, pois comprova que a matriz da Precisa obtivera autorização da Anvisa, a partir de 20/5/2019, para armazenar, distribuir, expedir e importar "produtos correlatos" para a saúde.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

7.3. Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa ou publicação do registro no Diário Oficial da União em nome da licitante - 7.3.1 Também pode ser apresentado pela representante legal da empresa estrangeira/distribuidora **autorização expressa do detentor do registro, para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional**. 7.3.2 Será permitida ainda a apresentação de **protocolo de pedido de revalidação do registro junto à Anvisa**, desde que tenha sido requerido nos termos do § 6º do artigo 12 da Lei 6.360/76, em nome da licitante no caso do *caput* ou, no caso do item 7.3.1, em nome da detentora do registro, que autoriza comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional.

250. O registro do produto apresentado pelo responsável indica que permanecia sendo a empresa Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Hospitalares Ltda. (CNPJ: 04.967.408/0001-98 a detentora do registro do preservativo *Cupid female condom* da fabricante indiana Cupid Limited (peça 83, p. 8-28).

251. Porém, não foi localizada no processo administrativo SEI 25000.002337/2020-34 cópia de **autorização expressa do detentor do registro, para comercialização e/ou distribuição do produto em âmbito nacional**, que tampouco foi trazida aos autos pelo responsável.

252. No entanto, em benefício dos responsáveis, efetuou-se pesquisa no portal Comprasnet, havendo sido localizada dentre os documentos de qualificação apresentados pela Precisa a autorização expressa emitida pela empresa Emergo Brazil, em 24/7/2020, de que a filial da Precisa (CNPJ: 03.394.819/0005-00) encontrava-se "apta a comercializar em âmbito nacional" o preservativo *Cupid female condom*, tendo a declaração validade até 31/12/2020 (peça 297), atestando a regularidade, no ponto, dado ser possível a execução de contrato administrativo por filial de pessoa jurídica cuja matriz participou da licitação, condicionada, porém, à prévia certificação de regularidade fiscal da empresa matriz e de sua filial, o que não se verificou no certame em questão.

253. O responsável alega que não lhe coube efetuar a análise dos documentos descritos no item 7 do Termo de Referência, havendo juntado cópia de minuta de despacho que comprovaria que tal análise teria sido efetuada pelo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87), na condição de Diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.

254. Porém, por se tratar de simples minuta e por não estar assinado, além de não haver sido juntado ao processo SEI 25000.002337/2020-34, tal documento não estaria apto a confirmar ter sido o senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) quem efetuou a análise da documentação apresentada para comprovar a qualificação técnica da licitante.

255. Ainda que tal possibilidade aparente ser plausível, dado que fora o mesmo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87), já ocupante da função de Diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, em caráter de substituto, quem efetuara a análise e aprovação da documentação apresentada para comprovar que a Precisa, no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, apresentara "o registro do produto emitido pela Anvisa, da detentora Emergo Brasil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., além de Autorização Expressa do Detentor do Registro, para comercialização e distribuição em âmbito nacional, daquele produto" (peça 77, p. 1), a verificação dos documentos de habilitação constitui atribuição do pregoeiro e todos os demais documentos de qualificação técnica teriam sido considerados conformes e aceitos pelo responsável.

256. Em vista do exposto, encaminha-se **proposta de acolhimento parcial das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68) em relação ao atendimento pela licitante da apresentação dos** documentos exigidos pelo item 13.12 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência, especificamente, os documentos indicados nos itens 7.2 e 7.3; **porém**, considerando ser atribuição do pregoeiro, ao teor do disposto no art. 11, incisos IV e VI, do então vigente Decreto 5.450/2005 e nos itens 11.10. e 13 do Edital do certame (peça 296, p. 101-108) verificar os documentos de habilitação da licitante e que todos os demais documentos de qualificação técnica teriam sido considerados conformes e aceitos pelo

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

responsável, dado não haver registro de que o pregoeiro tenha solicitado parecer técnico para análise dos documentos apresentados para fins de comprovação da qualificação técnica da licitante; considerando, ainda, que não foi apresentada a Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal em nome da matriz da Precisa, declarada vencedora do item 1 do Pregão Eletrônico SRP 81/2020, contrariando o disposto no item 13.6 do Edital do certame; encaminha-se **proposta de cominação ao responsável da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992**.

257. Considerando a insuficiência de informações que permitam confirmar a existência de licença de funcionamento válida da matriz da Precisa, com a qual foi firmado o Contrato 316/2020 e considerando, por fim, que as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68) em nada concorrem em favor do agente responsável pela homologação do Pregão Eletrônico SRP 81/2020, encaminha-se **proposta de cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel**.

Irregularidade 5: aceitação de "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 316/2020, resultante do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 e Ata de Registro de Preços 108/2020, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa estrangeira Cupid Limited representada pela empresa nacional Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 1: Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87).

Conduta do responsável 1: na condição de fiscal do Contrato 316/2020, designado pela Portaria CGIES 441, de 19 de novembro de 2020, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 316/2020, resultante do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 e Ata de Registro de Preços 108/2020, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa estrangeira Cupid Limited representada pela empresa nacional Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 2: Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63).

Conduta do responsável 2: na condição de fiscal substituto do Contrato 316/2020, designado pela Portaria CGIES 441, de 19 de novembro de 2020, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 316/2020, resultante do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 e Ata de Registro de Preços 108/2020, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa estrangeira Cupid Limited representada pela empresa nacional Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 3: Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98).

Conduta do responsável 3: na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ordenador de despesa e gestor do Contrato 316/2020, no qual é o signatário, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 316/2020, resultante do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Pregão Eletrônico SRP 81/2020 e Ata de Registro de Preços 108/2020, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa estrangeira Cupid Limited representada pela empresa nacional Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Norma infringida: art. 56 da Lei 8.666/1993.

Evidências: "Carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) - (peça 294, p. 180-181). Contrato 316/2020 (peça 294, p. 182-185). Portaria CGIES 441/2020 (peça 294, p. 186).

258. O senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), apesar de devidamente notificado da chamada em audiência, em terceira tentativa (peças 34, 237, 241, 242, 253 e 256), não apresentou razões de justificativa.

Razões de justificativas apresentadas por Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) – (peça 44).

259. Afirma que a empresa Precisa foi notificada pelo Ofício 645/2020-DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS para assinar o contrato e apresentar comprovante de prestação de garantia, sendo que o Contrato 316/2020 foi assinado com a contratada pelo Departamento de Logística em 12/11/2020.

260. Aponta que (p. 5-6, grifos no original):

A Garantia Contratual "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A foi anexada aos autos pela então Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (doc. SEI/MS 0017761461). Ato contínuo, foi remetida a Apólice de Seguro Garantia para a guarda da Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira – CGORF/DLOG, conforme previsto no Decreto 8.901, de 10/11/2016, art. 121, inciso XI:

"XI - receber, registrar, guardar e restituir as garantias contratuais referentes às compras de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde".

Cabe destacar que não houve pedido de manifestação pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/SVS) acerca da garantia contratual. A avaliação e o registro da garantia no SIAFI foram efetuados pela COPAG/DLOG, em 03/12/2020 (docs. SEI/MS 0017911923 e 0017932631).

Após comunicação à contratada sobre o descumprimento do cronograma de entrega contratual do preservativo feminino látex e aplicação de advertência, a Coordenação Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde CGIES/DLOG/SE/MS averiguou que a Carta Fiança apresentada pela Contratada não preenchia as condições exigidas pelo Art. 56, III da Lei 8.666/93, requerendo a expedição de ofício, com URGÊNCIA, a fim de que a contratada a substituísse (docs. SEI/MS 0022114547 e 0022114832), o que foi efetuado via Ofícios 395, 414, 427 e 439/2021/DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (doc. SEI/MS 0022119618, 0022278770, 0022370385 e 0022532106).

Somente após tais atos, proferidos pelas áreas competentes do DLOG/MS, é que foi requerido ao DCCI/SVS emissão de relatório quanto à execução contratual - CT 316/2020, sobretudo, no que tange a efetiva entrega das 5.000.000 (cinco milhões de unidades) contratadas e com cronograma concluído em 20/05/2021, além de avaliação quanto a possível aplicação de penalidade à Contratada, por não apresentar a garantia contratual conforme estabelecido no artigo 56 da Lei 8.666, de 1993. Em atendimento, o DCCI/SVS esclareceu que não fica a seu encargo:

"...manifestar acerca do relatado, uma vez que se trata de garantia contratual e, nos termos do Despacho DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (0017779703), a Apólice de Seguro Garantia (SEI 0017761461) foi encaminhada para a guarda da Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira – CGORF, conforme previsto no Decreto 8.901, de 10/11/2016, art.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

121, inciso XI: 'XI - receber, registrar, guardar e restituir as garantias contratuais referentes às compras de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde.'

Verifica-se, ainda, que os procedimentos de notificação à Contratada foram adotados por essa Divisão, consoante Despacho (0022431391).

Portanto, **em razão de não estar a cargo deste Departamento e tampouco do gestor do Contrato, nos termos previstos na Portaria 78/2006 e Circular MS/SE/GAB 40/2010**, fica prejudicada a manifestação requerida.

Retorno os autos, **sugerindo que seja ouvido o Diretor do DLOG, na qualidade de ordenador de despesas e autoridade competente para aplicar qualquer penalidade prevista no Contrato 316/2020**.

Por fim, é importante comunicar essa Divisão, que constam dos autos (CGAHV/DCCI/SVS/MS - 0022425140) manifestação do Diretor da DCCI, em função do relatório do gestor do contrato 316/2020, sugerindo aplicação da penalidade de multa, por atraso do cumprimento do cronograma de entrega" (g. n.).

Por conseguinte, a demanda foi encaminhada à DICONF/COLMER, sendo mantido o pedido de substituição da garantia, uma vez que o Contrato 316/2021 encontrava-se vigente até 13/11/2021. Ainda, foi informado que o processo foi remetido para a autoridade superior e eventual apuração de possível descumprimento contratual (doc. SEI/MS 0022555305 e 0022844090).

Na qualidade de fiscal do contrato em tela, e em consonância com as atribuições da função, foi expedido o Relatório Final do Contrato 316/2020, o qual segue em anexo.

261. Transcreve disposições da Portaria 78/2006 do Ministério da Saúde (p. 6-7), pelo que considera que (p. 8):

...o fiscal é responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do contrato, o qual inspeciona, examina e verifica a conformidade da execução contratual a que foi nomeado, com a finalidade de analisar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, portanto, responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo executado, observadas as condições convencionadas em contrato.

As atividades atribuídas ao fiscal no âmbito dos contratos estão discriminadas nos Relatórios, as quais detalham as ocorrências verificadas ao longo da execução contratual (documento anexo).

Infere-se, desta forma, que o fiscal acompanha a execução contratual, assegurando o recebimento ou a execução do serviço de acordo com as normas licitadas, momento que ocorre após a assinatura do contrato. Assim, este não atua na fase inicial licitatória, a exemplo de avaliação da documentação enviada para a formalização do contrato.

262. Afirma que "a assinatura do contrato antecede as atribuições/responsabilidades cominadas ao fiscal, momento em que este não participa do ato administrativo", somente havendo sido designado fiscal após a assinatura do contrato, assinalando que (p. 8, grifou-se):

...em razão da complexidade, **a avaliação e o aceite da garantia é ação que compete ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde** - DLOG/SE, vez que detém a *expertise* técnica e o conhecimento das práticas de mercado – no que se refere à concessão de fiança bancária e seguro-garantia – para avaliar documentos dessa natureza.

263. Considera que "não incube ao fiscal do contrato aceitar ou avaliar o oferecimento de "carta de fiança", uma vez que a gestão contratual só iniciará após a adjudicação e a homologação do contrato, especificamente após a prestação de garantia contratual exigida pelo Órgão" (p. 9).

264. Conclusivamente, afirma que "não restou configurado danos ao erário e malversação dos recursos públicos nos contratos alocados, de forma que os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido", comprometendo-se a "nos próximos atos que porventura vier a atuar como fiscal e/ou gestor, tal constatação será observada antes de se iniciar com a execução do objeto/serviço contratado" (p. 9).

Análise:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

265. A responsável faz menção ao envio da "carta de fiança fidejussória" "para a guarda da Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira – CGORF/DLOG, conforme previsto no Decreto 8.901, de 10/11/2016, art. 121, inciso XI", porém, inexiste qualquer art. 121 no Decreto 8.901/2016, dado que seu Anexo I que descreve a estrutura regimental do órgão possui apenas 57 artigos. Ademais, o decreto não desce ao detalhamento de atribuições das coordenações-gerais existentes em cada departamento e de suas divisões.

266. Possivelmente o responsável tenha pretendido fazer menção à Portaria GM 1.419, de 8 de junho de 2017, que aprovou o Regimento Interno e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e das Funções de Confiança no Ministério da Saúde. A portaria identifica haver no âmbito do DLOG a Divisão de Programação e Execução Orçamentária e Financeira, subunidade vinculada à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira. Ainda que caiba a essa subunidade "receber, registrar, guardar e restituir as garantias contratuais referentes às compras de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde", tal atribuição, de caráter essencialmente protocolar, não exime o fiscal do contrato de efetuar a verificação do instrumento de garantia apresentado em relação aos aspectos de regularidade, vigência e adequação às exigências contratuais.

267. Porém, a Portaria GM 1.419, de 8 de junho de 2017, para a qual não consta revogação expressa, não confirma a existência de uma "Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - DIVAN", a qual o responsável atribui a juntada aos autos da "carta de fiança fidejussória", que apenas reforça a percepção quanto à inusitada informalidade observada em procedimentos do órgão.

268. O responsável faz referência à Portaria GM 78, de 16/1/2006, do Ministério da Saúde, norma sabidamente defasada e insuficiente, mas ainda em vigor, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de execução dos contratos firmados pelo órgão, abrangendo todos os contratos administrativos, sejam de "material a ser adquirido" ou "serviço a ser contratado".

269. A Portaria GM 78, de 16/1/2006 não estabelece qualquer distinção entre as figuras de gestor e de fiscal de contrato, considerando-os como sendo o mesmo agente. A norma não recebeu qualquer atualização desde sua edição, desconsiderando, por exemplo, a possibilidade de haver distinção entre as atribuições de "gestor", "fiscal técnico do contrato" e "fiscal administrativo do contrato", figuras introduzidas na Instrução Normativa 2, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que disciplina a contratação de serviços, com as inovações trazidas pela Instrução Normativa 6, de 23 de dezembro de 2013.

270. A Portaria CGIES 441, de 19 de novembro de 2020 (peça 294, p. 186), que designou os fiscais do Contrato 249/2018, não estabelece as atribuições dos fiscais, limitando-se a fazer remissão à Portaria GM 78, de 16/1/2006. Assim, não haveria restringido a atuação dos fiscais à fiscalização técnica do contrato, mas também abrangeria, ao contrário do que alega o responsável, a fiscalização quanto aos aspectos administrativos do contrato, que inclui o exame da regularidade da documentação apresentada e da manutenção pela contratada, ao longo da execução contratual, das condições exigidas no momento da contratação.

271. O responsável alegou que o fiscal "**não atua na fase inicial licitatória, a exemplo de avaliação da documentação enviada para a formalização do contrato**" (peça 44, p. 8, grifou-se), razão pela qual considera que estaria desobrigado de efetuar qualquer verificação na "carta de fiança fidejussória" apresentada pela contratada como garantia ao Contrato 316/2020. No entanto, a apresentação de garantia ocorre após a assinatura do contrato, quando já encerrada a fase de seleção do fornecedor e a "carta de fiança fidejussória" .

272. Incorreu em falha grave o responsável ao pressupor que somente deveria examinar a documentação apresentada pela contratada, especialmente quanto ao instrumento de garantia contratual, caso houvesse "solicitação do DLOG para análise e manifestação" (peça 44, p. 3), dado que a figura do fiscal não está vinculada por subordinação hierárquica à unidade gestora do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

contrato, no caso o DLOG, devendo o fiscal de contrato atuar de forma autônoma e de modo a resguardar o interesse da Administração, e não como mero subalterno cumpridor de ordens.

273. Causa estranheza que o responsável ora alegue que "não houve pedido de manifestação pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/SVS) acerca da garantia contratual", tendo em vista ser ele próprio o Diretor do referido departamento. Possivelmente o responsável tenha pretendido indicar que o Departamento não tenha sido demandado a se pronunciar a respeito da "carta de fiança fidejussória". Porém, uma vez designado, o responsável não precisaria ser acionado por quem quer que seja para, só então, exercer as atribuições de fiscal do contrato.

274. Ademais, conforme estabelecido no item 12.4 do Termo de Referência da contratação, constituíam atividades do fiscal de contrato: "12.4.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais" e "12.4.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigações assumidas" (peça 296, p. 135, grifou-se), a serem observadas nos termos da Cláusula Nona do Contrato 249/2018: "**9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO** 9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital." (peça 296, p. 166, grifos no original).

275. No caso em questão, a atuação do fiscal quanto aos aspectos administrativos assumia ainda maior relevância, tendo em vista o valor expressivo da contratação, no montante de **R$ 15.750.000,00**, e que se tratava de aquisição com entregas parceladas, devendo ser verificado pelo fiscal, antes de cada pagamento, se a contratada atendia às exigências estabelecidas originalmente na contratação.

276. Caso o responsável houvesse atuado de forma diligente e sem aguardar ordens do DLOG, provavelmente teria sido possível, por exemplo, antecipar que a contratada teria dificuldades na entrega do produto, como de fato se verificou, dado o histórico de entregas com atraso em contratos anteriores, os quais também se encontravam sob sua fiscalização, conforme assinalado no Relatório Final de execução do Contrato 316/2020, elaborado pelo próprio responsável (peça 296, p. 168-169):

Parcela	Quantidade	Prazo de entrega	Entrega efetuada	Atraso (dias)
1ª	500.000	31/12/2020	15/1/2021	15
2ª	2.500.000	20/3/2021	13/4/2021	24
3ª	2.000.000	20/5/2021	17/6/2021	28
TOTAL	**5.000.000**			

277. Em relação ao atraso na entrega da primeira parcela, o responsável notificou a Precisa e acolheu a justificativa por ela apresentada de que o atraso decorreu de "demora na liberação da Licença de Importação - LI por parte do Ministério da Saúde" (peça 296, p. 170), entendimento posteriormente ratificado pelo Diretor do DLOG.

278. No entanto, para os atrasos subsequentes, apesar de notificada, a Precisa não apresentou justificativas (peça 296, p. 170-171), o que motivou o responsável a notificá-la, em 20/7/2021, que efetuara a aplicação de penalidade de Advertência (peça 296, p. 173-174), posteriormente desconstituída, em 27/12/2021, pelo próprio responsável (peça 296, p. 175-176), em atendimento a determinação do então Diretor do DLOG, senhor Ridauto Lúcio Fernandes, que, em Despacho datado de 27/10/2021 se declarara "surpreendido" ao tomar conhecimento da notificação de penalidade, uma vez que "a competência para **APLICAR** a imposição de sanções administrativas, no caso em tela, é, tão somente, do **Diretor do Departamento do Logística,** por ser essa a autoridade responsável pela celebração do contrato e, também, o ordenador de despesas" (peça 296, p. 42-44, grifos no original).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

279. Para fins de eventual aplicação de penalidades, foi autuado por subunidade do DLOG o processo SEI 25000.131047/2021-88, que, uma vez identificado e após requisição, em 6/3/2024, foi disponibilizado ao Auditor nessa mesma data.

280. Verifica-se nesse processo haver despacho proferido, em 21/1/2022, pelo senhor Ridauto Lúcio Fernandes, então Diretor do DLOG, em que decidiu "pela aplicação, à empresa **CUPID LIMITED** representada pela empresa nacional **PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA,** da penalidade de **MULTA** moratória no valor de **R$ 1.216.782,00**" (peça 296, p. 177-180, grifos no original).

281. Todavia, diferentemente do que ocorrera nos Contrato 249/2018 e Contrato 152/2019, nos quais consta como contratada a filial da Precisa, sem haver qualquer menção à empresa Cupid Limited, fabricante dos preservativos, o Contrato 316/2020 fora firmado com a empresa Precisa (matriz) na condição de representante da empresa indiana Cupid Limited e a "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank indica como afiançado, tão somente, a empresa Precisa, em nada fazendo referência à empresa Cupid Limited.

282. Ademais, a vigência da "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 havia expirado em 18/11/2021 e a Precisa não respondera às reiteradas requisições anteriormente feitas pelo Ministério da Saúde de que a garantia fosse substituída, alegando, finalmente, em expediente assinado pelo senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)**, datado de 26/8/2021, haver sido "surpreendida" com a mais recente requisição, efetuada por *e-mail*, uma vez que a garantia apresentada originalmente fora aceita e que o objeto do Contrato 316/2020 fora executado integralmente, pelo que o considerava "extinto" (peça 296, p. 181-186).

283. Cabe assinalar que o Ministério da Saúde já havia sido orientado por sua Consultoria Jurídica, em 2019, conforme padronizado no PARECER REFERENCIAL 00041/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 28/11/2019, no processo SEI 25000.155322/2018-53, referente à aquisição de medicamentos e Insumos Estratégicos para a Saúde por meio de pregão na forma eletrônica, com ou sem Sistema de Registro de Preço, que, "nas contratações de medicamentos e IES [Insumos Estratégicos de Saúde] **a validade da garantia exigida deve abranger o período contratual acrescido de três meses**", conforme foi relembrado no Parecer Jurídico 778/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, de 14/8/2020 (peça 295, p. 224, grifou-se).

284. Tal entendimento encontra-se em linha com o estabelecido pela Orientação Normativa AGU 51, de 25 de abril de 2014 (grifou-se):

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

285. Porém, a "carta de fiança fidejussória" CON 435520 foi aceita, mesmo sendo nela indicado prazo de vigência apenas cinco dias maior que a do Contrato 316/2020.

286. Portanto, a irregular aceitação da "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 acarretou a incorrência em falha acessória, uma vez que também desconsiderou orientação da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde quanto ao prazo de vigência.

287. Em 2/2/2022 a Precisa ingressou com recurso administrativo requerendo a concessão de efeito suspensivo da multa aplicada em decorrência de atrasos na entrega, alegando que não lhe fora concedido prazo para apresentação das alegações finais, em expediente assinado pelo senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)**.

288. O recurso somente seria decidido em 5/12/2022, havendo o senhor Ridauto Lúcio Fernandes, então Diretor do DLOG, decidido pelo não provimento, mas deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

289. Em 10/1/2023, o DLOG, sob nova gestão iniciada com a mudança de governo, solicitou à Consultoria Jurídica orientação a respeito da seguinte questão (peça 295, p. 187-188, grifou-se):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

O titular do Departamento de Logística em Saúde - DLOG é a autoridade competente para apreciação e decisão em relação aos processos sancionatórios instaurados para apurar infrações na execução dos contratos de aquisição de insumos estratégicos para a saúde, bem como no processo licitatório como um todo.

No exercício desse mister, as decisões devem ser pautadas na observância dos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal, entre outros. No entanto, na análise dos dispositivos contratuais e instrumentos convocatórios, **em situações em que ocorrem atrasos injustificados na entrega das parcelas do objeto contratual; e, em comparação com o percentual previsto para inexecução total ou parcial do contrato, tem-se deparado com situações em que a dosimetria do percentual de multa moratória parece equivocada, visto que o atraso injustificado é interpretado como infração menos gravosa do que a inexecução contratual**.

Para corroborar esse entendimento, apresentamos alguns processos sancionatórios - 25000.065384/2021-70, 25000.077122/2020-77, 25000.074108/2020-11, 25000.061186/2020-56, 25000.086095/2021-12, 25000.061505/2020-23, 25000.057623/2020-37, nos quais o Termo de Referência estabeleceu ***que ensejar o retardamento da execução do objeto,* ficará sujeito a *multa moratória de 0,333% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias corridos; e multa compensatória de* 5% *(cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou proporcional, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;***

Assim, de acordo com esse dispositivo, **se for constatado atraso superior a 30 dias em todas as parcelas do contrato, o que não é raridade, o percentual total da multa moratória corresponderá a 9,99%. Por outro lado, se houver inexecução total ou parcial, o percentual a ser aplicado, de 5% para a multa compensatória, representa metade do percentual da multa moratória, em evidente afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o entendimento de que o atraso na entrega é infração menos gravosa do que a inexecução contratual, seja total ou parcial**.

290. Depois de colher a manifestação da Conjur (peça 295, p. 187-194), a Diretora substituta do DLOG proferiu Despacho, em **27/7/2023**, havendo decidido (peça 296, p. 195-200, grifos no original):

5.1. Diante de todo o exposto e em observância aos pressupostos dos princípios ora citados, **REJEITO** as razões recursais e **MANTENHO** a decisão que aplicou à empresa CUPID LIMITED representada nacionalmente pela empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, a penalidade de MULTA, mas **RECONSIDERO** o valor total de R$ 1.216.782,00 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais) para **R$ 608.391,00 (seiscentos e oito mil, trezentos e noventa e um reais)**.

5.2. Salientamos que o referido valor deverá ser atualizado monetariamente antes de expedir o Ofício de notificação da decisão proferida pela autoridade superior.

5.3. Assim, submeto os autos para análise e decisão quanto às razões recursais juntadas aos autos do presente processo sancionatório.

5.4. Encaminhe-se ao GAB/SE para análise de segundo grau.

291. O processo SEI 25000.131047/2021-88 não registra atos posteriores a esse Despacho, havendo sido recebido no Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde em 28/7/2023, indicando que a questão foi aparentemente relegada ao abandono. Cabe assinalar que a multa, cujo valor estaria sendo reduzido pela metade, alcançaria apenas a empresa estrangeira Cupid Limited, sem personalidade jurídica no Brasil, pelo que a penalidade seria de duvidoso alcance e aparentemente isentaria de responsabilidade sua representante, a empresa Precisa.

292. No que se refere ao não atendimento da requisição de substituir a garantia, o processo SEI 25000.002337/2020-34 registra que, em 13/10/2021, a Precisa encaminhou "defesa prévia". Porém, o processo não registra outros atos a esse respeito, constando como ato final o registro no

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

sistema SICAF de baixa da garantia, em 26/5/2022, ou seja, antes mesmo de decidido o recurso interposto contra a multa aplicada.

293. Para fins de eventual aplicação de penalidades em decorrência da não substituição da garantia, em 24/1/2022 foi autuado por subunidade do DLOG o processo SEI 25000.009358/2022-42, que, uma vez identificado e após requisição, em 6/3/2024, foi disponibilizado ao Auditor nessa mesma data.

294. Verificou-se no processo SEI 25000.009358/2022-42, que, em 15/12/2022, a Diretora substituta do DLOG proferiu Despacho no qual decidiu aplicar a penalidade de (peça 296, p. 201-204, grifos no original):

...MULTA à Empresa CUPID LIMITED, representada pela Empresa PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, em consonância com o disposto na Cláusula Décima Sétima do Edital do Pregão e com a Lei nº 8.666/1993.

(...)

17.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, **até o máximo de 2% (dois por cento).**

295. O valor da multa, calculada pela área técnica competente, foi estipulado em US$ 60.410,00 (sessenta mil, quatrocentos e dez dólares norte-americanos), que foi informado à Precisa por ofício de 21/12/2023, no qual se informa que o processo ainda é passível de recurso, a ser interposto no prazo de cinco dias úteis, e que, caso "o não pagamento do valor da multa enseja o encaminhamento do mesmo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União" (peça 296, p. 273-275).

296. Todavia, não há registro de que a multa foi paga ou que a Precisa tenha interposto recurso; e, tampouco, que o débito tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Ademais, a multa alcançaria apenas a empresa estrangeira Cupid Limited, sem personalidade jurídica no Brasil, pelo que a penalidade seria de duvidoso alcance e eficácia, além de aparentemente isentar de responsabilidade sua representante, a empresa Precisa. Cabe novamente assinalar que a empresa Cupid Limited sequer é mencionada na "carta de fiança fidejussória" CON 435520 (peça 295, p. 207-208). Ademais, a "garantia" apresentada registra que a fiança "**não cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhistas e multas**", evidenciando sua inutilidade e o caráter meramente proforma de sua aceitação.

297. Em consulta realizada, em 6/3/2024, à lista de devedores publicada no sítio eletrônico da PGFN constatou-se que não há inscrição de débitos da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79), cuja denominação foi alterada para OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79), que sejam decorrentes de multas contratuais, constando, porém, a inscrição de débitos tributários no valor de R$ 118.364,48 e débitos previdenciários no valor de R$ 212.028,33, totalizando o montante de R$ 330.392,82.

298. Para melhor compreensão do contexto em que se deram os fatos, deve ser assinalado que a entrega da parcela final do Contrato 316/2020 foi concluída pela Precisa em 17/6/2021. Na véspera, dia 16/6/2021, a chamada "CPI da Pandemia" do Senado Federal havia aprovado requerimentos de convocação para que o senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)** prestasse depoimento e para que a empresa Precisa enviasse informações, estando sob investigação da CPI o Contrato 29/2021 firmado pelo Ministério da Saúde para aquisição de vacinas Covaxin.

299. Em 15/6/2021, a CPI da Pandemia havia aprovado o requerimento 931/2021 para que fossem requeridas as transferências de sigilo fiscal e bancário da empresa Precisa (matriz) e transferências do sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático do senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)**, que afinal prestaria depoimento à CPI no dia 19/8/2021, após dois adiamentos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

300. Parece ser inequívoco que as reiteradas tentativas do Ministério da Saúde de obter da Precisa, em caráter de urgência, a substituição da garantia apresentada para o Contrato 316/2020, conforme indicadas pelo responsável, decorreram de a CPI da Pandemia haver apontado a irregular aceitação de "cartas de fiança fidejussória" em garantia de contratos administrativos, tendo-se como exemplo que a consulta ao sítio eletrônico do Bacen em que se constatou que a Fib Bank não era instituição financeira autorizada a funcionar somente foi feita pelo Ministério da Saúde em 10/8/2021.

301. O desdobramento das investigações levaria a "CPI da Pandemia" a aprovar, em 14/9/2021, o requerimento 1503/2021-CPIPANDEMIA, por meio do qual foi solicitada ao TCU, em caráter de urgência, a realização de rigorosa auditoria em todos os contratos de todos os órgãos da administração direta e indireta da União em todos os contratos em que a Fib Bank figurasse com instituição garantidora, o que deu origem à autuação do TC 038.711/2021-4 – SCN, processo originário desta Representação.

302. A "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida em papel timbrado de "Fib Garantias S. A." e que informa como fiador ""Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S.A." (peça 294, p. 180-181), apresentada como instrumento de garantia contratual, não contendo qualquer menção à empresa estrangeira "Cupid Limited", consiste em instrumento inepto para tal fim e sem qualquer amparo legal, dado não ser instrumento de fiança bancária ou apólice de seguro-garantia, razão pela qual sua aceitação configura o cometimento de erro grosseiro e prática de ato manifestamente ilegal, cabendo assinalar que, nos termos do disposto no art. 3º do Decreto-Lei 4.657/1942 – Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), "Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece".

303. Ademais, na aceitação dessa "carta de fiança fidejussória" foi desconsiderada a orientação da Conjur/MS quanto ao prazo de vigência da garantia, que deveria se estender por três meses após o encerramento da vigência do contrato.

304. No que se refere à alegação de que "não restou configurado dano ao erário e malversação dos recursos públicos nos contratos alocados, de forma que os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido", com o que o responsável pretende afastar qualquer possibilidade de apenação, ainda que tenha admitido a ocorrência de atrasos nas entregas, cabe esclarecer que a imposição de multa com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 independe de haver dano ao erário ou dolo nas ações dos responsáveis. Para tanto, basta a chamada "culpa contra a legalidade" na prática de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar, consoante pacífica jurisprudência do TCU (dentre outros, Acórdãos 87/2003, Relator Ministro Guilherme Palmeira; 1132/2007, Relator Ministro Benjamin Zymler; 2070/2008, Relator Ministro Ubiratan Aguiar; 2303/2010, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 676/2011, Relator Ministro José Múcio Monteiro; e 795/2014, Relatora Ministra Ana Arraes, todos do Plenário).

305. A multa tem caráter punitivo e efeitos instrutivos, com a função de servir de reforço negativo para a prática de atos irregulares. Seu fundamento, portanto, é a simples constatação de que houve desconformidade decorrente de conduta culposa do responsável.

306. Tampouco é possível afastar a possibilidade de cominação da multa sob a mera alegação de que não ocorreu prejuízo ao erário ou má-fé. A multa é procedimento inerente à competência da Corte, e não se dá somente na hipótese em que o responsável atuou com o deliberado propósito de burlar a lei com o intuito de privilegiar alguém ou de fazer gasto sabidamente supérfluo.

307. Em face do exposto, **encaminha-se proposta de rejeição das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) e a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992**.

Razões de justificativas apresentadas por Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) – (peça 51).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

308. Afirma que a empresa Precisa foi notificada pelo Ofício 645/2020-DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS para assinar o contrato e apresentar comprovante de prestação de garantia, sendo que o Contrato 316/2020 foi assinado com a contratada pelo Departamento de Logística em 12/11/2020, havendo sido designado fiscal substituto do contrato em 19/11/2020.

309. Aponta que (p. 4-5, grifos no original):

A Garantia Contratual "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A foi anexada aos autos pela então Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (doc. SEI/MS 0017761461). Ato contínuo, foi remetida a Apólice de Seguro Garantia para a guarda da Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira — CGORF/DLOG, conforme previsto no Decreto 8.901, de 10/11/2016, art. 121, inciso XI:

"XI - receber, registrar, guardar e restituir as garantias contratuais referentes às compras de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde".

Cabe destacar que não houve pedido de manifestação pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/SVS) acerca da garantia contratual. A avaliação e o registro da garantia no SIAFI foram efetuados pela COPAG/DLOG, em 03/12/2020 (docs. SEI/MS 0017911923 e 0017932631).

Após comunicação à contratada sobre o descumprimento do cronograma de entrega contratual do preservativo feminino látex e aplicação de advertência, a Coordenação Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde CGIES/DLOG/SE/MS averiguou que a Carta Fiança apresentada pela Contratada não preenchia as condições exigidas pelo Art. 56, III da Lei 8.666/93, requerendo a expedição de ofício, com URGÊNCIA, a fim de que a contratada a substituísse (docs. SEI/MS 0022114547 e 0022114832), o que foi efetuado via Ofícios 395, 414, 427 e 439/2021/DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (doc. SEI/MS 0022119618, 0022278770, 0022370385 e 0022532106).

Somente após tais atos, proferidos pelas áreas competentes do DLOG/MS, é que foi requerido ao DCCI/SVS emissão de relatório quanto à execução contratual - CT Nº 316/2020, sobretudo, no que tange a efetiva entrega das 5.000.000 (cinco milhões de unidades) contratadas e com cronograma concluído em 20/05/2021, além de avaliação quanto a possível aplicação de penalidade à Contratada, por não apresentar a garantia contratual conforme estabelecido no artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993. Em atendimento, o DCCI/SVS esclareceu que não fica a seu encargo:

".. manifestar acerca do relatado, uma vez que se trata de garantia contratual e, nos termos do Despacho DIVAN/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (0017779703), a Apólice de Seguro Garantia (SEI 0017761461) foi encaminhada para a guarda da Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira — CGORF, conforme previsto no Decreto 8.901, de 10/11/2016, art. 121, inciso XI: "XI - receber, registrar, guardar e restituir as garantias contratuais referentes às compras de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde."

Verifica-se, ainda, que os procedimentos de notificação à Contratada foram adotados por essa Divisão, consoante Despacho (0022431391).

Portanto, **em razão de não estar a cargo deste Departamento e tampouco do gestor do Contrato, nos termos previstos na Portaria nº 78/2006 e Circular MS/SE/GAB 40/2010**, fica prejudicada a manifestação requerida.

Retorno os autos, **sugerindo que seja ouvido o Diretor do DLOG, na qualidade de ordenador de despesas e autoridade competente para aplicar qualquer penalidade prevista no Contrato 316/2020**.

Por fim, é importante comunicar essa Divisão, que constam dos autos (CGAHV/DCCI/SVS/MS - 0022425140) manifestação do Diretor da DCCI, em função do relatório do gestor do contrato 316/2020, sugerindo aplicação da penalidade de multa, por atraso do cumprimento do cronograma de entrega"(g. n.).

Por conseguinte, a demanda foi encaminhada à DICONF/COLMER, sendo mantido o pedido de substituição da garantia, uma vez que o Contrato nº 316/2021 encontrava-se vigente até

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

13/11/2021. Ainda, foi informado que o processo foi remetido para a autoridade superior e eventual apuração de possível descumprimento contratual (doc. SEI/MS nº 0022555305 e nº 0022844090).

310. Transcreve disposições da Portaria 78/2006 do Ministério da Saúde (p. 5-6), pelo que considera que (p. 6-7):

...o fiscal é responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do contrato, o qual inspeciona, examina e verifica a conformidade da execução contratual a que foi nomeado, com a finalidade de analisar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, portanto, responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo executado, observadas as condições convencionadas em contrato.

As atividades atribuídas ao fiscal no âmbito dos contratos estão discriminadas nos Relatórios, as quais detalham as ocorrências verificadas ao longo da execução contratual (documento anexo).

Infere-se, desta forma, que o fiscal acompanha a execução contratual, assegurando o recebimento ou a execução do serviço de acordo com as normas licitadas, momento que ocorre após a assinatura do contrato. Assim, este não atua na fase inicial licitatória, a exemplo de avaliação da documentação enviada para a formalização do contrato.

311. Afirma que "a assinatura do contrato antecede as atribuições/responsabilidades cominadas ao fiscal, momento em que este não participa do ato administrativo", somente havendo sido designado fiscal substituto após a assinatura do contrato, assinalando que (p. 7):

...em razão da complexidade, a avaliação e o aceite da garantia é ação que compete ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde - DLOG/SE, vez que detém a *expertise* técnica e o conhecimento das práticas de mercado – no que se refere à concessão de fiança bancária e seguro-garantia – para avaliar documentos dessa natureza.

312. Considera que "não incube ao fiscal do contrato e ao seu substituto aceitar ou avaliar o oferecimento de "carta de fiança", uma vez que a gestão contratual só iniciará após a adjudicação e a homologação do contrato, especificamente após a prestação de garantia contratual exigida pelo Órgão" (p. 7).

313. Conclusivamente, afirma que "não restou configurado danos ao erário e malversação dos recursos públicos nos contratos alocados, de forma que os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido", comprometendo-se a "nos próximos atos que porventura vier a atuar como fiscal e/ou gestor, tal constatação será observada antes de se iniciar com a execução do objeto/serviço contratado" (p. 8).

Análise:

314. Verifica-se que a manifestação do responsável constitui cópia servil de um mesmo texto que embasou as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87), fiscal titular do Contrato 316/2020.

315. Sendo assim, considerando a análise efetuada no tópico precedente, encaminha-se proposta de **rejeição das razões de justificativa apresentadas pelo senhor Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) em face das irregularidades que motivaram sua chamada em audiência**. Todavia, considerando que o responsável fora designado para atuar como fiscal substituto por ocasião de eventuais afastamentos do fiscal titular; considerando que não há registro de que o responsável tenha exercido a atribuição de fiscal em razão de afastamentos do fiscal titular; considerando que ao longo da execução contratual o responsável não formalizou qualquer contato com a contratada; considerando, por fim, que o senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) é o único signatário do Relatório de execução do Contrato 152/2019, o que indica que o senhor Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) não teria atuado efetivamente como fiscal do referido contrato, considera-se que tais circunstâncias atenuantes constituem fator determinante para a **não aplicação de qualquer sanção ao responsável**.

316. Considerando que as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) e pelo senhor Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) em nada concorrem em favor do outro agente responsável pela aceitação da "carta

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 316/2020, resultante do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 e Ata de Registro de Preços 108/2020, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa estrangeira Cupid Limited representada pela empresa nacional Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), encaminha-se **proposta de cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel**.

Irregularidade 6: aceitação de "carta de fiança fidejussória" CON 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 29/2021, resultante da Dispensa de Licitação 10/2021, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Bharat Biotech Limited International, representada pela Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 1: Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04).

Conduta do responsável 1: na condição de fiscal do Contrato 29/2021, designada pela Portaria CGIES 65, de 8 de março de 2021, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 29/2021, resultante da Dispensa de Licitação 10/2021, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Bharat Biotech Limited International, representada pela Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 2: Renata Marques de Melo (Matrícula SIAPE: 2108012).

Conduta do responsável 2: na condição de fiscal substituta do Contrato 29/2021, designada pela Portaria CGIES 65, de 8 de março de 2021, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 29/2021, resultante da Dispensa de Licitação 10/2021, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Bharat Biotech Limited International, representada pela Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Responsável 3: Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98).

Conduta do responsável 3: na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ordenador de despesa e gestor do Contrato 29/2021, no qual é o signatário, aceitou o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 29/2021, resultante da Dispensa de Licitação 10/2021, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Bharat Biotech Limited International, representada pela Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), o que configura a prática de ato manifestamente ilegal.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Norma infringida: art. 56 da Lei 8.666/1993.

Evidências: "Carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) - (peça 294, p. 187-188). Contrato 29/2021 (peça 294, p. 189-196). Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e Fatura (NF-e) 5, emitida em 22/3/2021, no valor de R$ 372.935,54 (peça 294, p. 197), tendo como tomador a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79). Portaria CGIES 65/2021 (peça 294, p. 198).

317. O senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), apesar de devidamente notificado da chamada em audiência, em terceira tentativa (peças 34, 237, 241, 242, 253 e 256), não apresentou razões de justificativa.

Razões de justificativas apresentadas por Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) – (peça 162).

318. Efetua longa digressão em que discorre sobre o conceito de competência para enfim assinalar, no que é pertinente ao ponto, que, no âmbito do Ministério da Saúde, as competências "à época, estavam previstas no Decreto Presidencial 9.795, de 17 de maio de 2019" (p. 5), destacando que o art. 121, inciso XI, do Decreto 8.901/2016 atribuiu à Divisão de Programação e Execução Orçamentária e Financeira, subunidade subordinada ao Departamento de Logística em Saúde, e não à equipes de fiscalização, a responsabilidade pelo "registro/conferência e guarda dos documentos de garantia" (p. 7).

319. Considera não lhe caber legalmente "aceitar ou não, a Carta de Fiança em questão, por se tratar de atribuição de competência exclusiva do Departamento de Logística do Ministério da Saúde" (p. 8, grifos no original).

320. Aponta que a referida "carta de fiança" foi inserida nos autos, em 22/3/2021, pela "Coordenação de Instrumentos Contratuais – COICON - ANEXO 4, que é pertencente ao Departamento de Logística do Ministério da Saúde, tendo o registro no SIAFI sido realizado em 23/3/2021, por técnico daquele órgão interno" (p. 9).

321. Assinala haver sido designada para atuar como fiscal do Contrato 29/2021 após este haver sido assinado, em 28/2/2021 [*em realidade, o Contrato 29/2021 foi assinado em 25/2/2021*], e "revalidado pelo Despacho DIVIP/COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS (NUP-SEI 0019538194), órgão interno do Departamento de Logística em Saúde – ANEXO 6", sendo que sua designação pela Portaria CGIES 65, de 8 de março de 2021 somente teria sido publicada em inserida nos autos em 22/3/2021, assinalando que, só então, "após publicação da Portaria de Fiscal os autos foram remetidos à equipe de fiscalização ANEXO 9" (p. 9, grifos no original).

322. Afirma haver notificado a empresa em razão de atraso na execução do contrato e, após a expedição de "novas mensagens eletrônicas" e tendo em vista que a contratada "não havia conseguido atender todas as exigências da Agência Reguladora (Anvisa)", questionou a área técnica "quanto a pertinência da continuidade do contrato", havendo sugerido "a rescisão contratual, face o descumprimento total do compromisso firmado, além de aplicação das sanções administrativas cabíveis" (p. 9).

323. Aduz que, após a rescisão do contrato, sucederam-se no processo SEI 25000.111635/2021-03 procedimentos com vistas à apuração de responsabilidades da contratada, que culminaram na aplicação de penalidade de "IMPEDIMENTO de Licitar e Contratar com órgãos e entidades da União pelo prazo de três anos, cumulada com multa compensatória no valor de US$ 3.000.000,00 à Empresa Bharat Biotech Limited International, representada pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda." (p. 10), havendo esta sido devidamente comunicada das sanções aplicadas.

324. Conclusivamente, requer ao Tribunal o acolhimento de suas razões de justificativa (p. 10):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

... por se tratar de parte ilegítima para figurar como responsável pelo aceite da garantia na forma de carta de fiança fidejussória apresentada pela Fib Bank no âmbito do Contrato 29/2021, considerando que o ato é de competência do Departamento de Logística do Ministério da Saúde.

Ante o exposto, requer pela exclusão da Fiscal de Contrato REGINA CELIA SILVA OLIVEIRA do pólo de responsabilidade dos indícios de irregularidades trazidos no âmbito do Processo Originário TC 038.711/2021-4, por tratar-se de pessoa incompetente para responder pelas ações institucionais do Departamento de Logística do Ministério da Saúde.

Análise:

325. Cabe assinalar, de início, que o ponto em questão cinge-se à aceitação de "carta de fiança fidejussória" apresentada em garantia ao Contrato 29/2021. O exame de outras possíveis irregularidades na pretendida aquisição de vacinas Covaxin pelo Ministério da Saúde constitui objeto do TC 006.789/2021-8 – REPR, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler e sob responsabilidade técnica da AudSaúde, sem prejuízo de que esta análise aborde eventualmente tais aspectos, apenas de forma a propiciar melhor compreensão do contexto em que se deram os fatos.

326. A responsável faz menção a atribuições da "Divisão de Programação e Execução Orçamentária e Financeira", indicando que caberia a esta subunidade subordinada ao Departamento de Logística em Saúde a responsabilidade pelo "registro/conferência e guarda dos documentos de garantia" (p. 7), conforme disposições contidas no art. 121, inciso XI, do Decreto 8.901/2016 e no Decreto Presidencial 9.795, de 17 de maio de 2019.

327. Tratam as referidas normas da aprovação da estrutura regimental do órgão. Porém, inexiste qualquer art. 121, pois o Anexo I do Decreto 8.901/2016 tem 54 artigos e o Anexo I do Decreto 9.795/2019 apenas 52 artigos. Ademais, ambos os decretos não descem ao detalhamento das divisões existentes nas coordenações-gerais em cada departamento, não havendo neles qualquer menção à "Divisão de Programação e Execução Orçamentária e Financeira".

328. Possivelmente a responsável tenha pretendido fazer menção à Portaria GM 1.419, de 8 de junho de 2017, que aprovou o Regimento Interno e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e das Funções de Confiança no Ministério da Saúde. A portaria identifica haver no âmbito do DLOG a Divisão de Programação e Execução Orçamentária e Financeira, subunidade vinculada à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira. Ainda que caiba a essa subunidade "receber, registrar, guardar e restituir as garantias contratuais referentes às compras de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde", tal atribuição, de caráter essencialmente protocolar, não exime o fiscal do contrato de efetuar a verificação do instrumento de garantia apresentado em relação aos aspectos de regularidade, vigência e adequação às exigências contratuais.

329. A inserção no processo SEI 25000.175250/2020-85 da "carta de fiança fidejussória" apresentada em garantia ao Contrato 29/2021 coincide com a data de publicação no Boletim de Serviço do Ministério da Saúde da Portaria CGIES 65/2021, designadora de fiscais, ambos em 22/3/2021, data em que o processo foi remetido às fiscais do contrato.

330. Ato contínuo, às 18h18min desse mesmo dia 22/3/2021, a responsável endereçou mensagem por correio eletrônico em resposta à senhora Emanuela Medrades, dirigente da Precisa, na qual, assinando como "FISCAL DO CONTRATO" 29/2021, autorizava "a continuidade dos procedimentos de embarque" da vacina Covaxin, conforme documento inserido em apresentação feita pela própria responsável durante seu depoimento à CPI da Pandemia no dia **6/7/2021** (peça 296, p. 210).

331. No dia 24/3/2021, após advertida pelo servidor William Amorim Santana, da Divisão de Importação, subunidade subordinada ao DLOG, de que o quantitativo informado a ser entregue era inferior em um milhão de unidades ao que se encontrava previsto no contrato para a primeira parcela da entrega, cujo prazo vencera em 17/3/2021; que havia dúvida em relação ao prazo de validade do lote de vacinas e, ainda, que a importação estava condicionada à prévia autorização da Anvisa, a responsável em resposta afirmou que, em relação ao quantitativo, que "as justificativas

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

foram apresentadas pela empresa e aprovadas pela fiscal", havendo ratificado a sua própria "autorização do prosseguimento dos procedimentos de embarque da 1ª parcela da vacina nas condições ora apresentadas" (peça 296, p. 214, grifou-se).

332. As condições em que ora se encontrava o processo eram de existência de autorização da responsável para "prosseguimento dos procedimentos de embarque da 1ª parcela da vacina", identificada como sendo "autorização excepcional de importação", quando a entrega já estava em atraso, dado que o prazo vencera em 17/3/2021, e o prazo para entrega da 2ª parcela iria vencer em 27/3/2021, ou seja, em menos de uma semana, que, por certo, também não seria cumprido pela contratada. Ademais, a Anvisa não havia liberado a utilização da vacina e a Precisa encaminhara *proforma invoice* emitido pela empresa Madison Biotech, sediada em Singapura, indicando que o pagamento da 1ª parcela deveria ser feito à essa empresa, figura estranha ao Contrato 29/2021.

333. Trata-se de evidente extrapolação das competências usuais de um fiscal de contrato, dado que a responsável tomou decisões que referendavam informalmente alterações em disposições contratuais, havendo a responsável assumido tais responsabilidades sem prévia consulta ao gestor do contrato, em desconsideração ao disposto no § 2º do art. 67 da Lei 8.666/1993, *in verbis*:

> Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
>
> § 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
>
> **§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes**.

334. Cabe assinalar que tais mensagens de correio eletrônico, trazidas ao conhecimento da CPI da Pandemia pela própria responsável e indubitavelmente relevantes para fins de registro da execução do contrato, não foram inseridas no processo SEI 25000.175250/2020-85.

335. Tampouco foi juntada a esse processo administrativo qualquer documentação comprobatória das justificativas que teriam sido apresentadas pela Precisa para entrega da primeira parcela em quantitativo inferior ao que se encontrava estipulado no contrato, ou a análise que teria sido feita pela responsável que a levou a assinalar que havia aprovado tais justificativas, cabendo salientar que o prazo para entrega da primeira parcela havia vencido em 17/3/2021, o que não fora apontado pela responsável em sua resposta ao *e-mail* que lhe fora encaminhada por Emanuela Medrades, dirigente da Precisa, e que a entrega da segunda remessa deveria ocorrer até o dia 27/3/2021, o que, por óbvio, também não seria cumprido pela contratada.

336. Para justificar a redução da entrega contratada para a primeira parcela, e não havendo sido questionada em relação ao atraso, a Precisa alegara que "a seguradora e a regulamentação indiana não autorizada [*sic*] um risco maior do que 50 milhões de dólares – o que nos limita a 3 milhões de doses no primeiro embarque. Temos o compromisso de compensar este volume nos próximos embarques" (peça 296, p. 209, grifou-se).

337. Porém, nenhum documento foi juntado ao processo apto a comprovar tal alegação, havendo a responsável, na condição de fiscal do contrato, aceitado passivamente a alegação da empresa.

338. Causa estranheza que, havendo restrição de embarque em valor superior a US$ 50 milhões, não houvesse sido questionado pela fiscal de que forma seria possível compensar nas entregas futuras o quantitativo que seria reduzido na entrega da 1ª parcela, uma vez que não sendo possível embarcar mais do que três milhões de doses, cujo valor estabelecido contratualmente era de US$ 45 milhões, como seria possível, em seguida, fazer o embarque de cinco milhões de doses em valor de US$ 60 milhões?

339. Indagada a esse respeito em seu depoimento à CPI da Pandemia, a responsável alegou que simplesmente aceitara a explicação dada por Emanuela Medrades, dirigente da Precisa, de que

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

a restrição incorreria apenas sobre o primeiro embarque, após o que haveria a "validação da cadeia de transporte".

340. A responsável alega que só "após publicação da Portaria de Fiscal os autos foram remetidos à equipe de fiscalização ANEXO 9" (p. 9, grifos no original), o que poderia induzir a conclusão de que somente a partir dessa data a responsável teria iniciado o exercício das atribuições de fiscal do contrato. No entanto, o processo SEI 25000.175250/2020-85 contém mensagem de correio eletrônico que fora endereçada à responsável, **em 18/3/2021**, pelo servidor William Amorim Santana, da Divisão de Importação, subunidade subordinada ao DLOG, no qual era solicitado à responsável que se manifestasse junto à Precisa em relação aos documentos que a empresa havia encaminhado "solicitando providências quanto à execução do Contrato 29/2021 para importação da vacina COVAXIN, bem como as tratativas junto à ANVISA para liberação da mesma" (peça 296, p. 215-218). Apesar de somente publicada em 22/3/2021, a Portaria CGIES 65/2021, designadora de fiscais, havia sido assinada em 9/3/2021.

341. Resta evidente, portanto, que a responsável já atuava na prática como fiscal do Contrato 29/2021, com atribuições de analisar e manifestar-se a respeito de documentos encaminhados pela Precisa, antes da publicação da portaria de designação dos fiscais no Boletim de Serviço e antes da juntada ao processo SEI 25000.175250/2020-85 da "carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021 emitida pela Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36).

342. Indagada pelo Senador Alessandro Vieira a respeito do início de sua atuação como fiscal do Contrato 29/2021, quando de seu depoimento à CPI da Pandemia, a responsável declarou, sob compromisso de dizer a verdade, que passou a responder pela fiscalização do Contrato 29/2021 "a partir do momento da portaria da designação assinada", ou seja, desde 9/3/2021.

343. Na mensagem de correio eletrônico, enviada em **18/3/2021**, a Precisa disponibilizara documentos por meio de um *link* Dropbox, porém, tais documentos não foram sequencialmente juntados ao processo SEI 25000.175250/2020-85, não havendo registro de outros envios de documentos pela Precisa até a data de 22/3/2021, em que foi juntada ao processo a "carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021, que foi emitida pela Fib Bank em **17/3/2021**.

344. Logo, a "carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021 teria sido encaminhada pela Precisa em 18/3/2021, data em que a documentação encaminhada pela Precisa foi submetida à responsável para análise e manifestação.

345. Em seu depoimento à CPI da Pandemia, a responsável afirmou que não tivera acesso a essa documentação, pois "o *link* não abriu para mim", ou seja, admitiu que, **em 24/3/2021**, havia **ratificado** a autorização, que fora emitida por ela própria, em 22/3/2021, para o "prosseguimento dos procedimentos de embarque da 1ª parcela da vacina nas condições ora apresentadas", ainda que não houvesse examinado a documentação encaminhada pela Precisa em 18/3/2021.

346. Ora, somente teria sido possível haver "ratificado" a autorização, caso houvesse alguma autorização anterior formalizada no processo por autoridade competente, o que não se encontra naqueles autos. Há somente Despacho do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), datado de 19/3/2021, em que se encaminha o processo "ao Gabinete da Secretaria de Vigilância em Saúde **para apreciação, autorização e posterior envio à Secretaria Executiva** visando a aprovação do pedido de concessão da Licença de Importação", não havendo registro de que tais providências tenham sido adotadas de modo a constituir a requerida "autorização", havendo o processo, tão somente, sido tramitado de uma unidade para outra (peça 125), o que levou o servidor William Amorim Santana a requerer da responsável, em 24/3/2021, "autorização do fiscal do contrato ou seu respectivo substituto eventual para prosseguir com o processo de autorização de embarque da entrega", havendo assinalado que caberia considerar o atraso na entrega e que a vacina não possuía registro sanitário da Anvisa, além dos "demais parâmetros devidamente expostos no Termo de Referência" (peça 296, p. 212-213), dentre os quais o quantitativo de doses a serem entregues, inferior ao que estava previsto no cronograma de entrega e a incerteza quanto à data de validade do lote.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

347. Conforme se verifica em documento trazido aos autos pela própria responsável (peça 166), fora ela quem, em 19/3/2021, sexta-feira, juntara aos autos do processo SEI 25000.175250/2020-85 o *e-mail* em que a Precisa solicita a "autorização excepcional para importação" (documento SEI 0019651149 - peça 296, p. 218), além do Despacho do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) - (documento SEI 0019651176 - peça 296, p. 219-220), unidade na qual a responsável estava lotada, evidenciando que fora a senhora Regina Célia Silva Oliveira a responsável por elaborar a minuta do referido despacho e encaminhá-lo aos signatários para aposição de assinaturas, o que fizeram no dia 22/3/2021, segunda-feira.

348. Porém, em lugar de aguardar a requerida manifestação do Gabinete da Secretaria de Vigilância em Saúde, a qual se encontra subordinado o DEIDT, a responsável, em 22/3/2021, ao final da tarde, autorizou "o prosseguimento dos procedimentos de embarque da 1ª parcela da vacina nas condições ora apresentadas", antes mesmo de o processo SEI 25000.175250/2020-85 haver sido atribuído em devolução à unidade de lotação da fiscal do contrato, o que só ocorreria às 14h32min no dia seguinte (peça 296, p. 221).

349. Constata-se, portanto, que a elaboração do Despacho do DEIDT (documento SEI 0019651176 - peça 296, p. 219-220) teve caráter meramente proforma, dado que a responsável já estaria incumbida de emitir a autorização para "prosseguimento dos procedimentos de embarque da 1ª parcela da vacina".

350. No mesmo dia 22/3/2021, o Ministério da Saúde protocolou na Anvisa a solicitação de autorização para importar 20 milhões de doses da Vacina Covaxin (https://www.cnnbrasil.com.br/saude/anvisa-recebe-pedido-de-importacao-da-covaxin-mas-cobra-governo-por-documentos/, acesso em 15/3/2024).

351. No dia 25/3/2021, o senhor Arnaldo Correia de Medeiros, então Secretário da Secretaria de Vigilância em Saúde proferiu despacho encaminhando o processo à Secretaria Executiva "para conhecimento e providências no que couber" (documento SEI 0019734182 - peça 296, p. 222-223).

352. Em 30/3/2021, o gabinete do Secretário Executivo do Ministério da Saúde, cargo então ocupado pelo senhor Antônio Élcio Franco Filho, encaminhou mensagem por *e-mail* (peça 296, p. 224), endereçada à Bharat Biotech, em que se encontra anexado o Ofício 645/2021/SE/GAB/SE/MS, de 15/3/2021, requerendo ao laboratório que antecipasse o envio de dez milhões de doses "já no primeiro lote, neste mês de março de 2021" (documento SEI 0019532445 - peça 123).

353. Era sabido, porém, quando do envio do *e-mail*, que a entrega do primeiro lote com quatro milhões de doses não fora cumprida pela contratada, dado que o prazo vencera em 17/3/2021, e que também não fora entregue o segundo lote, com mais quatro milhões de doses, que deveria ocorrer até 27/3/2021.

354. Cabe assinalar que, em 29/3/2021, a Anvisa indeferiu o pedido de certificação de boas práticas de fabricação da Bharat Biotech, em razão de não conformidades detectadas na inspeção realizada por técnicos da agência, ocorrida no período de 1º a 5 de março daquele ano (peça 296, p. 225).

355. Logo, também era de conhecimento do Ministério da Saúde que, até aquela data, 30/3/2021, a Anvisa não havia aprovado a utilização da vacina Covaxin, nem a concessão de autorização excepcional para sua importação, além de haver negado à Bharat Biotech a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, conforme indicado pela própria responsável em notificação que enviou, em 30/3/2021, à Bharat Biotech/Precisa (documento SEI 0019820580 - peças 136-137). Porém, a notificação encaminhada à Precisa em 5/4/2021 nada menciona a respeito da "carta de fiança fidejussória" apresentada como garantia contratual.

356. Em 31/3/2021, a Anvisa negou a autorização da importação de vinte milhões de doses da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde em razão de não haver comprovação de que o produto atende aos padrões de qualidade, de eficácia e de segurança estabelecidos pela OMS ou pelo Comitê Gestor do Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Farmacêuticos de Uso Humano (*International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use* – ICH) e pelo Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica (PIC/S, do inglês *Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme*) e, ainda, após avaliação das informações técnicas disponíveis, principalmente aquelas relacionadas à realização de inspeção de Boas Práticas de Fabricação (BPF) na fabricante Bharat Biotech International Limited, que culminou com a publicação do indeferimento do pedido de certificação (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-nao-autoriza-importacao-da-vacina-covaxin, acesso em 15/3/2024 – peça 296, p. 226-227).

357. No mesmo dia 31/3/2021, a responsável elaborou a Notificação 11/2021/DEIDT/SVS/MS (peças 136-137), requerendo respostas quanto às pendências na Anvisa para liberação da vacina e em relação à negativa de concessão à Bharat Biotech do certificado de boas práticas; além de esclarecimentos a respeito da oferta de lotes com prazo de validade inferior ao pactuado no contrato e quanto ao cumprimento do cronograma de entregas; nada havendo sido mencionado a respeito da garantia contratual.

358. Entretanto, em 4/6/2021, a Anvisa viria a aprovar a importação excepcional de quatro milhões de doses da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde "sob condições controladas" (peça 296, p. 228-232).

359. Em 20/6/2021, chegou ao conhecimento da CPI da Pandemia, instalada em 27/4/2021, que o servidor Luís Ricardo Fernandes Miranda, então chefe da Divisão de Importação do Ministério da Saúde, havia prestado depoimento, em 31/3/2021, à Procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira, em que relatou estar sofrendo "pressões atípicas" para aprovar a emissão de Licença de Importação da Covaxin.

360. No dias subsequentes, o então Deputado Federal Luís Miranda, irmão do servidor Luís Ricardo Fernandes Miranda, concedeu entrevistas afirmando que ambos haviam levado pessoalmente ao conhecimento do Presidente da República Jair Bolsonaro, em 20/3/2021, a existência de um "esquema de corrupção pesado" no Ministério da Saúde envolvendo a aquisição da vacina Covaxin:



361. Em 22/6/2021, a CPI da Pandemia deferiu o pedido de adiamento do depoimento que deveria ser prestado à Comissão, no dia seguinte, pelo senhor **Francisco Emerson Maximiano (CPF: 094.378.048-93)**, presidente da Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ: 10.375.666/0001-88)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

e sócio administrador e diretor da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79).

362. Na mesma data, a CPI da Pandemia aprovou o requerimento de convite ao Deputado Federal Luís Miranda e a seu irmão, o servidor Luís Ricardo Fernandes Miranda, para deporem na Comissão no dia 25/6/2021.

363. Cabe assinalar que o caso era objeto de grande repercussão nos meios de comunicação, cabendo mencionar, a exemplo, matéria exibida no dia 23/6/2021 no Jornal Nacional da emissora TV Globo.

364. Em 24/6/2021, a senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) inseriu no processo SEI 25000.175250/2020-85 documento intitulado de "Relatório de Execução do Contrato 29/2021" (peça 164), em que aponta a "inexecução do contrato", dado que não haviam sido entregues as duas primeiras parcelas, e sugere sua rescisão e aplicação de sanções.

365. Em 28/6/2021, o senhor Laurício Monteiro Cruz, então Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis e chefe imediato da senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04), emitiu a Nota Técnica 967/2021-DEIDT/SVS/MS, aprovada pelo senhor Arnaldo Correia de Medeiros, então Secretário de Vigilância em Saúde, na qual ambos, nada havendo mencionado a respeito da aplicação de sanções contratuais, sugerem "tempestivamente, a **SUSPENSÃO ou mesmo a RESCISÃO** do instrumento de contrato 29/2021" (peça 165, grifos no original), não havendo nenhum dos agentes e a fiscal, em qualquer momento, ao menos cogitado em proceder a anulação do contrato.

366. Em 28/6/2021, o Secretário Executivo do Ministério da Saúde requereu à Conjur-MS que se manifestasse quanto às sugestões de suspensão ou distrato do Contrato 29/2021, nada havendo mencionado a respeito da aplicação de sanções contratuais, e solicitou orientações a respeito de como proceder em cada um dos casos.

367. Entretanto, ainda em 28/6/2021, o Corregedor Geral da União havia determinado, com base no art. 45 da Lei 9.784/1998, no art. 10, § 2º, da Lei 12.846/2013, no art. 9º, § 2º, I, do Decreto 8.420/2015 e no art. 30 da Instrução Normativa CGU 13/2019, a suspensão cautelar da execução do contrato 29/2021 (peça 153).

368. Em 30/6/2021, a CPI da Pandemia aprovou requerimento de convocação da senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) para depor à Comissão.

369. No "Relatório de Execução do Contrato 29/2021", elaborado pela senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04), assinado **em 24/6/2021**, a responsável assinalou que "no momento da contratação **foi devidamente apresentada a garantia contratual** no valor de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares americanos), que convertidos na hipótese de US$ 1,00 para R$ 5,38 perfaz o valor total estimado de R$ 80.700.000,00" (peça 164, p. 4, grifou-se), o que evidencia que a responsável teve conhecimento da "carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) e nova oportunidade para examiná-la, porém nada apontou em relação às irregularidades nela constatáveis, além de haver omitido que a "garantia" fora apresentada quando já vencido o prazo estabelecido contratualmente.

370. A Portaria CGIES 65, de 8 de março de 2021 (peça 294, p. 198), em que se designou os fiscais do Contrato 249/2018, não estabelece as atribuições dos fiscais, limitando-se a fazer remissão à Portaria GM 78, de 16/1/2006. Assim, não haveria restringido a atuação dos fiscais à fiscalização técnica do contrato, mas também abrangeria, ao contrário do que alega a responsável, a fiscalização quanto aos aspectos administrativos do contrato, que inclui o exame da regularidade da documentação apresentada e a manutenção pela contratada, ao longo da execução contratual, das condições exigidas no momento da contratação.

371. No caso em questão, a atuação do fiscal quanto aos aspectos administrativos assumia ainda maior relevância, tendo em vista o valor expressivo da contratação, no montante de **US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares americanos), que, convertidos na hipótese**

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

de US$ 1,00 para R$ 5,38, perfazia o valor total estimado de R$ 1.614.000.000,00, e que se tratava de aquisição com entregas parceladas, devendo ser verificado pelo fiscal, antes de cada pagamento, se a contratada atendia às exigências estabelecidas originalmente na contratação.

372. O prazo para apresentação da garantia havia expirado em 7/3/2021, pois, conforme determinado na Cláusula Sétima do Contrato 29/2021, tal prazo era de dez dias após a assinatura do contrato. No entanto, a responsável, na condição de fiscal do contrato, também nada registrou a respeito de mais esse evidente descumprimento de obrigação assumida pela contratada.

373. A omissão da responsável ao não apontar que a garantia não fora apresentada no prazo determinado caracterizou descumprimento de norma legal estabelecida no § 1º do art. 67 da Lei 8.666/1993, *in verbis* (grifou-se):

> Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
>
> **§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados**.

374. Conforme estabelecido no item 5.4.1. do Termo de Referência da contratação, constituíam atividades do fiscal de contrato: "**b) Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais**" e "e) Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigações assumidas" (peça 296, p. 238, grifou-se).

375. A responsável não poderia ignorar que, nos termos do próprio Contrato 29/2021, encontra-se estabelecida a seguinte atribuição (peça 294, p. 193, grifou-se):

11.4. O Fiscal/comissão do contrato **deverá manter permanente vigilância sobre as obrigações da CONTRATADA, definidas nos dispositivos contratuais e condições do Termo de Referência** e, fundamentalmente, quanto à inarredável observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei 8.666/93, com suas alterações.
(...)
11.6 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, **determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis**.

376. De fato, causa estranheza que a responsável em suas alegações tenha se demonstrado ciosa de que se limitou a exercer o que entendia serem atribuições do fiscal de contrato, dentre as quais, em seu entendimento, não se incluiria efetuar qualquer verificação do cumprimento pela contratada da obrigação estabelecida na Cláusula Sétima – Da Garantia de Execução (peça 294, p. 192), havendo, porém, atuado com inusitado desembaraço ao conceder autorização para "prosseguimento dos procedimentos de embarque da 1ª parcela da vacina nas condições ora apresentadas" sem qualquer consulta formalizada ao gestor do Contrato 29/2021, em clara extrapolação de competência.

377. A responsável apresentou igual desenvoltura ao, em 9/11/2021, notificar a Precisa que iria propor a aplicação de sanções contratuais em face do descumprimento de obrigações contratuais, abrindo prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa prévia (SEI 0023706722 - peça 296, p. 247-249).

378. A Precisa apresentou sua defesa prévia em 1º/12/2021, encaminhando ofício datado de 30/11/2021; porém, a responsável somente concluiu a análise dessa defesa prévia em 23/8/2022, havendo endereçado ofício à "BHARAT BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL, Representada pela empresa PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. A/C: Sr(a) EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES" (SEI 0028779830 - peça 296, p. 257-261, grifos no original) informando que, após haver analisado a "defesa prévia", decidira reiterar

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

decisão de, cumulativamente, aplicar multa, declarar impedimento de licitar e contratar e declarar a inidoneidade, abrindo prazo de dez dias úteis para apresentação de recurso, que não veio a ser apresentado.

379. Ocorre que não havia qualquer decisão anterior de autoridade competente determinando a aplicação de sanções contratuais e a fiscal do contrato não detém competência para tomar tal decisão, o que torna a notificação nula em si própria, dado que se trata de ato administrativo não praticado por agente competente para tal. Ademais, não há fundamento legal para a aplicação cumulativa de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

380. Em 23/7/2021 a Bharat Biotech havia revogado a autorização da Precisa para obter aprovações regulatórias, registrar, importar e distribuir a vacina Covaxin no Brasil e, ato contínuo, a Anvisa suspendeu cautelarmente os estudos clínicos da vacina Covaxin no Brasil, que foram cancelados em 26/7/2021. No dia seguinte, a Anvisa suspendeu cautelarmente a autorização de importação da vacina Covaxin (peça 296, p. 250-255).

381. Em 23/7/2021 foi autuado o processo sancionatório SEI 25000.111635/2021-03 e, em 27/8/2021, o DLOG publicou o Termo de Rescisão do Contrato 29/2021 (peça 296, p. 256).

382. Em 5/9/2022, a senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) voltou a se manifestar, havendo inserido no processo sancionatório SEI 25000.111635/2021-03 o "Parecer 5/2022-DEIDT/SVS/MS", em que assinala: "por meio do Ofício 348/2022/DEIDT/SVS/MS **esta fiscal do contrato manteve a decisão de aplicação máxima da sanção administrativa**, e ofereceu novo prazo para que a Contratada apresentasse recurso", mas, desta feita, "a fiscal do contrato **sugere** pela aplicação das seguintes sanções [multa / impedimento de licitar e contratar / declaração de inidoneidade]" e "**sugere** à autoridade superior que prossiga os trâmites necessários, para que seja possível inserir a sanção no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal (SICAF)" - (peça 296, p. 262-263, grifou-se).

383. Despacho proferido pelo então Diretor do DLOG, senhor Ridauto Lúcio Fernandes, em 19/9/2022, registrou (peça 296, p. 264-270, grifos no original):

DECIDO pela aplicação, à Empresa **BHARAT BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL**, representada pela Empresa **PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.,** das penalidades de **IMPEDIMENTO** de Licitar e Contratar com órgãos e entidades da União pelo prazo de 3 (três) anos, cumulada com **MULTA** Compensatória no valor de **US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares americanos),** conforme disposto na Cláusula Décima Terceira do Contrato 29/2021 e nos itens 12.2.6 e 12.2.10 do Termo de Referência, **ressaltando que, para a conversão da moeda estrangeira, será utilizado o PTAX do dia da decisão administrativa**.

Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos à Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira para as providências pertinentes à execução da garantia contratual prestada com vistas à satisfação do valor da Multa, caso a Contratada não efetue o pagamento via GRU Simples no prazo estipulado no Ofício de notificação, respeitando o processamento de eventual recurso administrativo que vier a ser interposto.

384. A decisão foi comunicada pelo DLOG à Precisa em 21/9/2022, sendo-lhe facultada a interposição de recurso no prazo de cinco dias úteis (peça 296, p. 271-272).

385. Em 17/2/2023, o DLOG publicou "Edital de Notificação" no Diário Oficial da União concedendo novo prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso (peça 296, p. 276).

386. Em 21/12/2023, a Precisa foi notificada de que, caso não houvesse o pagamento da multa em até cinco dias úteis, o débito seria "imediatamente encaminhado" para inscrição na Dívida Ativa da União (peça 296, p. 273-275), havendo o DLOG, em 17/1/2024, encaminhado ofício Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional requerendo a inscrição em Dívida Ativa da União da "**MULTA** aplicada à empresa BHARAT BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL" (peça 296, p. 277-279), não fazendo qualquer menção à empresa OVS Importadora Ltda., atual denominação

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. Desde então, o processo sancionatório SEI 25000.111635/2021-03 não registra outras movimentações.

387. No que se refere à situação atual da Precisa, consulta efetuada ao SICAF apresenta em "Relatório de Ocorrências Ativas" (peça 296, p. 63) que **nada consta** em relação ao impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, sanção que deveria vigorar até 19/9/2025; tampouco houve registro da multa de US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares americanos), o que permite depreender que o Ministério da Saúde considerou suficiente sancionar o laboratório Bharat Biotech, mas não adotou qualquer providência para, ao menos, tentar obter o pagamento da multa que supostamente lhe foi aplicada.

388. A Bharat Biotech Limited International, por se tratar de empresa estrangeira não estabelecida no Brasil e, portanto, sem personalidade jurídica no país, não está inscrita no CNPJ, o que impede que seja cadastrada no SICAF. Ainda assim, a empresa poderia ter se cadastrado no SICAF, mediante código identificador específico fornecido pelo sistema, conforme previsto no art; 20-A da IN - SEGES 3/2018, com as alterações dadas pela IN - SEGES 10/2020. Porém, não efetuou o cadastramento. Por conseguinte, não há nesse sistema, nem poderia haver, registro de qualquer sanção que lhe tenha sido supostamente aplicada, não havendo, não havendo a Bharat Biotech, de fato, recebido qualquer sanção.

389. Assim, toda a movimentação iniciada pelo Ministério da Saúde a partir dos questionamentos suscitados pela CPI da Pandemia ao Contrato 29/2021, com a autuação de processo sancionatório eivado de falhas e possíveis nulidades que se estendeu por mais de dois anos, não resultou em nada, apenas contribuindo para assegurar a impunidade das empresas.

390. No entanto, no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização 00190.107232/2021-31, publicizado pela CGU, a empresa Precisa foi sancionada em razão das ilicitudes apuradas no Contrato 29/2021, **em decisão publicada no dia 15/1/2024** (peça 296, p. 64):

...aplicar à empresa Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda, cuja razão social foi alterada para OVS Importadora Ltda, CNPJ 03.394.819/0001-79, pela prática do ato lesivo contido no artigo 5º, inciso IV, "b" e "d" da Lei 12.846, de 2013 e no art. 88, incisos III, c/c art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993, as penalidades de:

a) multa, no valor de R$ 3.879.251,35, com fulcro no artigo 6º, inciso I, da Lei 12.846, de 2013 e nos artigos 15, inciso I, 17 e 18 do Decreto 8.420/2015;

b) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, com fulcro no artigo 6º, inciso II, e § 5º da Lei 12.846, de 2013, a ser cumprida da seguinte forma:

i) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, pelo prazo de 1 dia;

ii) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo de 75 (setenta e cinco) dias;

iii) em seu sítio eletrônico, em destaque na página principal do referido sítio, pelo prazo de 30 (trinta) dias; e

c) de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com fulcro no art. 87, inc. IV c/c art. 88, inciso III, da Lei 8.666, de 1993, ficando a empresa impossibilitada de licitar ou contratar até que passe por processo de reabilitação, no qual deve comprovar cumulativamente o escoamento do prazo mínimo de 2 anos sem licitar e contratarem com a administração pública contados da data da aplicação da pena, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário e a superação dos motivos determinantes da punição;

Os efeitos desta decisão ficam suspensos até o decurso do prazo previsto no artigo 15 do Decreto 11.129, de 11 de julho de 2022, e, caso haja apresentação de pedido de reconsideração, até o seu julgamento.

391. Considerando que a aceitação da_"Carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

e apresentada pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para atender à exigência de garantia contratual estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 29/2021 **configura o cometimento de erro grosseiro e prática de ato manifestamente ilegal, por estar em desacordo com o disposto no art. 56 da então vigente Lei 8.666/1993**; considerando que a responsável, atuando na condição de fiscal do referido contrato desde antes da apresentação dessa "carta de fiança fidejussória" pela contratada, teve diversas oportunidades para examinar o documento e identificar sua inadequação como instrumento de garantia; considerando, ademais, que a garantia não fora apresentada no prazo determinado no contrato; considerando, por fim, que a responsável em nenhum apontou a seus superiores as irregularidades na "garantia" apresentada ou notificou a contratada a esse respeito; considerando tudo o mais exposto nesta análise, **encaminha-se proposta de rejeição das razões de justificativa apresentadas pela senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) e a consequente cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992**, sendo consideradas circunstâncias **agravantes** para fins de dosimetria da pena que, ao par da omissão verificada em relação ao cumprimento de suas atribuições como fiscal de contrato, especialmente quanto à recusa de examinar a regularidade da garantia ofertada; conduta ainda mais agravada pela constatação de a responsável haver retido documentos sem a devida juntada ao processo administrativo de contratação/execução do contrato e atuado com inusitado desembaraço ao conceder autorização para "prosseguimento dos procedimentos de embarque da 1ª parcela da vacina nas condições ora apresentadas", sem declaradamente haver examinado os documentos em questão e sem qualquer consulta formalizada ao gestor do Contrato 29/2021, em clara extrapolação de competência, havendo, ainda, expedido notificações à contratada informando que decidira aplicar sanções contratuais, igualmente sem deter competência para a prática de tais atos, eivados de nulidade, contribuindo para o prolongamento dos procedimentos sancionatórios que, ao final, não resultaram na efetiva aplicação pelo Ministério da Saúde de qualquer sanção às empresas Precisa e Bharat Biotech.

392. Cabe novamente assinalar a proposta de declaração de inidoneidade da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., cuja razão social foi alterada para OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79), encaminhada nessa instrução, diz respeito a fato diverso ao que motivou a aplicação de sanções pela CGU. Enquanto esta sancionou a empresa em razão das ilicitudes apuradas no Contrato 29/2021, a declaração de inidoneidade proposta nesta instrução decorre do cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, cabendo manter inalterada a proposição de declaração de inidoneidade das empresas Global e Precisa (atual OVS) pela fraude cometida naquele certame.

Razões de justificativas apresentadas por Renata Marques Santana (CPF: 956.111.421-68 - Matrícula SIAPE: 2108012) – (peça 85).

393. Afirma que passou a exercer a função de fiscal de contrato após haver sido aprovada em processo seletivo interno para exercer Função Comissionada Técnica (FCT), para a qual foi nomeada em 10/5/2019, vindo a ser dispensada da função em 14/9/2021, com efeitos a partir de 31/8/2021.

394. Enumera diversos atos administrativos que resultaram na formalização do Contrato 29/2021 para aquisição de vacinas Covid-19 (Covaxin/BBV152), assinalando que o processo de dispensa de licitação foi ratificado pelo senhor Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98), então Diretor do DLOG.

395. Assinala que, ao examinar a minuta do contrato, em 24/2/2021, a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde apontara a necessidade de indicação de fiscais e gestor do contrato, além de outras observações a serem atendidas previamente à formalização do contrato.

396. Aduz que, após a assinatura do Contrato 29/2021, em 25/2/2021, a contratada foi notificada nessa mesma data pela Divisão de Análise das Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde (DIVAN/DLOG/SE/MS) que o prazo final para apresentação da garantia venceria em 7/3/2021.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

397. Destaca que, até então, não havia indicação de fiscais do contrato e que "além disso, a garantia não foi apresentada no período indicado e não consta nos autos do processo outras solicitações quanto ao envio da garantia" (p. 9).

398. Afirma que em 26/2/2021 a DIVAN/DLOG/SE/MS requereu ao DEIDT/SVS/MS a indicação de servidores para atuação como fiscais do Contrato 29/2021, o que viria a ser atendido em 4/3/2021, porém, apesar de a portaria de designação ser datada de 8/3/2021, sua publicação somente ocorreu em 22/3/2021. Aponta que, nessa mesma data, a Coordenação de Instrumentos Contratuais (COICON/DLOG) encaminhou à Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira (CGORF) a "Apólice de Seguro Garantia" (p. 10), isto é, a "carta fiança" emitida pela Fib Bank, que, no dia seguinte, foi registrada no SIAFI pela COPAG/DLOG.

399. Observa que a fiscal titular do Contrato 29/2021 esteve ausente por motivo de férias no período de 7/6/2021 a 18/6/2021.

400. Assinala que, no âmbito do Ministério da Saúde, os procedimentos de acompanhamento e fiscalização de contratos são disciplinados pela Portaria GM 78/2006, a qual (p. 16):

...não elucida situações cotidianas o que dificulta a atuação dos fiscais, no mais não há separação das atribuições de gestor e fiscal do contrato, portanto os instrumentos norteadores de fiscalização vigentes são defasados e mostram-se frágeis, dificultando a compreensão dos fiscais, frente a complexidade dos contratos.

401. Afirma que "por meio do Memorando 59/2017/CGPNI/DEVIT/SVS/MS (Nup: 25000.038966/2017-55) solicitou-se a reformulação da Portaria 78/2006, porém não houve revisão" (idem).

402. Salienta que a "carta fiança" emitida pela Fib Bank, datada de 17/3/2021, foi inserida no processo SEI em 22/3/2021, mesmo dia em que foi publicada a Portaria CGIES 65 "a qual indica a nomeação dos fiscais do contrato e registrada no Siafi em 23/3/2021" (ibidem).

403. Destaca que, nos termos do Regimento Interno do Ministério da Saúde – Decreto 8.901, de 10 de novembro de 2016, compete ao DLOG, conforme disposto no art. 118, inciso XI, "receber, registrar, guardar e restituir as garantias contratuais referentes às compras de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde" (p. 16-17).

404. Enumera atos praticados pela fiscal titular do Contrato 29/2021, salientando que (p. 18, grifos no original):

... **devo informar que não participei do aceite da carta fiança uma vez que na condição de fiscal substituta do Contrato 29/2021 atuo nos casos de ausência e afastamento da fiscal titular do contrato** e conforme demostrado na linha do tempo, bem como nos autos do processo observa-se a atuação da fiscal titular no decorrer da execução contratual. Além disso, as documentações apresentadas pela contratada, empresa Precisa, foram recebidas, conferidas e inseridas pelas unidades do Departamento de Logística em Saúde – DLOG (ANEXO 10; ANEXO 11; ANEXO 18; ANEXO 18.1; ANEXO 19.1; ANEXO 26; ANEXO 32 e ANEXO 33).

405. Aponta que a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555) não apresentou a garantia no prazo estabelecido pelo Contrato 29/2021, que vencera em 7/3/2021, não constando do respectivo processo administrativo SEI que o DLOG tenha solicitado à contratada a apresentação da garantia, pois "era o DLOG que solicitava e reiterar[va] os pedidos às empresas para entrega da garantia e quando não obtinha resposta solicitava aos fiscais que notificassem a contratada para que mesma enviasse o documento" (p. 18).

Análise:

406. A responsável destaca que "a garantia não foi apresentada no período indicado e não consta nos autos do processo outras solicitações quanto ao envio da garantia" (peça 85, p. 9), corroborando a constatação quanto à omissão da fiscalização do Contrato 29/2021 em relação ao

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

ponto, tendo em vista que o prazo para apresentação da garantia vencera em 7/3/2021 e que a atuação das fiscais teve início em 9/3/2021.

407. Também foi apontado pela responsável que foram elaborados seis termos de referência para a contratação, sendo que cinco deles foram elaborados após formalizada a dispensa de licitação e o sexto foi juntado ao processo no dia 11/3/2021, ou seja, dois dias após iniciada a fiscalização. Tais circunstâncias inusitadas já mereceriam que as fiscais atuassem com redobrada atenção, especialmente tendo em vista o valor expressivo da contratação, no montante de **US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares americanos), que, convertidos na hipótese de US$ 1,00 para R$ 5,38, perfazia o valor total estimado de R$ 1.614.000.000,00**, e que se tratava de aquisição com entregas parceladas, devendo ser verificado pela fiscal do contrato, antes de cada pagamento, se a contratada atendia às exigências estabelecidas originalmente na contratação.

408. Ademais, a própria responsável apontou que, além das vinte milhões de doses, objeto original do Contrato 29/2021, o então Secretário Executivo, senhor Antônio Élcio Franco Filho, havia manifestado à Precisa, em 6/3/2021, a intenção de adquirir, "adicionalmente, o quantitativo de 50.000.000 (cinquenta milhões) de doses da vacina Covaxin/ BBV152 contra a Covid-19" (peça 118).

409. A responsável menciona que a senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) elaborou, em 31/3/2021, a Notificação 11/2021/DEIDT/SVS/MS (peças 136-137), porém, como visto, nada é mencionado nessa notificação a respeito da garantia contratual.

410. Em relação a reuniões ocorridas nos dias 14, 18 e 25/5/2021, organizadas pela Diretoria de Integridade do órgão e relacionadas ao descumprimento dos prazos de entrega, as atas inseridas no processo SEI 25000.175250/2020-85, também trazidas aos autos pela responsável (peças 142 a 144), confirmam que ela não participou dessas reuniões, não havendo registro de que tenha sido chamada para participar ou tomado conhecimento, previamente, de que iriam ocorrer.

411. A fiscal titular usufruiu período de férias do dia 7/6/2021 a 18/6/2021. A responsável assinala que lhe foi enviada mensagem, em 14/6/2021, por correio eletrônico, na qual seu chefe imediato, o senhor Tiago Fernandes da Costa, requeria a ela que analisasse novo cronograma de entrega "e os encaminhamentos para realização do aditivo" (peça 148, p. 1).

412. A mensagem faz menção à ocorrência de reunião realizada no dia 9/6/2021 junto ao Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), na qual se teria tratado desse novo cronograma de entrega. Porém, a ata dessa reunião, caso tenha sido elaborada, não foi juntada ao processo SEI 25000.175250/2020-85.

413. A CGU iria apontar, posteriormente, várias fragilidades na instrução do processo de execução do Contrato 29/2021 - SEI 25000.175250/2020-85 -, pois, diversos documentos como memórias de reunião, ofícios e *e-mails* não foram juntados ao processo, cabendo também apontar a juntada desordenada de documentos e que não fora autuado um processo específico para a fiscalização do Contrato 29/2021.

414. Em resposta à demanda que lhe fora apresentada por seu chefe imediato, a senhora Renata Marques Santana (CPF: 956.111.421-68 - Matrícula SIAPE: 2108012) respondeu, ainda em 14/6/2021, que não sabia como calcular o prazo do cronograma para solicitar aditivo e pediu orientações (peça 148, p. 1). Porém, tais mensagens não foram juntadas ao SEI 25000.175250/2020-85, não havendo registro de que a responsável, tal como ora alega, tenha recebido qualquer resposta.

415. A responsável afirma que tal cronograma, que fora "apresentado pela empresa Precisa", em 11/6/2021 (peça 149), teria sido considerado pela "equipe de fiscalização" como não factível, pois, "conforme Pareceres emitidos pela Consultoria Jurídica não se pode implementar a prorrogação de prazos de parcelas já vencidas, as quais, inquestionavelmente, já foram inadimplidas pela CONTRATADA" (peça 85, p. 13).

416. Porém, a responsável não indica em que momento a "equipe de fiscalização" teria se manifestado nesses termos e não apresenta a respeito qualquer documento comprobatório, apenas

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

mencionando, em seguida, que o Relatório de Execução do Contrato 29/2021, assinado unicamente pela fiscal titular, registra "as ocorrências ocorridas" (peça 85, p. 13).

417. Com relação ao novo cronograma apresentado pela Precisa, o Relatório de Execução do Contrato 29/2021 apenas registra que "não há como aceitar a alteração do cronograma proposto uma vez que este está condicionado ao deferimento da licença de importação a ser concedido pela Anvisa" (peça 150, p. 3), nada mencionando a respeito da existência de orientações emanadas pela Conjur.

418. Em vista todo o exposto e agregando-se a esta a análise efetuada nos precedentes parágrafos 324 a 390, no que é pertinente às atribuições da equipe de fiscalização, encaminha-se **proposta de rejeição das razões de justificativas apresentadas pela senhora Renata Marques Santana (CPF: 956.111.421-68) em face das irregularidades que motivaram sua chamada em audiência**. Todavia, considerando que a responsável fora designado para atuar como fiscal substituta por ocasião de eventuais afastamentos da fiscal titular; considerando que somente há registro de que a responsável tenha exercido a atribuição de fiscal durante o período de 7/6/2021 a 18/6/2021 em razão de afastamento por férias do fiscal titular; considerando que ao longo da execução contratual a responsável não teria formalizado qualquer contato com a contratada; considerando que a responsável não teria sido chamada a participar de reuniões ocorridas em maio de 2021, organizadas pela Diretoria de Integridade do órgão e relacionadas ao descumprimento dos prazos de entrega; considerando, por fim, que a senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) é a única signatária do Relatório de execução do Contrato 29/2021, o que indica que a responsável não teria atuado efetivamente como fiscal do referido contrato, considera-se que tais circunstâncias atenuantes constituem fator determinante para a **não aplicação de qualquer sanção ao responsável**.

419. Considerando que as razões de justificativa apresentadas pela senhora Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) e pela senhora Renata Marques de Melo (Matrícula SIAPE: 2108012 / CPF: 956.111.421-68) em nada concorrem em favor do outro agente responsável pela aceitação da "carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 29/2021, resultante da Dispensa de Licitação 10/2021, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Bharat Biotech Limited International, representada pela Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), filial de Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), havendo ambas apontada que a responsabilidade pela aceitação de tal "garantia" caberia ao DLOG, ainda que tal alegação tenha se mostrado insuficiente para afastar a responsabilização da fiscal do contrato, encaminha-se **proposta de cominação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao senhor Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel**.

Oitivas complementares.

420. Em cumprimento às deliberações exaradas nos itens 9.2.3 e 9.2.3.1 do Acórdão 597/2023-TCU-Plenário, de 29/3/2023, Relator Ministro Vital do Rêgo, foram realizadas, ainda, as seguintes oitivas das empresas relacionadas no quadro abaixo para manifestarem-se, em caráter facultativo, sobre a emissão e apresentação de "cartas de fiança fidejussória" para fins de garantia de execução em contratos administrativos, instrumento que não possui amparo legal, podendo caracterizar, em tese, o cometimento de fraude à licitação:

Emitente da "carta de fiança fidejussória"	"Carta"	Empresa licitante/contratada	Contrato	Contratante
Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A CNPJ: 23.706.333/0001-36	WYX30842017	Convida Refeições Ltda. CNPJ 05.599.283/0001-53	42000/2017-085/00	Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo
	CON 41072018	Já houve chamada em	249/2018	Ministério da Saúde

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

	CON 43552020	oitiva.	316/2020	
	CON 4416.2021		29/2021	
P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank CNPJ: 07.376.572/0001-19	6821/2019	Já houve chamada em oitiva.	152/2019	Ministério da Saúde
	6051/2017	Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. CNPJ: 02.282.245/0001- 84	21/2017	Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

421. As referidas empresas foram devidamente alertadas que a ausência de manifestação ou o seu não acolhimento poderá implicar, **com base no art. 46 da Lei 8.443/1992**, a declaração de inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitações em que haja utilização de recursos federais.

422. A empresa P.B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) foi devidamente notificada por edital publicado em 26/10/2023 (peças 276 e 277), restando anteriormente frustrada a tentativa de comunicação à representante legal da empresa (peças 271 e 274), por ser pessoa desconhecida no endereço informado.

423. Em relação à Fib Bank, encontra-se inserido nos autos à peça 280 expediente em papel com o timbre de "Fib Bank Garantias S/A", datado de 10/11/2023, no qual se encontra indicado estar "neste ato representado por seu Procurador, devidamente qualificada [*sic*] nos autos do TC 028.814/2022-3" (peça 280, p. 1).

424. Porém, o instrumento de procuração apresentado à peça 279 não identifica quem se apresenta como "diretor presidente" da Fib Bank e não se encontra assinado; não havendo sido encaminhadas cópias do contrato social atualizado da empresa supostamente outorgante da procuração e, tampouco, do CPF e documento de identidade do outorgado. A "procuração" indica a possibilidade de conferência de assinatura digital [inexistente] no sítio eletrônico https://www2.assinaweb.com.br/app/Documento/Protocolo/8710-8074-0100, porém, é necessário que seja informado nome, CPF ou *e-mail* de algum participante do documento para se concluir tal validação, dados que não se encontram nessa "procuração". Assim, por estar em desacordo com as disposições da Portaria TCU 190/2020, deve ser considerada indevida a juntada aos autos das peças 279 e 280.

425. Nos termos do disposto no art. 6º, parágrafo único da Portaria-TCU 190/2020, *in verbis* (grifou-se):

> Art. 6º No caso de advogado regularmente inscrito na Ordem de Advogados do Brasil, será permitida a inserção da procuração diretamente no processo e a subsequente habilitação para o acesso aos autos e o exercício do mandato.
>
> **Parágrafo único. A habilitação na forma deste artigo, sujeita o advogado às sanções previstas na Lei nº 8.906 nº, de 4 de julho de 1994, sem isentá-lo das ações civis, penais e administrativas cabíveis, na hipótese de atuação em processo sem a devida outorga de poderes pelos responsáveis ou interessados**.

426. Ainda que inepta a "procuração" juntada aos autos à peça 279, procedeu-se à análise da argumentação contida na peça 280, da qual se extrai tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito de matéria julgada e decisão proferida, no âmbito do TC 038.711/2021-4 – Solicitação do Congresso Nacional, no item 9.5 do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário, de 26/10/2022, Relator Ministro Vital do Rêgo, **que aplicou à Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) multa no valor de R$ 59.000,00 por litigância de má-fé**; decisão que não

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

foi atacada por qualquer dos meios recursais cabíveis e disponíveis e que transitou em julgado em 21/12/2022.

427. O advogado signatário da peça 280 afirma que "as citações ao FIB Bank são unilaterais e precárias, oriundas de contexto eminentemente político", além de pretender afastar a possibilidade de vir a ser aplicada qualquer sanção a Marcos Tolentino da Silva (CPF: 004.466.289-05 e CPF: 053.001.258-81 – cancelado por multiplicidade), tido como possível sócio oculto e real controlador da Fib Bank, alegando que "nem mesmo o depoimento do Diretor-Presidente da instituição foi considerado pelos órgãos técnicos", cabendo deduzir que esteja se referindo ao depoimento prestado por Roberto Pereira Ramos Júnior, convocado na condição de diretor presidente da Fib Bank a depor na chamada CPI da Pandemia.

428. Ao longo do texto, o advogado incorre em evidentes excessos ao assacar contra o Auditor Federal de Controle Externo, encarregado da instrução do processo TC 038.711/2021-4 – Solicitação do Congresso Nacional, acusação de haver desvirtuado "a realidade dos fatos" e apresentado "conclusões contrárias as provas dos autos, o que acarretou na prolação do V. Acórdão por este E. Tribunal contrário a verdade material, uma vez que baseado em premissas falaciosas", atribuindo a decisão condenatória a "afirmações inverídicas apontadas pela auditoria, que parte de premissas equivocadas e desatualizadas", acusando o Auditor de atuar "levianamente" e que este "induziu a erro" os Ministros do TCU; admitindo, porém, que a Fib Bank "não é instituição financeira ou securitária", não possuindo registro no Bacen e na Susep, o que considera "o cerne da questão posta à exame" do TCU, "mas que canhestramente não fora devidamente abordado pelo relatório elaborado pela equipe técnica", para, ao final, requerer "seja declarada a sua ILEGITIMIDADE para figurar de qualquer modo na presente Tomada de Contas [*sic*], inclusive considerando o fato de que nem mesmo contrato com o Ministério da Saúde chegou a se perfectibilizar, o que elide a aplicação de qualquer sanção à Companhia" (peça 280, p. 2-12, grifos no original).

429. A prerrogativa conferida ao Advogado de, no exercício de sua função, atuar com destemor e independência não o exime de também honrar o dever de agir de acordo com a honestidade, o decoro, a veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Concorrem em desfavor desses princípios o fato de advogado bater às portas do TCU para atuar em alegada representação de terceiro sem deter a devida procuração para tal, havendo apresentado em seu lugar documento apócrifo, atribuído a agente não identificado e desprovido da devida comprovação de que ainda haveria quem regularmente responda pela empresa supostamente outorgante.

430. A conduta questionável é agravada pela manifestação em termos desrespeitosos a agente público que, estando regularmente investido na forma da lei para atuar em processo de fiscalização, concluiu pronunciamento acolhido em pareceres convergentes por Diretor e pela Secretária da unidade técnica, ambos igualmente detentores do cargo de Auditor Federal de Controle Externo, aos quais, por extensão, foram também dirigidas as afirmações desairosas e ofensivas.

431. Despiciendo, contudo, estender considerações a título de contraditório, dado que o documento em que tais aleivosias se encontram sequer poderia ter sido acolhido nos autos desta Representação, sem prejuízo de os atingidos poderem atuar na forma da lei para obter a devida reparação. Ademais, o processo TC 038.711/2021-4 – Solicitação do Congresso Nacional é de natureza pública, passível de ser consultado por qualquer pessoa, e nele se encontram consignadas no Voto proferido pelo Ministro Relator Vital do Rêgo as razões de decidir que o levaram a acolher integralmente as proposições da unidade técnica, especialmente quanto à aplicação de multa à Fib Bank por litigância de má-fé, no que foi acompanhado de forma unânime pelo Plenário do TCU.

432. Por oportuno, extrai-se o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário, de

433. 26/10/2022, Relator Ministro Vital do Rêgo, *litteris* (grifou-se):

58. Registro, por fim, **minha anuência às conclusões da Selog** segundo o qual a FIB Bank teria atuado de forma temerária por meio da execução de atos processuais tendentes a retardar as

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

apurações em curso, mediante a interposição de apelo sem o devido interesse recursal, conforme reconhecido pelo Acórdão 3.140/2021-TCU-Plenário (peça 107), acostando farta documentação de peças 72 a 97, bem como a induzir a erro esta Corte de Contas, na medida em que os documentos apresentados são frágeis a ponto de comprometer a veracidade de suas alegações, **conforme amplamente debatido no presente voto e no relatório precedente**.

59. Em situações análogas, **em que se detecta a clara intenção de se causar tumulto processual e, assim, dificultar a atuação desta Corte de Contas, tem o TCU reconhecido a ocorrência de litigância de má-fé a justificar a imposição de penalidade**...(...).

434. Nos termos do disposto no art. 34 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, constituem infrações disciplinares "VI - **advogar contra literal disposição de lei**, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;", "XIV - **deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado**, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa;", "XV - fazer, em nome do constituinte, **sem autorização escrita deste**, imputação a terceiro de fato definido como crime;", "XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional;", e "**XXV – manter conduta incompatível com a advocacia**;".

435. Assim estabelece o art. 33 da referida Lei: "**Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina**".

436. Consoante o disposto no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 6º É defeso ao advogado expor os fatos em Juízo ou na via administrativa falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé.
(...)
Art. 27. O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o **dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração**, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione.

§ 1º O dever de urbanidade há de ser observado, da mesma forma, nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético-disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal.

Art. 28. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica.

437. Considerando o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Portaria-TCU 190/2020, encaminha-se **proposta de encaminhar cópia desta instrução e da decisão que vier a ser proferida nos autos à Ordem dos Advogados do Brasil – seccional São Paulo**, para que avalie a adoção de providências legais e disciplinares que considere cabíveis em relação ao advogado José Orismo Pereira, inscrição OAB-SP 134.315 à luz do disposto na Lei 8.906/1994 e no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Manifestação da empresa Convida Refeições Ltda. (CNPJ: 05.599.283/0001-53) – Verde Mais Serviços de Alimentação Ltda. (peça 289).

438. Em documento que identifica como "razões de justificativa" realiza breve histórico dos fatos que constituem o objeto deste processo.

439. Afirma que a acusação que lhe é imputada "não se sustenta", pois a garantia em questão, carta de fiança fidejussória, emitida pela empresa Fib Bank, "não foi sequer aceita pelo órgão licitante, razão pela qual foi incontinenti substituída por fiança bancária", razão pela qual "a mera apresentação de instrumento reputado irregular não teve o condão de gerar qualquer efeito jurídico" (p. 3).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

440. Reproduz trecho da instrução lançada à peça 252 do TC 042.441/2021-8 em que se registra que o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), em relação ao Contrato 42000/2017-085/00, firmado com a empresa Convida Refeições Ltda. (CNPJ: 05.599.283/0001-53), "**recusou o instrumento de garantia apresentado inicialmente pela contratada, em agosto de 2017, qual seja, uma "carta de fiança fidejussória" emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36), sendo exigida sua substituição**" (p. 3, grifos no original).

441. Assinala que (p. 4):

Não se pode confundir mero erro do licitante, em acreditar ser lícita a apresentação de garantia fidejussória (erro, ademais, tão admissível, que se vê presente em diversas esferas da administração pública), com fraude a licitação, já que não havia ânimo, e nem seria lógico que houvesse com tal ato, de fraudar o caráter competitivo do procedimento, tampouco obter vantagem indevida.

442. Estende considerações a respeito da necessidade de haver dolo comprovado como condição para condenações por atos de improbidade, conforme julgados do STJ e disposições da Lei 8.429/1992 com as alterações efetuadas pela Lei 14.230/2021, concluindo que "Eventual erro em meramente apresentar a garantia é absolutamente irrelevante, razão pela qual não é cabível qualquer forma de sanção à licitante" (p. 6).

443. Conclusivamente, "espera e requer - evidenciada a total ausência de fundamento da acusação - que seja reconhecida a ausência de dolo, bem como de fraude a licitação ou qualquer forma de ilícito, a fim de que nenhuma responsabilidade lhe seja imputada" (idem).

Análise.

444. O excerto da instrução reproduzido pela empresa Convida Refeições Ltda. (CNPJ: 05.599.283/0001-53) – Verde Mais Serviços de Alimentação Ltda. encontra-se, em realidade, na peça 371, p. 4-5, do TC 042.441/2021-8 – REPR, e não na peça 252, que foi indicada impropriamente pela empresa em sua manifestação. Entretanto, a transcrição apresentada pela empresa reproduz fielmente o que se encontra na referida instrução e na manifestação então encaminhada pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) à peça 336 do mesmo TC 042.441/2021-8 – REPR.

445. A menção à empresa Convida Refeições Ltda. na instrução lançada à peça 371, p. 4-5, do TC 042.441/2021-8 – REPR fora feita de modo a destacar que o órgão contratante, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) devidamente orientado por sua assessoria jurídica, atuara corretamente ao recusar o instrumento de garantia apresentado inicialmente pela contratada, em agosto de 2017, qual seja, uma "carta de fiança fidejussória" emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36), sendo exigida sua substituição. Destaca-se dessa instrução o seguinte excerto:

27. Observa-se que, já àquela época, os entes públicos federais dispunham de informações e instrumentos de consulta suficientes para verificar os instrumentos de garantia apresentados por empresas contratadas e, em sendo o caso, recusar aqueles que não estivessem de acordo com o estabelecido pela Lei.

446. Assim, a irregularidade não chegou a ser consumada e a contratada, tão logo notificada, cumpriu a exigência de substituir o instrumento de garantia contratual. O caráter meramente ilustrativo da menção à empresa, em situação na qual o órgão contratante atuara de forma exemplar, foi a razão pela qual não se cogitou qualquer medida persecutória em relação ao caso.

447. Tendo em vista que não houve consumação de irregularidade e que a empresa agiu corretamente e de imediato, tão logo informada a respeito do erro incorrido, substituindo o instrumento de garantia contratual, conclui-se pelo acolhimento da manifestação encaminhada pela empresa Convida Refeições Ltda. (CNPJ: 05.599.283/0001-53) – Verde Mais Serviços de Alimentação Ltda., afastando, por desarrazoada e de excessivo rigor, a proposição de qualquer medida sancionatória.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Manifestação da empresa Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ: 02.282.245/0001-84) – (peça 290).

448. No que é pertinente ao ponto ora em questão, afirma que o Contrato 21/2017 foi formalizado em dezembro de 2017, tendo por objeto a prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar ao Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – MS.

449. Uma vez que fora exigida a apresentação de garantia, a empresa, atuante há quase vinte anos na prestação de serviços à Administração Pública, mantendo vários contratos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, acionou, como de praxe, a corretora de seguros parceira para que esta providenciasse a devida minuta de seguro garantia para envio ao contratante para análise e aprovação, após o que seria realizada a emissão da apólice.

450. Porém, "provavelmente por equívoco na leitura das obrigações contratuais" foi emitida minuta de carta fiança, que, tão logo recebida pelo Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – MS foi recusada por não atender às normas contratuais e legais, havendo sido "prontamente corrigido o equívoco e expedida a apólice de seguro-garantia" (p. 5), que foi aceita pelo contratante.

451. Enfatiza que o Contrato 21/2017 "**NUNCA** foi garantido por carta-fiança, seja ela bancária seja ela de natureza civil, tendo por todo o período contratual sido garantido por seguros-garantias, perfeitamente aceitos e de acordo com as normas vigentes, os quais colaciona a presente, emitidos sempre que necessários, quando da ocorrência de alterações contratuais, como aditivos e prorrogações" (p. 5, grifos no original).

452. Aduz que (p. 5-6):

... em momento algum, foi intenção desta manifestante, garantir o referido contrato com documento em desacordo com a legislação, até porque detinha conhecimento prévio de todas as obrigações que estava assumindo, eis que o equívoco cometido pela Corretora de Seguros, só de fato foi identificado, com a recusa do órgão contratante, o que foi prontamente sanado por esta Empresa.

(...)

Sendo assim, reitera, em momento algum o Contrato 21/2017 fora garantido por carta-fiança fidejussória, sendo por toda a sua vigência, cuja rescisão ocorreu em 05/12/2021, devidamente garantido por seguro-garantia, conforme documentos anexos.

453. Assinala por fim (p. 6-7):

A aplicação de penalidades à esta, especialmente a mencionada em documento anexo ao ofício que ora se responde, de declaração de inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitações em que haja a utilização de recursos federais, além de se mostrar desarrazoada e desproporcional, afetará a centenas de famílias, dos colaboradores contratados por esta e colocados à disposição dos contratos mantidos em praticamente todo o território nacional, o que suplica, seja afastada qualquer pretensão punitiva, bem como, coloca-se a inteira disposição deste órgão, para o que for necessário ao deslinde da apuração.

454. Conclusivamente, requer ao Tribunal que as justificativas ora apresentadas sejam acolhidas e acatadas para o fim de afastar quaisquer pretensões punitivas à Empresa e que "todas as comunicações oriundas do presente o sejam endereçadas de forma física" aos seguintes endereços da empresa: Rua João de Souza Clímaco, Quadra 04 Lote 29, S/N, Parque Trindade II, Aparecida de Goiânia – Goiás, CEP 74.921- 228, endereço eletrônico: juridico@prestaconstrutora.com.br.

Análise.

455. A empresa Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ: 02.282.245/0001-84) foi mencionada no TC 042.441/2021-8 – REPR em razão de supostamente de haver apresentado "carta de fiança fidejussória" emitida pela empresa P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) em garantia ao Contrato 21/2017, firmado com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, gestora do Hospital Universitário da Universidade Federal da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Grande Dourados. Em relação ao fato, a unidade técnica propôs que fosse dada ciência ao ente contratante, alertando-a que que a reincidência na irregularidade sujeita os responsáveis à possibilidade de apenação pelo TCU, havendo sido considerado que a situação foi regularizada nas subsequentes renovações contratuais, nas quais somente foi aceita apólice de seguro garantia.

456. A proposição de ciência não foi acolhida pelo Ministro Relator Vital do Rêgo, por considerar que as emitentes das "cartas de fiança fidejussória" e as contratadas ainda devem ser ouvidas, para fins de eventual aplicação da sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, o que veio a ocorrer neste TC 028.814/2022-3 – REPR, em cumprimento à determinação contida nos itens 9.2.3. e 9.2.3.2. do Acórdão 597/2023-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo.

457. No entanto, ao apreciar Pedido de Reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, gestora do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, reconheceu assistir razão à recorrente, porquanto restou comprovado que não houve aceite de instrumento de garantia inapto ao Contrato 21/2017, firmado com a empresa Presta Construtora e Serviços Gerais (CNPJ 02.282.245/0001-84), decisão proferida no Acórdão 225/2023-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Nardes.

458. Assim, tendo em vista que a irregularidade então cogitada não fora consumada e uma vez tornada insubsistente a deliberação que determinou a oitiva da empresa Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ: 02.282.245/0001-84), havendo esta agido corretamente e de imediato, tão logo informada a respeito do erro incorrido, substituindo o instrumento de garantia contratual, conclui-se pelo **acolhimento da manifestação** encaminhada pela empresa Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ: 02.282.245/0001-84), afastando, por desarrazoada e de excessivo rigor, a proposição de qualquer medida sancionatória.

Da Declaração de Inidoneidade das emitentes de "cartas de fiança fidejussória".

459. A possibilidade de aplicar às empresas emitentes de "cartas de fiança fidejussória" a sanção de declaração de inidoneidade foi indicada ao Plenário pelo Ministro Vital do Rêgo, Relator desta Representação, no âmbito do processo originário TC 038.711/2021-4 – SCN, havendo o TCU exarado a seguinte determinação à Unidade Técnica no item 9.6.4. do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário, de 26/10/2022: "9.6.4. promova a oitiva das empresas Profit Bank e Fib Bank para fins de aplicação da sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, nos processos pertinentes".

460. Tal deliberação fora sugerida ao Colegiado em Declaração de Voto apresentada pelo Ministro Benjamin Zymler, da qual se extrai o seguinte excerto, *litteris* (grifou-se):

11. Muito embora o FIB Bank e o Profit Bank **não possam ser formalmente enquadrados como licitantes**, a jurisprudência deste Tribunal está evoluindo para alcançar terceiros que concorreram para esses ilícitos.

12. Nesse sentido, peço vênias para transcrever, em parte, o voto que fundamentou o Acórdão 816/2022-Plenário, de minha relatoria:

"45. O art. 46 da Lei 8.443/1992 assim dispõe:

'Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal.'

46. Em sua tradicional jurisprudência, **esta Corte de Contas sempre entendeu que o dispositivo se aplicaria a situações clássicas em que o licitante, no decorrer do procedimento licitatório, comete algum ato caracterizado como fraude**, como, por exemplo, a apresentação de documento falso.

VIII.1

47. Com advento da análise das ações de cartéis que envolveram as contratações da Petrobras, esta Corte deparou-se com situações em que empresas participavam de fraudes sem assumirem formalmente a condição de licitantes, tal como literalmente exigido na norma legal. Eram empresas que deliberadamente se abstinham de apresentar proposta em determinado certame com o intuito de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

beneficiar terceiros que apresentariam propostas superfaturadas (por exemplo, Acórdão 300/2018-Plenário).

48. **Entendeu a Corte que não havia uma definição legal de licitante, não existindo óbices para esse conceito ser entendido como o particular que de alguma forma participa do procedimento licitatório na condição de potencial contratado e interfere na disputa e no resultado**.

49. Com efeito, esse entendimento parece ser o que melhor busca concretizar a vontade da lei e impede o seu desvirtuamento, que consistiria no afastamento de sua incidência de condutas que evidentemente atentam contra o bem jurídico protegido – lisura das licitações efetuadas pela administração pública.

50. Chamou-se a atenção que se estaria potencialmente diante de interpretação extensiva, a qual guarda restrição a sua aplicação no direito sancionatório em razão do princípio *in dubio pro reo*. Acontece que essa restrição não é absoluta como se depreende do seguinte julgado do Supremo Tribunal federal:

'1. Pratica infração grave, na forma prevista no art. 50, VII, da Lei 7.210/84, com as alterações introduzidas pela Lei 11.466/2007, o condenado à pena privativa de liberdade que é flagrado na posse de acessórios de aparelhos celulares em unidade prisional.

2. A interpretação extensiva no direito penal é vedada apenas naquelas situações em que se identifica um desvirtuamento na *mens legis*.' (RHC 106481, Rel. Min. Cármem Lúcia, Primeira Turma, 08/02/2011)' (Grifou-se) .

51. Assim, ao se verificar que uma empresa foi convidada para o certame e, deliberadamente, absteve-se de apresentar proposta para beneficiar terceiros, entendeu-se que essa situação se amoldaria ao estabelecido no art. 46 da Lei 8.443/1992, de acordo com o intuito da norma de se preservar os princípios que regem as licitações públicas.

VIII.2

52. **Em outra situação**, verificou-se a ocorrência de fraudes em contratações que não decorreram de procedimentos licitatórios, mas sim do enquadramento do objeto como uma das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

53. Em uma primeira análise, poder-se-ia compreender que o termo 'licitação' refere-se exclusivamente aos procedimentos formais assim nomeados e previstos nos diferentes diplomas normativos que regem a matéria (por exemplo, concorrência, tomada de preços, pregão, regime diferenciado de contratação).

54. Foi destacado, entretanto, que a previsão constitucional da realização de licitações públicas busca garantir que as contratações efetuadas com recursos públicos ocorram de acordo com os princípios constitucionais pertinentes (moralidade, impessoalidade, isonomia, economicidade, dentre outros). Ou seja, o bem tutelado pela mencionada norma da Lei 8.443/1992 é a lisura das contratações públicas.

55. Em sendo assim, o entendimento que, aparentemente, melhor busca concretizar a vontade da lei e impede o seu desvirtuamento, permitindo que abranja as contratações públicas como um todo, é aquele que entende o termo 'licitação' como o conjunto de procedimentos prévios praticados pela administração pública com o intuito de garantir que essas contratações públicas ocorram de acordo com os princípios constitucionais aplicáveis.

56. Sob essa ótica, a expressão legal não estaria restrita aos procedimentos licitatórios em sentido estrito e abarcaria as contratações diretas como aquela objeto destes autos.

57. Concluiu-se, pois, que a interpretação que melhor protege o bem tutelado pela norma é aquela que permite que o art. 46 da Lei 8.443/1992 **abranja os procedimentos prévios a contratações públicas como um todo**, englobando, portanto, as fraudes analisadas nestes autos (Acórdão 1.280/2018).

VIII.3

58. **Uma terceira situação** que se apresenta é quando as empresas, no decorrer da execução contratual, praticam atos que acabam por desnaturar a licitação previamente ocorrida.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

59. Uma hipótese bastante comum verificada por esta Corte de Contas é o chamado 'jogo de planilha' em obras públicas, quando se realizam aditivos contratuais que aumentam quantitativos dos serviços com preços majorados. Ou seja, há uma desconfiguração da equação econômico-financeira fixada no procedimento licitatório.

60. No caso concreto, cabe destacar a seguinte conduta atribuída pela unidade técnica à empresa contratada:

'Adulterar disposições originalmente estabelecidas no edital de licitação, após a adjudicação do objeto e já iniciada a fase de execução contratual, mediante conluio entre a contratada e os agentes públicos arrolados como responsáveis nesta Representação, de modo a permitir que passasse a ser admissível a sucessiva contagem de manipulações 'até a menor unidade de medida de cada insumo armazenado, 'até o frasco unitário do produto' ou, até mesmo, 'até a menor unidade de medida de cada medicamento, [o que] constitui irregularidade, com potencial caráter de ilicitude, que propiciaria a prática de superfaturamento no item de serviço '2.7 – Manipulação de item para atendimento' e caracteriza o cometimento de fraude à licitação, materializada com a celebração do 2º Termo Aditivo.' (grifou-se).

61. Ora, o contrato está vinculado ao procedimento licitatório e às condições lá fixadas. Assim, em determinadas situações, as alterações contratuais podem ser de tal relevância que comprometem a própria essência do processo licitatório, eventualmente caracterizando a fraude do certame.

62. Em situações da espécie, pode haver desvirtuamento do processo licitatório, pois os princípios da igualdade, da vinculação ao edital e do interesse público teriam sido violados. Isso porque, caso os demais agentes do mercado soubessem como de fato se daria a medição do serviço – hipótese do presente caso –, poderiam ter apresentado propostas mais vantajosas para o Erário.

63. Rememoro, outrossim, que o art. 46 da Lei 8.443/1992 estabelece ser o ilícito a 'ocorrência de fraude comprovada à licitação'. Os bens jurídicos tutelados gerais são os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Em especial, em um procedimento de contratação pública, busca-se proteger a igualdade de condições a todos os concorrentes, a prática de preços justos e a probidade administrativa.

64. Como sói acontecer na tipificação de ilícitos administrativos, trata-se de um comando aberto, pois não há a descrição dos comportamentos que se enquadrariam na norma. O que a norma se propõe a evitar são condutas que atentem contra os princípios antes mencionados.

65. Não foi feita qualquer restrição temporal para que a fraude fosse exclusivamente decorrente de atos praticados durante o procedimento licitatório. Na verdade, a referência à 'licitação' diz respeito mais ao objeto a ser protegido juridicamente do que a uma definição do momento em que devem ser considerados os atos atentatórios ao procedimento de contratação.

66. Ou seja, a fraude, em princípio, poderia decorrer de atos supervenientes ao procedimento licitatório propriamente dito, como no decorrer da execução contratual.

67. Em suma, a conduta apontada pela unidade técnica, a meu sentir, constituiria uma situação que **potencialmente** se amoldaria ao disposto no art. 46 da Lei 8.443/1992, pois há um licitante/contratado que teria praticado atos com o intuito de fraudar determinado certame competitivo.

68. Por certo, teço essas considerações em caráter preliminar, pois os fatos, incluída sua subsunção à referida norma legal, ainda devem ser submetidos ao crivo do contraditório.

69. Em sendo assim, entendo que o encaminhamento processual adequado seria a realização de oitiva da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG, nos moldes sugeridos pela unidade técnica, de forma a permitir que o Tribunal delibere sobre a matéria em bases mais sólidas.
(...)
14. Contudo, é de se reconhecer que o tema — declaração de inidoneidade de terceiros não licitantes com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992 — ainda está em decantação nesta Corte. E, especificamente no que toca à conduta de terceiros garantidores, a matéria é inédita.

461. Depreende-se da Declaração de Voto que orientou a adoção da chamada em oitiva das empresas Fib Bank e Profit Bank decorre de possibilidade, então cogitada, de vir a ser declarada

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

pelo TCU a inidoneidade de terceiros não licitantes, com base em precedentes jurisprudenciais. Para tal, o Ministro Benjamin Zymler elencava três situações possíveis.

462. A **primeira** consistindo na assunção do entendimento de que o conceito de "licitante" abarcaria "o particular que de alguma forma participa do procedimento licitatório na condição de potencial contratado e interfere na disputa e no resultado".

463. A **segunda** sendo resultante de contratações que não decorreram de procedimentos licitatórios, as chamadas "contratações diretas", pois, ainda que não houvesse sido realizada "licitação", em sentido estrito, ali entendida como sendo a realização de "procedimentos formais assim nomeados e previstos nos diferentes diplomas normativos que regem a matéria (por exemplo, concorrência, tomada de preços, pregão, regime diferenciado de contratação)", caberia considerar que o termo "licitação" possui alcance maior, pois abrangeria "o conjunto de **procedimentos prévios** praticados pela administração pública com o intuito de garantir que essas contratações públicas ocorram de acordo com os princípios constitucionais aplicáveis", havendo concluído que "a interpretação que melhor protege o bem tutelado pela norma é aquela que permite que o art. 46 da Lei 8.443/1992 **abranja os procedimentos prévios a contratações públicas como um todo**".

464. Por fim, na Declaração de Voto apresentada pelo Ministro Benjamin Zymler, a **terceira** situação em que seria admissível a possibilidade de o TCU vir a declarar a inidoneidade de terceiros não licitantes diz respeito à realização de alterações contratuais, podendo resultar em:

...desvirtuamento do processo licitatório, pois os princípios da igualdade, da vinculação ao edital e do interesse público teriam sido violados. Isso porque, caso os demais agentes do mercado soubessem como de fato se daria a medição do serviço – hipótese do presente caso –, poderiam ter apresentado propostas mais vantajosas para o Erário.

465. Passa-se analisar o caso concreto tratado nesta Representação à luz das situações descritas na referida Declaração de Voto acolhida pelo Plenário.

466. Deve ser afastada a **primeira situação** formulada como sendo aplicável ao caso ora tratado nesta Representação, uma vez que a emissão de "carta de fiança fidejussória" para fins de ser apresentada como instrumento de garantia contratual, ainda que inequivocamente irregular e inidônea, não implica a participação da emitente no procedimento licitatório na condição de potencial contratado, pois a emitente não tem a pretensão de vir a ser a contratada. Considerando que a emissão da "carta de fiança fidejussória" ocorre após a homologação do certame e após a assinatura do contrato, que usualmente prevê um prazo para apresentação da garantia, a emitente em nada "interfere na disputa e no resultado".

467. A **segunda situação** é vinculada aos casos de contratação direta, o que se verifica em relação ao Contrato 29/2021, objeto de análise nesta Representação. No entanto, a irregularidade passível de apenação deveria ter ocorrido na fase de realização dos "**procedimentos prévios a contratações públicas**", não sendo esse o caso do referido Contrato 29/2021. Ao contrário, restou demonstrado que, não apenas a "carta de fiança fidejussória" foi emitida após a homologação da dispensa de licitação e após a assinatura do contrato, mas que a contratada não a apresentou no prazo contratualmente determinado. Ademais a emitente não é a contratada, sendo esta quem estaria obtendo ganhos ilícitos em decorrência de contratação direta.

468. A **terceira situação**, em razão da complexidade do caso mencionado, que também envolve contratação realizada pelo Ministério da Saúde, e considerando o seu caráter potencialmente paradigmático, dada a ausência de precedentes em que foi aplicada a sanção de declaração de inidoneidade, irá merecer considerações mais estendidas.

469. A possibilidade de a contratada ser sancionada com a declaração de inidoneidade por fraude comprovada à liquidação, estando o contrato já em execução, foi suscitada por unidade técnica no âmbito do TC 025.8282021-5 – REPR, de autoria dos Senadores da República Eliziane Gama e Alessandro Vieira, ambos integrantes da CPI da Pandemia, tendo por objeto processual possíveis irregularidades nos Termos Aditivos 1 e 2/2021 ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – Voetur/VTCLOG, para

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS), decorrente do Pregão Eletrônico 42/2017.

470. A unidade técnica, então denominada Selog, havia proposto: a) manutenção da medida cautelar adotada; b) audiência de gestores do MS em razão de irregularidades constatadas no Contrato 59/2018; e **c) oitiva da empresa Voetur/VTCLOG, alertando-a quanto à possibilidade de aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992**. Porém, o Relator, Ministro Benjamin Zymler, deixou de acolher a proposta de oitiva da empresa, por considerar que as irregularidades tratadas diziam respeito à execução contratual, hipótese que, em seu entendimento, afastaria a incidência de sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992.

471. No entanto, o Senador Alessandro Vieira, por entender necessária a continuidade das investigações, apresentou pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da oitiva da contratada.

472. Em relação à admissibilidade do pedido, o Relator observou que o instrumento adequado para impugnar despachos decisórios seria o recurso de agravo e assim recebeu o expediente, com base no princípio da fungibilidade recursal, todavia, como o representante não havia sido admitido como parte no processo, o recurso não foi conhecido. Não obstante, o Ministro Relator reconsiderou sua posição anterior e julgou pertinente a oitiva da Voetur/VTCLOG, que deveria considerar, além dos quesitos sugeridos pela Selog, os apontamentos constantes do Relatório Final da CPI da Pandemia, entendimento que veio a ser confirmado pelo Tribunal no Acórdão 816/2022-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler.

473. Efetuadas a oitiva da contratada e a análise da manifestação por ela enviada, a Selog propôs declarar a inidoneidade da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. – Voetur/VTCLOG, por haver concluído em sua análise que a contratada, atuando por meio de seus agentes e administradores, agindo de vontade livre e consciente de alcançar o resultado e em concurso com dois agentes públicos, gestores do Ministério da Saúde, havia formulado proposição de efetuar adulteração de disposições originalmente estabelecidas no edital de licitação do Pregão Eletrônico 42/2017, realizado pelo Ministério da Saúde, após a adjudicação do objeto licitado e já iniciada a fase de execução contratual, de modo a permitir alteração de método de aferição da execução de determinado item de serviço, dando causa a modificação ou vantagem em favor da contratada durante a execução contratual, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou no respectivo instrumento contratual, com o agravante de pretenderem conferir efeitos retroativos ao ajuste irregular para fins de pagamento, o que não encontra respaldo legal.

474. Tal alteração, passível de ser considerada como meio de fraudar o equilíbrio econômico-financeiro em desfavor da Administração, a ser concretizada com a formalização de termo aditivo, foi o que os agentes do ato delitivo denominaram de "meio termo" entre a forma de aferição do serviço estabelecida no Edital / Termo de Referência do certame e a forma de cálculo por eles denominada de "método WMS", elaborada pela contratada de forma obscura e jamais demonstrada ao Ministério da Saúde.

475. A Selog considerou que o ato de celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018 materializou a fraude à licitação, que somente não resultou em efeitos danosos ao erário por circunstâncias alheias e contrárias à vontade dos agentes, *in casu*, a suspensão cautelar de pagamentos do item de serviço em questão, determinada pelo TCU, e a anulação desse 2º Termo Aditivo por iniciativa do Ministério da Saúde.

476. Ao proferir o Voto condutor do Acórdão 597/2023-TCU-Plenário, de 29/3/2023 (TC 042.441/2021-8 – REPR), o Relator Ministro Vital do Rêgo destacou parte do excerto acima transcrito da Declaração de Voto apresentada pelo Ministro Benjamin Zymler, o que, como visto fundamentou a decisão de chamada em oitiva nestes autos da Fib Bank e da Profit Bank.

477. Cabe salientar, portanto, que a possibilidade de essas duas emitentes de "cartas de fiança fidejussória" serem declaradas inidôneas pelo Tribunal decorre de potencial entendimento de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

se admitir que a fraude à licitação possa ocorrer mesmo após encerrado o procedimento licitatório e quando já iniciada a fase de execução contratual.

478. Ao pronunciar-se em apreciação de mérito do TC 025.828/2021-5 – REPR, o relator Ministro Benjamin Zymler, considerou que a formalização do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018 consistia em "potencial burla ao regular certame licitatório e violação ao art. 41 da Lei 8.666/1993" e que as condutas dos agentes públicos estavam "eivadas de erros grosseiros", consistindo em "atos ilegais e antieconômicos", passíveis, portanto, de apenação na forma proposta pela unidade técnica.

479. Em relação à empresa contratada, o Ministro Benjamin Zymler ponderou em seu Voto que a chamada em oitiva da Voetur/VTCLOG:

Tratou-se, é verdade, de uma inovação jurisprudencial do TCU, a ser ou não confirmada quando do julgamento do mérito da matéria, pois em sua tradicional jurisprudência, esta Corte de Contas sempre entendeu que o dispositivo se aplicaria a situações clássicas em que o licitante, no decorrer do procedimento licitatório, comete algum ato caracterizado como fraude.

480. Todavia, por considerar que somente "havia uma divergência interpretativa" a respeito de cláusula contratual, o Relator considerou que "ao propor a tese que entende adequada, a contratada, em princípio, não incorre em nenhum ilícito", havendo concluído em seu Voto que não vislumbrara a existência de fraude comprovada ao certame "em decorrência das irregularidades motivadores de sua oitiva".

481. Submetido à apreciação do Plenário, o Voto condutor do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, de 5/4/2023, foi acolhido de forma unânime pelo Colegiado.

482. Logo, o Plenário teria rechaçado a teste de que seria possível caracterizar o cometimento de fraude comprovada à licitação decorrente de atos praticados após a adjudicação do objeto e já iniciada a fase de execução contratual.

483. Entretanto, no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização 00190.108370/2021-37, publicizado pela CGU, a Fib Bank Garantia de Fiança Fidejussória S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) foi sancionada em razão de haver subvencionado a prática de atos ilícitos praticados pela Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda (CNPJ: 03.394.819/0001-79), em fraude ao Contrato 29/2021 do Ministério da Saúde em decorrência de "carta de fiança" inidônea, **em decisão publicada no dia 15/1/2024** (peça 296, p. 64, grifou-se):

...aplicar à empresa FIB BANK GARANTIA DE FIANÇA FIDEJUSSÓRIA S/A, CNPJ 23.706.333/0001-36, pela prática do ato lesivo contido no artigo 5º, incisos II e IV, da Lei 12.846, de 2013 e no inciso IV do artigo 87 c/c inciso III do artigo 88, ambos da Lei 8.666/1993, as penalidades de:

a multa, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com fulcro no artigo 6º, inciso I, da Lei 12.846, de 2013 e nos artigos 15, inciso I, 17, 18 e 20 e seu § 1º do Decreto nº 8.420, de 2015;

publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.846/2013, a ser cumprida da seguinte forma:

i) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, pelo prazo de 1 dia;

ii) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo de 60 (sessenta) dias;

iii) em seu sítio eletrônico, em destaque na página principal do referido sítio, pelo prazo de 30 dias;

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com fulcro no art. 87, inc. IV c/c art. 88, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993, ficando a empresa impossibilitada de licitar ou contratar com a Administração Pública até que passe por processo de reabilitação, no qual deve comprovar cumulativamente o escoamento do prazo mínimo de 2 (dois) anos sem licitar e contratarem com a administração pública contados da data da aplicação da pena,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário e a superação dos motivos determinantes da punição;

Desconsideração da personalidade jurídica do FIB BANK e extensão dos seus efeitos à aplicação das sanções de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, inclusive para fornecer garantias ou fianças a contratos administrativos de terceiros, ao sócio oculto Marcos Tolentino da Silva, CPF *.466.289- **, com fulcro no art. 14 da Lei 12.846, de 2013**;

Reconhecimento do abuso de direito na utilização da pessoa jurídica FIB-BANK de modo a estender os efeitos da pena de multa ao patrimônio pessoal de Marcos Tolentino da Silva, CPF *.466.289-**; Ricardo Benetti, CPF ***.616.689-**; MB Guassu Administradora de Bens Próprios Ltda, CNPJ 22.627.911/0001-86 e Pico do Juazeiro Participações e Administração de Bens Próprios Ltda, CNPJ 11.378.090/0001-75, com fulcro no art. 14 da Lei 12.846, de 2013**.

Os efeitos desta decisão ficam suspensos até o decurso do prazo previsto no artigo 15 do Decreto 11.129, de 11 de julho de 2022, e, caso haja apresentação de pedido de reconsideração, até o seu julgamento.

484. O Relatório Final do processo do Processo Administrativo de Responsabilização 00190.108370/2021-37 que fundamentou a aplicação dessas sanções encontra-se juntado à peça 296, p. 281-296, desta Representação.

485. Cabe ressaltar que, apesar de as sanções haverem sido aplicadas em decorrência parcialmente de disposições da Lei 8.666/1993 que conferem poderes à Administração para, na condição de contratante, aplicar sanções em razão de "inexecução total ou parcial do contrato", o processo sancionatório foi autuado pela CGU com base em disposições da Lei 12.846/2013 que, em seu art. 8º, § 2º, reconhece a competência concorrente do órgão de controle interno para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento na Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.

486. Entretanto, a Lei 12.846/2013 não confere ao TCU iguais poderes de apuração de ilícitos praticados por pessoas jurídicas sob a forma de processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas e, consequentemente, a possibilidade da decorrente aplicação das sanções nela previstas. De fato, a única menção no texto legal a "Tribunal de Contas" fora inserida pela Medida Provisória 703/2015, prevendo o encaminhamento de "Acordo de Leniência", depois de assinado, "ao respectivo Tribunal de Contas". No entanto, tal inserção foi excluída do texto, em razão de o prazo de vigência da medida provisória haver encerrado em 29/5/2016.

487. Restaria ao TCU, portanto, em face da inegável reprovabilidade da conduta ilícita das empresas emitentes de "cartas de fiança fidejussórias", e considerados os limites de atuação do controle externo, buscar sancioná-las com base no art. 46 da Lei 8.443/1992. Contudo, a análise efetuada nesta instrução indica que o Tribunal não acolhe em sua jurisprudência a possibilidade de estender a interpretação do dispositivo legal para admitir que a fraude à licitação possa ocorrer mesmo após encerrado o procedimento licitatório e quando já iniciada a fase de execução contratual, tal como restou assentado no Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, de 5/4/2023, Relator Ministro Benjamin Zymler.

488. Assim, não se vislumbra possibilidade de encaminhar proposta de declarar a inidoneidade das emitentes de "cartas de fiança fidejussória", dada a ausência de precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao presente caso e de expressa previsão legal que permita a adoção da medida punitiva pelo TCU.

489. Entretanto, considerando a proposta encaminhada nesta Representação de declaração de inidoneidade das empresas Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601) e OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), e de sua filial OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00), em razão do cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, da qual resultaram os Contrato 249/2018 e Contrato 152/2019, ambos firmados pela empresa "Precisa" com o Ministério da Saúde; e considerando a recente decisão da CGU de apenar ambas as empresas e também a "Fib Bank", em cuja atuação vislumbra-se, em tese, em análise extensível à atuação da "Profit Bank", possível cometimento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, definidos na Lei 7.492/1986, **encaminha-se proposta de remeter cópia desta instrução e da decisão que vier a ser proferida nos autos à Procuradora-chefe Anna Carolina Resende Maia Garcia da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) – Ministério Público Federal, ou a quem estiver no exercício do cargo no momento da comunicação, para que também avalie a possível adoção de medidas legais que venha a considerar cabíveis em relação às empresas Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36), emitente da "carta de fiança fidejussória" CON 41072018, apresentada pela contratada como instrumento de garantia ao Contrato 249/2018, e à empresa P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19), emitente da "carta de fiança fidejussória" 6821/2019, apresentada pela contratada como instrumento de garantia ao Contrato 152/2019**.

CONCLUSÃO

490. A análise efetuada concluiu pela ocorrência de comprovada fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 pela deliberada atuação de duas empresas, "Global" e "Precisa", agindo por meio de seus sócios e administradores, em concurso com agentes públicos do Ministério da Saúde ou favorecidos por suas condutas omissivas.

491. No referido certame, a empresa declarada vencedora fez o oferecimento de "carta de fiança fidejussória" para cumprir cláusula contratual de instrumento de garantia, havendo sido aceita irregularmente pelo órgão. A prática da irregularidade repetiu-se em outros três contratos.

492. Apesar de devidamente comunicadas da chamada em oitiva, oportunidade em que poderiam haver apresentado suas defesas, as duas empresas ("Global" e "Precisa") optaram por não enviar qualquer manifestação. Em relação a estas, encaminha-se proposta de declaração de inidoneidade. Em relação aos agentes públicos, encaminha-se proposta de cominação de multa e, dada a gravidade de suas condutas, a inabilitação para exercício em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública.

493. Com relação aos agentes públicos chamados em audiência pela irregular aceitação de "cartas de fiança fidejussória", configurando o cometimento de erro grosseiro e prática de ato manifestamente ilegal, após devidamente analisadas as razões de justificativa apresentadas, concluiu-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas por dois agentes públicos e pela rejeição das que foram apresentadas por outros seis. A respeito destes, encaminha-se proposta de cominação de multa, à exceção de dois agentes públicos que, conquanto haja sido proposta a rejeição das justificativas, concluiu-se por não encaminhar proposta de apenação, ponderadas circunstâncias atenuantes de suas condutas e em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal.

494. Encontrava-se esta Representação em etapa de realização de comunicações processuais quando foram publicados os resultados de Processos de Apuração de Responsabilidade de pessoas jurídicas (PAR), autuados pela CGU, resultando em apenação das empresas "Global", "Precisa" e "Fib Bank", havendo as três empresas sido sancionadas com declaração de inidoneidade, além de outras sanções previstas em lei. No entanto, a penalidade aplicada pela CGU às empresas "Global" e "Precisa" decorre de fatos diversos aos que motivaram a proposta encaminhada nesta instrução de serem declaradas inidôneas pelo TCU.

495. A análise concluiu que não houve transcurso do prazo prescricional em relação às competências ressarcitória e sancionatória do TCU, inexistindo, assim, impedimento ao prosseguimento do feito em relação aos procedimentos tendentes à aplicação de sanções por atos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

praticados com eventual inobservância à legislação aplicável aos fatos tratados nesta Representação.

496. Em relação às empresas emitentes de "cartas de fiança fidejussória" chamadas em oitiva ("Fib Bank" e "Profit Bank"), apesar da inegável reprovabilidade da conduta ilícita, concluiu-se pela impossibilidade de virem a ser declaradas inidôneas pelo TCU, em razão de tal possibilidade não haver sido acolhida em precedentes jurisprudenciais da Corte de Contas e da ausência de expressa previsão legal que permita a adoção da medida punitiva pelo TCU.

497. Constata-se, entretanto, haver verdadeiro fenômeno de proliferação de empresas emitentes de "cartas de fiança fidejussória", usualmente utilizando-se da expressão "bank" em sua denominação, induzindo a falsa impressão de que tais "garantias" possam ser equiparadas a fianças bancárias prestadas por instituições financeiras aptas regularmente a atuar no mercado financeiro pelo Banco Central do Brasil ou, até mesmo, a apólices de seguro garantia, que somente podem ser emitidas por seguradoras regularmente inscritas e autorizadas a operar no mercado securitário pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

498. Todavia, o que se tem observado em processos judiciais diversos, especialmente nas esferas trabalhista, cível e tributária, e também nos contratos administrativos nos quais houve indevida aceitação de tais "garantias", é que tais instrumentos, valendo-se de redação dúbia que mescla o jargão dos mercados segurador e bancário, são emitidos por empresas de reputação duvidosa e, no mais das vezes, que não dispõem de lastro para honrar tais compromissos, caso tenha havido a qualquer momento a intenção de fazê-lo, em vindo a ser acionada a "garantia".

499. A desmesurada emissão de "cartas de fiança fidejussória" e sua aceitação, por vezes desatenta, por vezes leniente, acarreta efeitos nefastos, visto que tais práticas ilícitas contribuem para: o prolongamento artificioso de processos judiciais e administrativos, resultando em frustração de justas demandas trabalhistas já reconhecidas judicialmente por sentenças transitadas em julgado; a postergação da cobrança de débitos tributários e previdenciários e de sua inscrição na dívida ativa; o aumento da insegurança quanto ao fornecimento de bens e execução de serviços decorrentes de obrigações contratuais assumidas por particulares com o Administração; o provável afastamento dos certames licitatórios de potenciais fornecedores que não aceitam competir por contratos utilizando-se de iguais meios escusos; além de, não raro, serem meio determinante para a consecução de fraude a credores.

500. Conquanto se tenha concluído que o TCU não dispõe de meios suficientes para coibir e sancionar tais ilicitudes na exata proporção de sua gravidade e dos efeitos perversos que ocasionam, o Estado não está desprovido de meios adequados e não poderia se quedar inerte em relação ao quadro. A título de exemplo, registra-se que na análise do TC 014.647/2023-0 – REPR relatou-se a existência do Processo 1000696-70.2023.4.01.3905 / Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) (1733) - Ministério Público Federal (Procuradoria) pela prática do crime tipificado no art.16 da Lei 7.492/1986 - Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências: "Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".

501. Sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal/Criminal da Seção Judiciária do Pará, em 9/6/2023, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra os réus que integram empresa emitente de "carta de fiança fidejussória" apresentada em garantia em reclamação trabalhista 0000557-42.2021.5.08.0118, que tramitou na Vara do Trabalho de Redenção/PA.

502. Concluiu-se, portanto, que se deva dar notícia dos fatos tratados nesta Representação à instância própria do Ministério Público Federal, na forma de envio de cópia desta instrução e da decisão que vier a ser proferida nos autos à Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF).

503. Igualmente se concluiu pela necessidade da adoção de idêntica providência dirigida a autoridades do Senado Federal, Casa que encaminhou a solicitação de fiscalização que resultou na autuação do TC 038.711/2021-4 – Solicitação do Congresso Nacional, processo originário desta

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

Representação e a outros entes e agentes públicos originalmente interessados no desfecho deste processo, conforme se extrai do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo.

504. Por fim, considerando a proposta de acolhimento das razões de justificativas apresentadas por dois agentes públicos, em relação aos itens que fundamentaram sua chamada em audiência, nova matriz de responsabilização, ajustada à presente análise, encontra-se anexada ao final desta instrução.

IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS	
Haverá impacto relevante na Unidade Jurisdicionada **e/ou na sociedade, decorrente dos encaminhamentos propostos?**	Não

PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS, DE INFORMAÇÕES/VISTAS/CÓPIAS, E DE SUSTENTAÇÃO ORAL	
Há pedido de ingresso aos autos feito por terceiros?	Não
Há pedido de informações/vistas/cópia do processo?	Não
Há pedido de sustentação oral feito por terceiros?	Não

PROCESSOS CONEXOS, DE CONTAS E APENSOS			
Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na contratação ora em análise?			Sim
NÚMERO DO TC	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA**	**ESTADO ATUAL**	**SITUAÇÃO ATUAL**
TC 042.441/2021-8 - REPR Relator Ministro Vital do Rêgo	Apurar indícios de irregularidades praticados pelo governo federal, no sentido de, para efeito do atendimento da exigência de prestação pelo contratado da garantia a que se refere o art. 56 da Lei 8.666/1993, admitir em suas contratações compromissos fidejussórios firmados por instituições não bancárias, ao contrário do que exige o referido dispositivo legal, e, se for o caso, por declarar a inidoneidade das empresas envolvidas para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992.	Aberto	Aguardando providências.
TC 038.711/2021-4 – SCN Relator Ministro Vital do Rêgo	Ofício 2530/2021 - CPIPANDEMIA, encaminha o Requerimento 1503/2021-CPIPANDEMIA, por meio do qual é solicitada ao TCU, em caráter de urgência, a realização rigorosa auditoria em todos os contratos de todos	Encerrado	Arquivado em 20/6/2023.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

	os órgãos da administração direta e indireta da União em todos os contratos em que Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A, CNPJ 23.706.333/0001-36, figure com instituição garantidora.		
TC 028.829/2022-0 – MON Relator Ministro Vital do Rêgo	Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas ao Ministério da Economia, por meio do Acórdão 2373/2022-Plenário, no âmbito do TC 038.711/2021-4	Aberto	Aguardando pronunciamento do gabinete de ministro.
Há processos de contas referentes ao(s) exercício(s) em que as irregularidades ocorreram?			Sim
NÚMERO DO TC	**UNIDADE TÉCNICA RESPONSÁVEL**	**ESTADO ATUAL**	**SITUAÇÃO ATUAL**
TC 011.475/2022-6	Secex-Saúde/D1	Aberto	Sobrestado enquanto pendentes de conclusão o TC 037.065/2019-0, o TC 044.607/2021-0, o TC 001.805/2022-3 e o TC 025.828/2021-5, uma vez que futuras decisões nesses processos podem impactar a decisão de mérito.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

505. Em virtude do exposto, propõe-se:

505.1. **conhecer** da presente **Representação**, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014;

505.2. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53) e Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87) em face do cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018, aplicando-lhes a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, cabendo sopesar na dosimetria da pena as **circunstâncias agravantes** apuradas em suas condutas (**parágrafos 9 a 139**);

505.3. **inabilitar** Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53) e Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco a oito anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 em face da gravidade dos atos praticados que resultaram no cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018 (**parágrafos 9 a 139**);

505.4. **declarar a inidoneidade** das empresas Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88 – NIRE 35300436601), OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 –

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

NIRE: 35.215.867.555), atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0001-79 – NIRE: 35.215.867.555), e de sua filial OVS Importadora Ltda. (CNPJ: 03.394.819/0005-00) em face do cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e Ata de Registro de Preços 115/2018 (**parágrafos 9 a 139**);

505.5. **acolher** as razões de justificativa apresentadas por Adele Schwartz Benzaken (CPF: 041.478.802-82) e Tiago Pontes Queiroz (CPF: 038.932.574-03) em face dos motivos que ensejaram sua chamada em audiência nesta Representação (**respectivamente, parágrafos 140 a 153 e parágrafos 179 a 196**);

505.6. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) em face da aceitação do oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 41072018 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 249/2018, aplicando-lhe a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, cabendo sopesar na dosimetria da pena as **circunstâncias atenuantes** apuradas em sua conduta (**parágrafos 154 a 178**);

505.7. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87), Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) e Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98), revel, em face da aceitação do oferecimento de "carta de fiança fidejussória" 6821/2019 emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 152/2019 (**parágrafos 197 a 226**);

505.8. **aplicar** a Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) e a Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98), revel, a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, cabendo sopesar na dosimetria da pena as **circunstâncias atenuantes** apuradas na conduta de Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) - (**parágrafos 197 a 226**);

505.9. **deixar de aplicar** multa a Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63), considerando as circunstâncias atenuantes de sua conduta, em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal (**parágrafos 227 a 236**);

505.10. **acolher parcialmente** as razões de justificativa apresentadas por Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68) em relação ao atendimento pela licitante, no Pregão Eletrônico SRP 81/2020, da apresentação dos documentos exigidos pelo item 13.12 do Edital, descritos no item 7 do Termo de Referência, especificamente, os documentos indicados nos itens 7.2 e 7.3 (**parágrafos 238 a 257**);

505.11. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68) em razão de, na condição de pregoeiro do Pregão Eletrônico SRP 81/2020, haver declarado a empresa estrangeira Cupid Limited, representada pela empresa nacional Precisa Comercialização de Medicamentos (CNPJ: 03.394.819/0005-00) vencedora do item 1, sem que esta houvesse comprovado possuir Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal válida em condições de atender ao exigido no item 7.1 do Termo de Referência, havendo o responsável deixado de observar o previsto no item 13.6 do Edital, que, ao se referir aos documentos de habilitação, especificou: "Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz" (**parágrafos 238 a 257**);

505.12. **aplicar** a Pablo Guedes de Andrade Fenelon (CPF: 718.910.211-68) e a Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), revel, a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU (**parágrafos 238 a 257**);

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

505.13. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87), Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63) e Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98), revel, em face da aceitação do oferecimento de "carta de fiança fidejussória" CON 43552020 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 316/2020 (**parágrafos 258 a 316**);

505.14. **aplicar** a Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) e a Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98), revel, a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, cabendo sopesar na dosimetria da pena as **circunstâncias atenuantes** apuradas na conduta de Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) - (**parágrafos 258 a 316**);

505.15. **deixar de aplicar** multa a Manoel Carlos Alves Braga (CPF: 279.977.401-63), considerando as circunstâncias atenuantes de sua conduta, em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal (**parágrafos 258 a 316**);

505.16. **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas por Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04), Renata Marques de Melo (CPF: 956.111.421-68) e Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98), revel, em face da aceitação do oferecimento de "carta de fiança fidejussória" COM 4416.2021 emitida pela empresa Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) para atender à obrigação estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato 29/2021 (**parágrafos 317 a 419**);

505.17. **aplicar** a Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) e a Roberto Ferreira Dias (CPF: 086.758.087-98), revel, a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, cabendo sopesar na dosimetria da pena as **circunstâncias agravantes** apuradas em suas condutas (**parágrafos 317 a 419**);

505.18. **fixar prazo** de quinze dias, a contar da notificação, para que os responsáveis sancionados com a cominação de multa comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

505.19. **autorizar**, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;

505.20. **determinar** ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita (CPF: 893.810.331-53), Adriane Maria Pignatti (CPF: 666.542.461-87), Gerson Fernando Mendes Pereira (CPF: 156.350.153-87) e Regina Célia Silva Oliveira (CPF: 493.224.861-04) observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992;

505.21. **autorizar**, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas;

505.22. **encaminhar** cópia da presente instrução e da decisão que vier a ser proferida nos autos:

a) ao Senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal;

b) ao Senador Omar Aziz, Presidente da CPI da Pandemia (encerrada);

c) aos Senadores Rogério Carvalho e Humberto Costa, autores do requerimento 1503/2021 que originou o TC 038.711/2021-4 – SCN, processo originário desta Representação;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

d) ao Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU, representante no TC 037.514/2021-0 (apenso ao TC 038.711/2021-4 – SCN);

e) ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

f) à Procuradora-chefe Anna Carolina Resende Maia Garcia da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) – Ministério Público Federal, ou a quem estiver no exercício do cargo no momento da comunicação, para que avalie a possível adoção de medidas legais que venha a considerar cabíveis em relação ao cometimento de fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, realizado pelo Ministério da Saúde (**parágrafos 9 a 139**) e também em relação às empresas Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) e P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19), emitentes das seguintes "cartas de fiança fidejussória" apresentadas ao Ministério da Saúde pela contratada Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., cuja denominação atual é OVS Importadora Ltda.: CON 41072018 (Contrato 249/2018), CON 43552020 (Contrato 316/2020), CON 4416.2021 (Contrato 29/2021) e 6821/2019, (Contrato 152/2019), face à presença de indícios que apontam, em tese, possível cometimento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, definidos na Lei 7.492/1986 (**parágrafos 458 a 488**);

g) à Procuradoria da República no Distrito Federal/23º Ofício (1º Ofício de Seguridade e Educação)/Procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira (Procedimento Preparatório 1.16.000.003608/2017-27, posteriormente convertido em inquérito civil que deu origem ao processo 1028945-67.2018.4.01.3400 Ação Civil de Improbidade Administrativa em trâmite na 22ª Vara Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal/Justiça Federal/Tribunal Regional Federal da 1ª Região);

h) à Ordem dos Advogados do Brasil – seccional São Paulo, para que avalie a adoção de providências legais e disciplinares que considere cabíveis em relação ao advogado José Orismo Pereira, inscrição OAB-SP 134.315, à luz do disposto na Lei 8.906/1994 e no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (**parágrafos 420 a 436**);

i) ao Ministério da Saúde;

j) à Controladoria Geral da União/Corregedoria Geral da União (Processos 00190.109127/2021-36 e 00190.105536/2021-63);

k) ao Banco Central do Brasil (Ofício 23722/2021-BCB/AUDIT, de 19/10/2021);

l) ao Departamento de Polícia Federal/CINQ/CGRC/DICOR/PF/Ministério da Justiça e Segurança Pública (Processo SEI 08200.019955/2021-29);

m) à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; e

n) à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde).

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711014.

VOTO

Na origem dos temas abordados no processo, está a Solicitação do Congresso Nacional proveniente da chamada "CPI da Pandemia", autuada no TC 038.711/2021-4, pela qual foi demandada do TCU a realização de fiscalização nos contratos da Administração Pública Federal em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A figurasse como garantidora.

2. Naqueles autos, foi proferido o Acórdão 2.373/2022-Plenário, atendendo parcialmente a Solicitação do Congresso Nacional, com a informação de que, até então, haviam sido identificados quatro contratos administrativos, todos firmados pelo Ministério da Saúde, em que foram aceitas cartas de fiança fidejussórias em garantia, não obstante consistirem em instrumentos não admitidos pelo art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993, sendo que três deles eram garantidos pela FIB Bank, enquanto outro pela P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank.

3. Além disso, foi levada ao conhecimento do Senado Federal "a existência de indícios do cometimento de fraude à licitação", pela participação de empresa interposta por outra impedida de licitar e indevida habilitação técnica, em dois pregões eletrônicos do Ministério da Saúde, dos quais decorreram três dos contratos garantidos por cartas de fiança fidejussórias.

4. Para seguir com as apurações neste Tribunal, foi determinada a autuação de apartado, que constitui o presente processo, no qual também deveria ser promovida a oitiva das firmas Profit Bank e FIB Bank, como emitentes de cartas de fiança fidejussórias, bem como das empresas que usaram tais instrumentos em contratações com a Administração Pública Federal, "para fins de aplicação da sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992" (item 9.6.4 do Acórdão 2.373/2022-Plenário c/c itens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 597/2023-Plenário).

5. Enfim, os assuntos ora em julgamento podem ser divididos em sete tópicos, a saber:

(i) fraude à licitação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 do Ministério da Saúde, haja vista a participação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (Filial) para encobrir o impedimento da sua controladora Global Gestão em Saúde S/A, além da habilitação indevida da referida licitante, por falta de documentação comprobatória da qualificação técnica exigida no edital, tendo sido, ao final, declarada vencedora para o item 1 do certame;

(ii) aceitação irregular das cartas de fiança fidejussória emitidas pela FIB Bank e Profit Bank nos Contratos 249/2018 e 152/2019, firmados entre o Ministério da Saúde e a Precisa (Filial) em decorrência do Pregão Eletrônico SRP 53/2018;

(iii) habilitação indevida da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (Matriz) no Pregão Eletrônico SRP 81/2020 do Ministério da Saúde, por falta de documentação comprobatória da qualificação técnica exigida no edital, tendo sido, ao final, declarada vencedora para o item 1 do certame;

(iv) aceitação irregular da carta de fiança fidejussória emitida pela FIB Bank no Contrato 316/2020, firmado entre o Ministério da Saúde e a Precisa (Matriz) em decorrência do Pregão Eletrônico SRP 81/2020;

(v) aceitação irregular da carta de fiança fidejussória emitida pela FIB Bank no Contrato 29/2021, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa indiana Bharat Biotech Limited International, representada pela Precisa (Filial), decorrente de dispensa de licitação; e

(vi) emissão e oferecimento de cartas de fiança fidejussória para a garantia de contratos do Ministério da Saúde, do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

II

6. Por meio do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, o Ministério da Saúde objetivou fazer o registro de preços para futura aquisição de preservativos femininos. A empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (Filial) saiu-se vencedora do lote 1, vindo a assinar a Ata de Registro de Preços 115/2018, para o fornecimento de até 29.312.500 unidades do produto da marca Cupid, pelo valor unitário de R$ 2,3451.

7. Na análise inicialmente feita no TC 038.711/2021-4, foi apontada a possível ocorrência de fraude na licitação, com relação ao uso da Precisa (Filial) como licitante para o fim de burlar a impossibilidade de participação da empresa principal do mesmo grupo econômico, Global Gestão em Saúde S/A, que, na época, estava cumprindo a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Ministério da Saúde, vigente de 10/7 a 9/10/2018.

8. Outro apontamento diz respeito à habilitação da Precisa (Filial), em que pese não ter apresentado a documentação da qualificação técnica na forma requerida, especificamente quanto às exigências definidas pela regulamentação sanitária: a) Licença de Funcionamento ou Alvará concedido pelo Estado ou Município; b) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) deferida pela Anvisa; e c) Registro do Produto na Anvisa ou autorização do detentor do Registro para comercialização e distribuição.

9. Foram responsabilizados e chamados em audiência o pregoeiro, Gustavo Apoliano Mesquita, e a diretora substituta do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, Adriane Maria Pignatti, que homologou o certame.

10. Também foi determinada a oitiva das empresas OVS Importadora Ltda. (Matriz), atual denominação da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (Matriz), e Global Gestão em Saúde S/A, com alerta sobre a possibilidade de decretação da pena de inidoneidade prescrita no art. 46 da Lei 8.443/1992.

11. Ao se defender, o pregoeiro alega que a proposta da Precisa (Filial) foi negociada em 10/10/2018 e aceita em 31/10/2018, entendendo que já não havia mais o óbice inerente à penalidade de suspensão do direito de licitar. Complementa que a licitante forneceu os documentos necessários à sua habilitação, anexando-os.

12. Por sua vez, a responsável Adriane Maria Pignatti sustenta que a Precisa (Filial) não estava, ela mesma, impedida de participar da licitação, ressalvando que os sistemas que registram as penalidades não informam nem fazem o cruzamento sobre a existência de sócios em comum. Acrescenta que a documentação de qualificação da licitante foi validada pela área técnica demandante do certame.

13. Já as empresas OVS (Matriz) e Global não se manifestaram.

14. Tendo analisado as justificativas, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) as rejeita, confirma as irregularidades suscitadas e propõe aplicar aos agentes públicos as sanções de multa e inabilitação, em conformidade com os arts. 58, inciso II, e 60 da Lei Orgânica do TCU. Para as empresas OVS (Matriz) e Global, tidas como revéis, sugere que sejam apenadas com a inidoneidade, nos termos do art. 46 da mesma lei.

15. Manifesto-me de acordo com o encaminhamento submetido.

16. Para começar, está claro para mim que as empresas Global e Precisa, juntamente com a BSF Gestão em Saúde Ltda., constituem células de um só organismo. Foram criadas, na forma de grupo econômico, para disputar a mesma fatia de mercado, ou seja, para concorrerem entre si, ou se

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

revezarem, ou se substituírem quando conveniente ou necessário, como no caso do impedimento da primeira delas para licitar por ocasião do Pregão Eletrônico SRP 53/2018.

17. Destaco que a Global tinha o controle integral das outras duas empresas, possuindo 99,44% do capital social da Precisa (Matriz) e 99,99% da BSF.

18. E não é tudo: as três empresas compartilhavam a mesma administração, comandada pela pessoa de Francisco Emerson Maximiano, que assinava diretamente propostas de preços e outros documentos licitatórios ou dava procuração para algum preposto fazê-lo.

19. Ainda mais, os registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo mostram que as empresas Global e Precisa (Matriz) dividiam o mesmo endereço.

20. Chama a atenção, também, que a Precisa (Matriz e Filial) contava com apenas dois funcionários no ano anterior à sua participação no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, não obstante dispor habitualmente de significativa movimentação financeira, conforme apurado no âmbito da CPI da Pandemia.

21. Depois, cabe observar que a empresa Global era parte em reiteradas contratações com o Ministério da Saúde, inclusive em três que, por descumprimento de obrigações, lhe acarretaram a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com o órgão, aplicada a partir de 10/7/2018, isto é, exatamente a mesma data marcada para a abertura da sessão pública para o oferecimento de lances no Pregão Eletrônico SRP 53/2018.

22. Dada a restrição existente contra a Global, o grupo empresarial resolveu, obviamente, substituí-la pela Precisa (Filial) na nova licitação, usando-a para a prática de ato ilícito consistente em contornar o cumprimento da punição. Assim, mesmo com a proibição naquele momento, a Global, na condição de proprietária da Precisa, encontrou uma possibilidade prática, embora antijurídica, de continuar faturando através de contratos com o Ministério da Saúde.

23. Por conseguinte, verificado o arranjo com vistas a fraudar a integridade do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, é o caso de aplicar às empresas Global e OVS (antiga Precisa) a sanção de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal ou que envolva recursos federais, pelo prazo de dois anos, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992.

24. Quanto aos agentes públicos, acredito que tinham ou deveriam ter o conhecimento de que se tratava de empresas relacionadas.

25. Primeiro, porque bastava ler o contrato social da Precisa (Matriz), fornecido para habilitação jurídica no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, para facilmente constatar que a Global figurava como sua sócia majoritária.

26. Relembro que, naquele tempo, a Global acabara de ser punida com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Ministério da Saúde, tendo sido o Departamento de Logística em Saúde a "unidade sancionadora", mesmo lugar onde também fora processado o Pregão Eletrônico SRP 53/2018 (pelo responsável Gustavo Apoliano Mesquita, como pregoeiro), homologado o seu resultado (pela responsável Adriane Maria Pignatti, como diretora substituta), assinada a Ata de Registro de Preços 115/2018 (igualmente por essa responsável) e formalizados os contratos decorrentes.

27. Além do mais, o nome de Francisco Emerson Maximiano, administrador das duas empresas, era frequente nos registros do Departamento de Logística em Saúde. Ele já atuava, por exemplo, nos contratos com a Global que implicaram a penalidade de suspensão cominada à empresa, vindo, logo após, apresentar proposta comercial pela Precisa (Filial) no Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e dar procuração, pela licitante, para que outrem pudesse assinar a Ata de Registro de Preços 115/2018 e os contratos dela originários.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

28. Portanto, é difícil imaginar que a situação da empresa Global era desconhecida dos responsáveis, bem como que eles não perceberiam a sua vinculação com a então licitante Precisa (Filial).

29. Mas o certo é que, se tivessem seguido as determinações do próprio Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, os responsáveis teriam facilmente descoberto a ligação da Precisa com a Global e a inviabilidade de ambas participarem do certame, de acordo com a previsão contida de forma expressa nos itens 12.1.5 e 12.1.7 das regras licitatórias:

> 12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros (...).
>
> (...)
>
> 12.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
>
> (...)
>
> 12.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. (grifos acrescidos)

30. Assim, era dever dos responsáveis ter examinado o contrato social das licitantes, quando veriam que a Global detinha a condição de sócia majoritária da Precisa. A partir daí, teriam que incluir a Global na pesquisa sobre empresas impedidas de licitar e contratar, vindo a encontrar a restrição sobre ela, que se estenderia à Precisa, a teor do edital.

31. Como se nota, não era necessário que os sistemas informatizados disponibilizassem automaticamente cruzamentos de dados para a sinalização de empresas associadas. Bastava cumprir o rito do edital que a penalidade existente dentro do grupo empresarial seria conhecida.

32. Por outro lado, a pena de suspensão aplicada à Global, que alcançava a Precisa (Filial), não se limitava ao seu direito de contratar, mas também de licitar. Desse modo, mesmo que a consulta ao impedimento fosse feita já na fase de habilitação, deveria conter o período que vai da data em que a empresa teve iniciada a sua participação na licitação, qual seja, a da sessão de oferecimento dos lances, em 10/7/2018, até a assinatura do contrato.

33. Indubitavelmente, a Precisa (Filial) deveria ter sido excluída do Pregão Eletrônico SRP 53/2018, haja vista que não poderia ter praticado nenhum ato como licitante durante os três meses iniciais do certame.

34. No que diz respeito à qualificação técnica, a Precisa (Filial) encaminhou documentos a título de Licença de Funcionamento Municipal; Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Anvisa; e autorização do detentor do Registro para comercialização e distribuição do produto.

35. O problema é que a documentação não estava em plena conformidade com os termos do Edital do Pregão Eletrônico SRP 53/2018.

36. Com relação à Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) apresentada, a Anvisa a concedeu com a ressalva categórica “somente matriz”, enquanto a participante da licitação era a Precisa (Filial).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

37. Da mesma maneira, o item 7.2 do Termo de Referência do Edital exigia que a AFE fosse em nome da "participante da licitação", que não era a matriz.

38. Não fosse suficiente, nem mesmo a Precisa (Matriz) possuía a AFE apropriada, pois o documento aludia a "medicamentos" e não a "produtos correlatos", entre os quais se enquadrava o preservativo feminino objeto da licitação, segundo a regulamentação da Anvisa.

39. Logo, em nenhuma hipótese a AFE fornecida pela Precisa (Filial) poderia ser admitida para habilitação no pregão.

40. De modo semelhante, o detentor do registro do produto oferecido na licitação outorgou apenas à Precisa (Matriz) a permissão de comercializá-lo, nada dizendo sobre a filial efetivamente participante do certame.

41. Considero que as irregularidades cometidas pelos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita e Adriane Maria Pignatti, na admissão de empresa impedida de licitar e sem a qualificação técnica exigida, foram graves e grosseiras, uma vez que favoreceram vultosa contratação de fornecedor inepto, por terem deixado de observar regras editalícias evidentes.

42. Em consequência, concordo que sejam aplicadas aos referidos responsáveis as penas de multa e de inabilitação, individualmente.

III

43. Do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 e da subsequente Ata de Registro de Preços 115/2018, resultaram os Contratos 249/2018 e 152/2019, firmados pelo Ministério da Saúde com a Precisa (Filial), para o fornecimento de preservativos femininos, nos valores de R$ 27.496.297,50 e R$ 41.244.446,25, respectivamente.

44. Em ambos os contratos, foram indevidamente aceitas cartas de fiança fidejussória como garantia de execução, em que pese nunca terem figurado entre as opções facultadas pelo art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993.

45. Pela irregularidade na aceitação do instrumento emitido pela FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A no Contrato 249/2018, foram responsabilizados os fiscais Gerson Fernando Mendes Pereira e Adele Schwartz Benzaken, bem como o então Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Tiago Pontes Queiroz.

46. Quanto ao Contrato 152/2019, a fiança fidejussória utilizada foi dada pela P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank, tendo sido responsabilizados o fiscal Gerson Fernando Mendes Pereira e o seu substituto Manoel Carlos Alves Braga, ao lado do então Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias.

47. Na sua defesa, o fiscal Gerson Fernando Mendes Pereira afirma que a assinatura dos contratos foi feita no âmbito do Departamento de Logística em Saúde, do qual não fazia parte e tampouco foi instado a se manifestar sobre a garantia.

48. Pondera que, de acordo com a Portaria MS 78/2006, "o fiscal acompanha a execução contratual, assegurando o recebimento ou a execução do serviço de acordo com as normas licitadas", como especificações e prazos. Enfim, conclui que "não incube ao fiscal do contrato aceitar ou avaliar o oferecimento de carta de fiança".

49. De modo semelhante, a responsável Adele Schwartz Benzaken aduz que ao fiscal compete "a análise da execução física dos contratos - logo, a verificação da entrega dos produtos na qualidade e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

quantidade ajustadas." Destaca que a carta de fiança em questão tem como beneficiário o Departamento de Logística em Saúde, encarregado da análise administrativa e jurídica da contratação.

50. Informa que foi exonerada da função de fiscal antes mesmo da juntada da referida carta de fiança fidejussória.

51. Em linhas gerais, o fiscal substituto Manoel Carlos Alves Braga repete o que disseram os outros responsáveis acerca de não participarem do ato administrativo relacionado à aceitação da garantia contratual, reforçando que "os contratos tiveram toda sua execução realizada, com o objeto final atendido".

52. Segundo o defendente Tiago Pontes Queiroz, a sua exoneração do cargo de Diretor do Departamento de Logística em Saúde ocorreu anteriormente à protocolização da carta de fiança para o Contrato 249/2018, não tendo culpa quanto ao apontamento.

53. Por último, o responsável Roberto Ferreira Dias não apresentou defesa, tornando-se revel no processo.

54. Ao analisar as defesas, a AudContratações encaminha proposta de isentar de responsabilidade os fiscais Adele Schwartz Benzaken e Manoel Carlos Alves Braga, considerando haver ficado comprovado que não tiveram envolvimento com a irregularidade, a primeira em razão da sua prévia exoneração e o segundo por não chegar a exercer a função como substituto. Com relação ao ex-Diretor do Departamento de Logística em Saúde Tiago Pontes Queiroz, a unidade técnica ressalva que existe dúvida sobre se a carta de fiança foi recebida antes ou depois da sua exoneração, mas, tendo em vista a dificuldade de se buscar a informação exata, também recomenda que seja isentado de responsabilidade.

55. No que tange à defesa do fiscal Gerson Fernando Mendes Pereira, a AudContratações adverte que a mencionada Portaria MS 78/2006, que "dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de execução dos contratos firmados no âmbito do Ministério da Saúde", embora ainda esteja em vigor, é "defasada e insuficiente", não fazendo "distinção entre as atribuições de 'gestor', 'fiscal técnico do contrato' e 'fiscal administrativo do contrato'", que passaram a ser previstas na IN SLTI/MP 2/2008.

56. Já as portarias que fizeram a nomeação dos fiscais dos contratos, conforme a unidade técnica, não estabeleceram as respectivas atribuições, de modo que:

> não haveria restringido a [sua] atuação à fiscalização técnica do contrato, mas também abrangeria (...) a fiscalização quanto aos aspectos administrativos (...), que inclui o exame da regularidade da documentação apresentada e a manutenção pela contratada, ao longo da execução contratual, das condições exigidas no momento da contratação.

57. Por isso, a AudContratações propõe que seja aplicada multa ao responsável Gerson Fernando Mendes Pereira, mas levando-se em conta, como atenuante para a dosimetria da pena, a "sabida defasagem e insuficiência" da Portaria MS 78/2006 e a falta de estabelecimento das atribuições dos fiscais dos contratos nas portarias de designação.

58. Igualmente, sugere que o ex-Diretor do Departamento de Logística em Saúde Roberto Ferreira Dias, sem defesa a examinar dada a sua revelia, seja punido com multa.

59. De antemão, afasto as responsabilidades dos servidores Tiago Pontes Queiroz, Adele Schwartz Benzaken e Manoel Carlos Alves Braga, uma vez que, consoante assinalado pela unidade técnica, não há comprovação de que tenham tomado parte na produção da irregularidade atinente à aceitação indevida de cartas de fiança fidejussória como instrumentos de garantia contratual.

60. No caso do fiscal Gerson Fernando Mendes Pereira, a AudContratações reconhece que as portarias do Ministério da Saúde, tanto a que regula a fiscalização contratual quanto as que o nomearam para fiscalizar os Contratos 249/2018 e 152/2019, não indicam a abrangência da função.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

61. Contudo, a unidade técnica entende que, na falta de especificação clara do papel do fiscal, o entendimento é que lhe caberia atentar para todos os aspectos contratuais, e não apenas acompanhar a execução do objeto, como defendido.

62. Assim, para a AudContratações, a obscuridade presente nas portarias beneficiaria o responsável somente no abrandamento da multa que lhe prescreve.

63. Nesse ponto, discordo da unidade técnica.

64. Embora o item 12.4.3 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP 53/2018 pareça amplo, quando menciona que constitui atividade do fiscal do contrato, entre outras, "notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais", a previsão está delimitada pelos dispositivos que lhe precedem, especialmente os itens 12.1 e 12.3, que deixam assente que a fiscalização se restringiria à "entrega dos bens" e à "execução":

> 12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
>
> (...)
>
> 12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. (grifos acrescidos)

65. Tal como prenunciado no Termo de Referência, a cláusula de "Fiscalização" inserida nos Contratos 249/2018 e 152/2019 estabeleceu que "A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela Contratante". (grifos acrescidos)

66. Portanto, ainda que possa se sujeitar à crítica, nota-se que, no âmbito do Ministério da Saúde, à época, o que se esperava do fiscal era a vigilância quanto ao cumprimento, pela contratada, do fornecimento e da qualidade dos produtos adquiridos, bem como dos prazos estipulados, não se estendendo as suas atribuições à verificação de formalidades jurídicas contratuais, como o instrumento de garantia.

67. Repare-se ainda que a "aceitação" das cartas de fiança fidejussória, para usar o vocábulo exato constante da audiência de todos os responsáveis, se deu inequivocadamente dentro do Departamento de Logística em Saúde, em favor de quem, inclusive, os instrumentos foram emitidos.

68. Desse modo, além de não terem sido os fiscais que "aceitaram" as fianças indevidas, penso que não lhes competia se opor à decisão da unidade encarregada da regularidade formal dos contratos, ou mesmo reavaliá-la.

69. Esclareço que os produtos comprados por meio dos Contratos 249/2018 e 152/2019 foram entregues, a despeito de algumas avarias e atrasos significativos em determinadas parcelas (que chegaram a passar de seis meses). Diante de tais ocorrências, o fiscal Gerson Fernando Mendes Pereira, apropriadamente, notificou a contratada sobre a inobservância das obrigações ajustadas e, no relatório de execução final, recomendou a aplicação de multas contratuais à Precisa (Filial).

70. Finalizo por acolher as justificativas apresentadas pelo fiscal Gerson Fernando Mendes Pereira para também excluí-lo como responsável pela irregularidade apurada.

71. Resta aplicar multa ao responsável Roberto Ferreira Dias, que, na condição de Diretor do Departamento de Logística em Saúde, efetivamente "aceitou" a carta de fiança fidejussória como garantia para o Contrato 152/2019.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

IV

72. Conforme averiguado, a empresa Precisa (Matriz) participou do Pregão Eletrônico SRP 81/2020 do Ministério da Saúde, destinado também ao registro de preços para a aquisição de preservativos femininos, e se sagrou vencedora do item 1, mesmo sem dispor da documentação exigida para qualificação técnica.

73. Nessa licitação, bem como na assinatura do subsequente Contrato 316/2020, a Precisa (Matriz) agiu como representante da empresa indiana Cupid Limited, fabricante do produto.

74. Pela irregularidade, foram responsabilizados o pregoeiro, Pablo Guedes de Andrade Fenelon, e o então Diretor do Departamento de Logística em Saúde, Roberto Ferreira Dias, que homologou o certame.

75. Segundo o pregoeiro, ele não foi o responsável pela conferência dos documentos de qualificação técnica, mas sim o departamento demandante da licitação.

76. Novamente, o responsável Roberto Ferreira Dias não produziu defesa.

77. A teor da análise efetuada pela AudContratações, a Licença de Funcionamento apresentada para a licitação foi em nome da filial da Precisa, ao passo que, nesse pregão, a participante era a sua matriz. Tal fato contrariou o item 13.6 do Edital, que expressamente exigia que os documentos de habilitação, incluída a Licença de Funcionamento, respeitassem a condição de matriz ou filial.

78. Além do mais, a unidade técnica constatou que a Licença de Funcionamento da matriz havia expirado em 28/2/2019 e não teria sido renovada, fato que lhe retiraria, efetivamente, a possibilidade de vencer qualquer item do Pregão Eletrônico SRP 81/2020.

79. Contrapondo-se à defesa do responsável, a AudContratações assevera que "a verificação dos documentos de habilitação constitui atribuição do pregoeiro e todos os demais documentos de qualificação técnica teriam sido considerados conformes e aceitos pelo responsável".

80. Consequentemente, a unidade técnica propõe rejeitar as justificativas do pregoeiro Pablo Guedes de Andrade Fenelon e aplicar-lhe multa, assim como ao responsável Roberto Ferreira Dias, que foi revel.

81. Anuo à proposta, pois, realmente, incumbe normativamente ao pregoeiro proceder "à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital", quando "examinará a qualificação", nos termos dos arts. 3º, inciso IV, e 4º, incisos XII e XVI, da Lei 10.520/2002, então vigente.

82. É bem verdade que o pregoeiro pode se valer do auxílio de outras unidades, de cunho técnico ou jurídico, mas isso não o coloca à margem de responsabilidade por erros na habilitação de licitante.

83. Repiso que a necessidade de que os documentos de habilitação estivessem em nome do próprio licitante, inclusive com distinção entre matriz e filial, constava de forma expressa do Edital do Pregão Eletrônico SRP 81/2020, não sendo, portanto, algo que se poderia ignorar ou de difícil interpretação.

84. Impende também a cominação de multa ao responsável Roberto Ferreira Dias, visto que só poderia homologar a licitação depois de "constatada a regularidade dos atos praticados" no pregão, na forma do art. 27, *caput*, da Lei 10.520/2002, não havendo prova de que disponha de alguma circunstância excludente, dada a revelia.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

V

85. Mais uma vez, houve a aceitação irregular de carta de fiança fidejussória, emitida pela FIB Bank, para o Contrato 316/2020, resultante do Pregão Eletrônico SRP 81/2020.

86. Como anteriormente, foram responsabilizados o fiscal Gerson Fernando Mendes Pereira, o seu substituto Manoel Carlos Alves Braga e o Diretor do Departamento de Logística em Saúde Roberto Ferreira Dias. Com exceção ao segundo, a AudContratações propõe a aplicação de multas.

87. Pelos mesmos motivos que declinei em relação ao caso dos Contratos 249/2018 e 152/2019, elido a responsabilidade dos fiscais. Inclusive, a cláusula do Contrato 316/2020 a respeito da "Fiscalização" é idêntica a dos instrumentos antecedentes, limitando-a à "execução do objeto".

88. Subsiste como acertado aplicar multa ao responsável Roberto Ferreira Dias, incumbido dos aspectos formais da contratação. Aliás, não só por ter aceitado garantia legalmente descabida, mas também, conforme identifiquei, por constar da carta de fiança a filial da Precisa como afiançada, sendo que, no Contrato 316/2020, foi a matriz da empresa que atuou como mandatária da fabricante Cupid Limited.

VI

89. E ainda no Contrato 29/2021, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa indiana Bharat Biotech Limited International, representada pela Precisa (Filial), para a aquisição da vacina Covaxin contra a Covid-19, por dispensa de licitação, novamente foi dada como garantia carta de fiança fidejussória obtida junto à FIB Bank.

90. Desta feita, a responsabilização recaiu sobre a fiscal Regina Célia Silva Oliveira e a sua substituta Renata Marques de Melo, além do Diretor do Departamento de Logística em Saúde, Roberto Ferreira Dias.

91. Assim como os demais fiscais chamados no processo, a responsável Regina Célia Silva Oliveira reitera que a aceitação de garantia contratual é "competência exclusiva" do Departamento de Logística em Saúde.

92. Informa que notificou a contratada sobre o atraso na entrega das vacinas e que, devido às dificuldades da empresa em conseguir a liberação da Anvisa, sugeriu "a rescisão contratual, face o descumprimento total do compromisso firmado, além de aplicação das sanções administrativas".

93. Por seu turno, a fiscal substituta Renata Marques de Melo declara que, pelo "Regimento Interno do Ministério da Saúde", compete ao Departamento de Logística "receber, registrar, guardar e restituir as garantias contratuais referentes às compras de bens e de contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde".

94. Sendo assim, diz que não participou da aceitação da carta de fiança, até porque tal garantia foi inserida no processo administrativo no mesmo dia em que foram designadas as fiscais do contrato.

95. De outro lado, o responsável Roberto Ferreira Dias manteve a sua condição de revel nos autos.

96. À semelhança das situações do mesmo tipo já trazidas, a AudContratações rejeita as defesas e propõe a aplicação de multas à fiscal Regina Célia Silva Oliveira e ao Diretor do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

Departamento de Logística em Saúde, Roberto Ferreira Dias, eximindo da sanção a responsável Renata Marques de Melo, pela sua pouca atuação como substituta.

97. Não obstante todas as suspeitas que entremearam a (malograda) contratação em questão, inclusive a prática de atos fora da sua competência pela fiscal Regina Célia Silva Oliveira, conforme reportado pela unidade técnica, o fato que lhe é imputado no presente processo se circunscreve à aceitação da carta de fiança fidejussória como garantia.

98. Nessa matéria, contudo, não vejo o seu envolvimento, nem uma obrigação regulamentar de interferência, de acordo com a Portaria MS 78/2006 e os próprios termos contratuais, que limitavam a fiscalização à "entrega dos bens" e à "execução do contrato", sem incluir a conferência de atributos jurídico-formais, como observado nas demais contratações do Ministério da Saúde.

99. Por consequência, a multa deve ser aplicada ao responsável Roberto Ferreira Dias, que era o titular da unidade que acatou a fiança fidejussória.

VII

100. Em atendimento ao item 9.6.4 do Acórdão 2.373/2022-Plenário c/c os itens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 597/2023-Plenário, foram realizadas oitivas de duas empresas contratadas pela Administração Pública Federal que ofereceram cartas de fiança fidejussória como garantia contratual, bem como das firmas fiadoras, para investigação de possível cometimento de fraude, a exigir a aplicação da sanção de inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992.

101. Uma das contratadas ouvidas foi a Convida Refeições Ltda., que apresentou carta de fiança, emitida pela FIB Bank, para a garantia do Contrato 42000/2017-085/00 do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo.

102. De acordo com a contratada, houve "mero erro (...) em acreditar ser lícita a apresentação da garantia fidejussória", que "não foi sequer aceita pelo órgão licitante, razão pela qual foi incontinenti substituída por fiança bancária".

103. Alinhando-me à unidade técnica, não vejo intenção de fraude na situação e acolho a defesa.

104. Outra contratada intimada a se manifestar foi a Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda., pela fiança fidejussória da Profit Bank submetida no Contrato 21/2017 do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados.

105. No mesmo sentido, alega que a fiança fidejussória foi indicada por corretora de seguros, mas prontamente recusada pelo órgão contratante, tendo sido então providenciado seguro-garantia, na forma da lei.

106. Também me parece não ter havido má-fé por parte da contratada, pelo que acolho a defesa, tal como proposto pela unidade técnica.

107. Passo, enfim, à questão do envolvimento das empresas emitentes de cartas de fiança fidejussória nas contratações da Administração Pública.

108. Foram ouvidas a FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A e a P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank, sob a perspectiva de eventual aplicação da pena de inidoneidade, definida no art. 46 da Lei 8.666/1993.

109. Do lado da Profit Bank, não houve pronunciamento, enquanto a FIB Bank reivindicou sua ilegitimidade no processo, por não ter firmado contrato com o Ministério da Saúde.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

110. Durante o julgamento que originou o Acórdão 2.373/2022-Plenário, o Ministro Benjamin Zymler explicou o fundamento para as oitivas das referidas empresas, pois, "embora o FIB Bank e o Profit Bank não possam ser formalmente enquadrados como licitantes, a jurisprudência deste Tribunal está evoluindo para alcançar terceiros que concorreram para esses ilícitos [fraudes às licitações]", sendo que elas, "na condição de garantidoras", foram "decisivas na contratação da Precisa Medicamentos".

111. Porém, a AudContratações reputa que, posteriormente, ao proferir o Acórdão 651/2023-Plenário, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal "teria rechaçado a tese de que seria possível caracterizar o cometimento de fraude comprovada à licitação decorrente de atos praticados após a adjudicação do objeto e já iniciada a fase de execução contratual".

112. Por conseguinte, a unidade técnica não "vislumbra possibilidade de encaminhar proposta de declarar a inidoneidade das emitentes de 'cartas de fiança fidejussória'", sugerindo o encaminhamento do assunto ao Ministério Público Federal.

113. Nesse ponto, tenho divergência com a AudContratações.

114. Na realidade, o TCU não afastou a possibilidade de que seja configurada fraude por atos posteriores à homologação da licitação, pelo menos por ocasião do mencionado Acórdão 651/2023-Plenário.

115. Lá, apesar do indício preliminar de que a contratada havia atuado para deturpar o critério de medição de serviço fixado, ao final ficou entendido que ela apenas postulou a aplicação da regra editalícia segundo a interpretação que lhe era mais benéfica e, em alguma medida, defensável, sem o cometimento de fraude.

116. Conforme o Relator daquela deliberação, "acerca da conduta da empresa ao celebrar o segundo termo aditivo, verifico que havia uma divergência interpretativa sobre determinado item do edital. Sendo assim, ao propor a tese que entende adequada, a contratada, em princípio, não incorre em nenhum ilícito."

117. No caso em foco, compreendo que existem elementos bastantes para que a participação das empresas emitentes de cartas de fiança fidejussórias seja tipificada como fraude à contratação.

118. Antes de tudo, veja-se que tais empresas usam de uma vestimenta enganosa, buscando se mostrar como entidades bancárias, ao estamparem o codinome "bank", circunstância que revela o seu propósito de ludibriar, de tirar vantagem através de dissimulação.

119. Repetindo o que deixei registrado no voto que acompanha o Acórdão 597/2023-Plenário, *in verbis*:

> verdadeiramente, são estabelecimentos fora do sistema financeiro, sem regulamentação específica e sobre os quais não há nenhum controle do poder público acerca da sua gestão econômica e capacidade de honrar compromissos, configurando-se alto risco de que as garantias por eles emitidas se tornem inúteis.

120. Quando as empresas emitentes de garantias fidejussórias se envolvem em contratos administrativos, afiançando-os, colocam a Administração Pública na posição temerária de sofrer prejuízos que a lei procurou evitar, ao não admitir compromissos da espécie, desprovidos de solidez.

121. Convém realçar que existe uma relação jurídica entre a emitente da carta de fiança fidejussória e o contratante, que, nesse instrumento, figura textualmente como o "afiançado". Ou seja, o contratante, como o Ministério da Saúde, poderia legalmente exigir do emitente a cobertura devida pela fiança, na forma do art. 818 do Código Civil.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

122. Além do mais, se um contrato administrativo é inadvertidamente afiançado por carta fidejussória, a sua emitente contribuiu decisivamente na composição do último ato necessário para se dar início à execução contratual.

123. Ainda é de se considerar que, obviamente, as empresas do ramo não prestariam fiança às cegas, antes de estudar em minúcias as condições contratuais, incluindo a cláusula de garantia, objeto do seu negócio.

124. Lendo, por exemplo, o Contrato 29/2001, no qual a Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (Filial) intermediou o pretenso (e frustrado) fornecimento das vacinas Covaxin, nota-se que a sua Cláusula Sétima, item 7.2, nos moldes do art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993, restringia as modalidades de garantia às seguintes opções, dispostas taxativamente: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; seguro-garantia; fiança bancária.

125. Não se pode acreditar, portanto, que a FIB Bank desconhecia a invalidade da carta de fiança fidejussória como forma de garantia para o referido contrato, não obstante a tenha emitido.

126. Assim também, nos demais contratos do Ministério da Saúde tratados nos autos (249/2018, 152/2019 e 316/2020), afiançados pela FIB Bank ou pela Profit Bank, consta sempre a referência ao art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993 como diretriz normativa para a constituição de garantia.

127. Em síntese, as empresas emitentes de cartas de fiança fidejussória (i) se instalaram no mercado para se passar como se fossem bancos; (ii) estabeleceram relações jurídicas com a Administração Pública, afiançando indevidamente contratos administrativos; (iii) acrescentaram aos contratantes públicos o risco de prejuízos; e (iv) tinham consciência de que ofereciam solução ilegal para suplantar a condição de eficácia dos termos contratuais.

128. Fico convencido, à vista disso, que as empresas FIB Bank e Profit Bank agiram com o objetivo de praticar fraude nas contratações do Ministério da Saúde, sendo pertinente aplicar-lhes a sanção de inidoneidade disposta no art. 46 da Lei 8.443/1992.

***

Diante do exposto, voto para que o Tribunal aprove o acórdão que submeto a este Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Ministro VITAL DO RÊGO
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711016.

ACÓRDÃO Nº 1912/2024 – TCU – Plenário

1. Processo TC 028.814/2022-3.
2. Grupo II, Classe de Assunto VII – Representação.
3. Responsáveis: Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98, ex-Diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde); Adriane Maria Pignatti (666.542.461-87, ex-Diretora Substituta do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde); Gustavo Apoliano Mesquita (893.810.331-53, pregoeiro); Pablo Guedes de Andrade Fenelon (718.910.211-68, pregoeiro); Tiago Pontes Queiroz (038.932.574-03, gestor de contrato); Gerson Fernando Mendes Pereira (156.350.153-87, fiscal de contrato); Adele Schwartz Benzaken (041.478.802-82, fiscal de contrato); Manoel Carlos Alves Braga (279.977.401-63, fiscal de contrato substituto); Regina Célia Silva Oliveira (493.224.861-04, fiscal de contrato); Renata Marques Santana (956.111.421-68, fiscal de contrato substituta); Global Gestão em Saúde S/A (10.375.666/0001-88); OVS Importadora Ltda. – Matriz (03.394.819/0001-79); OVS Importadora Ltda. – Filial (03.394.819/0005-00); Convida Refeições Ltda. (05.599.283/0001-53); Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (02.282.245/0001-84); FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (23.706.333/0001-36); e P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (07.376.572/0001-19).
3.1. Interessados: Tribunal de Contas da União e Senado Federal.
4. Órgão: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações).
8. Representação legal: Felipe Carvalho de Novaes (OAB/PE 37.173); Bruno Vieira da Rocha Barbirato (OAB/AM 6.975); Piero Hervatin da Silva (OAB/SP 248.291); José Orismo Pereira (OAB/SP 134.315) e outros.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação constituída como apartado de Solicitação do Congresso Nacional para a apuração de irregularidades em contratações do Ministério da Saúde;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da representação;

9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita e Adriane Maria Pignatti, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

9.3. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita e Adriane Maria Pignatti e, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-los, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal;

9.4. aplicar multa ao responsável revel Roberto Ferreira Dias, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711017.

desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas constituídas pela presente deliberação em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;

9.6. determinar ao Ministério da Saúde, com base no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que proceda ao desconto integral ou parcelado das dívidas referidas nos itens 9.2 e 9.4 da presente deliberação nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita (CPF 893.810.331-53), Adriane Maria Pignatti (CPF 666.542.461-87) e Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), observados os limites previstos na legislação pertinente, caso não providenciado o recolhimento espontâneo no prazo fixado;

9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;

9.8. declarar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88), OVS Importadora Ltda. (CNPJ 03.394.819/0001-79) – atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ 03.394.819/0001-79) – e da sua filial OVS Importadora Ltda. (CNPJ 03.394.819/0005-00) para participarem, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal ou que utilize recursos federais;

9.9. declarar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) e P. B. Investment Empresarial S/A – Profit Bank (CNPJ 07.376.572/0001-19) para participarem, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal ou que utilize recursos federais;

9.10. acolher as justificativas apresentadas pelos defendentes Pablo Guedes de Andrade Fenelon, Tiago Pontes Queiroz, Gerson Fernando Mendes Pereira, Adele Schwartz Benzaken, Manoel Carlos Alves Braga, Regina Célia Silva Oliveira e Renata Marques Santana, bem como pelas empresas Convida Refeições Ltda. e Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda., excluindo as suas responsabilidades no processo;

9.11. enviar cópia desta deliberação:

9.11.1. ao Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco;

9.11.2. aos Senadores Omar Aziz, Rogério Carvalho e Humberto Costa;

9.11.3. ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU;

9.11.4. à Procuradoria da República no Distrito Federal;

9.11.5. ao Ministério da Saúde;

9.11.6. à Controladoria-Geral da União;

9.11.7. ao Departamento de Polícia Federal;

9.11.8. ao Banco Central do Brasil;

9.12. juntar cópia da presente deliberação aos autos do TC 038.711/2021-4;

9.13. arquivar este processo.

10. Ata n° 38/2024 – Plenário.
11. Data da Sessão: 18/9/2024 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1912-38/24-P.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711017.

13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo (Relator), Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
VITAL DO RÊGO
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 76711017.